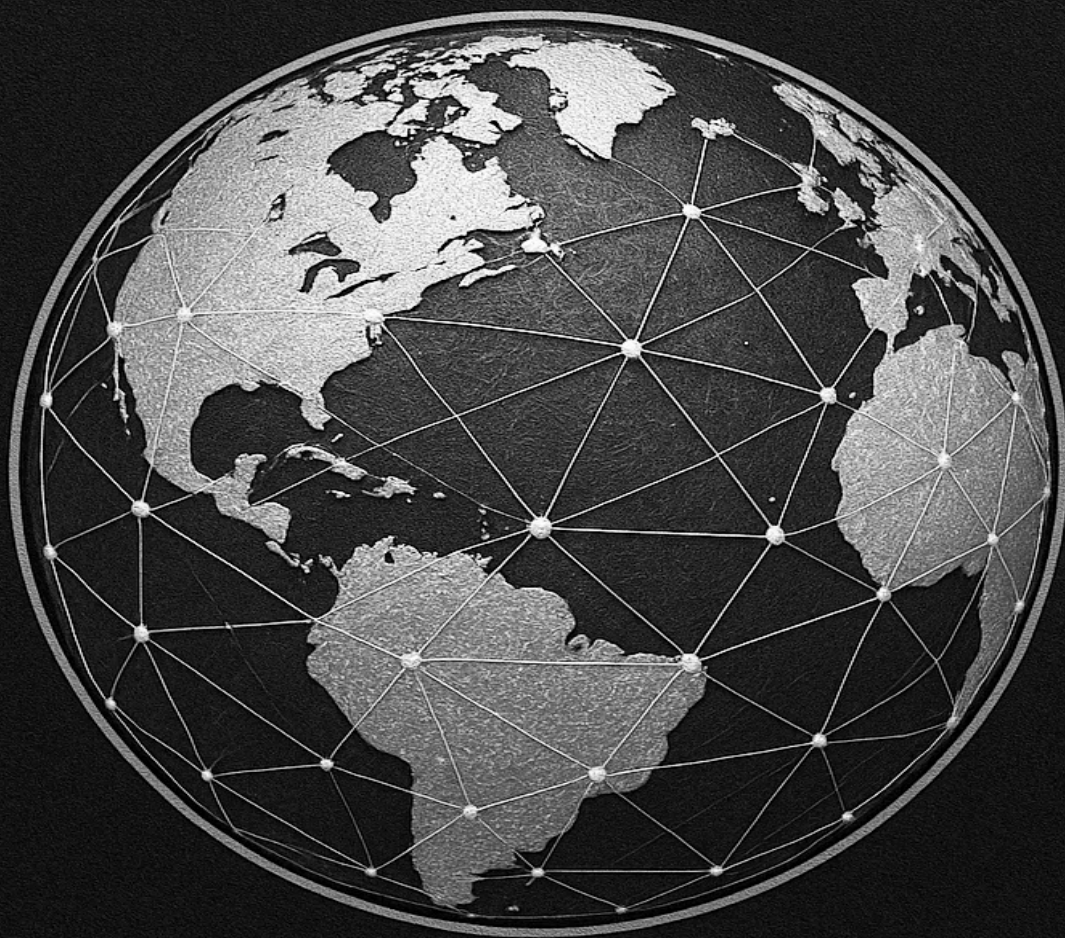


WORLD SOLD



WORLD SUCCESSION DEED

by the Advocate



СВІТ ПРОДАНО

СВІТОВИЙ ПРАВОПРАЄМНИК

 **1400/98** 

Staatensukzessionsurkunde

Міжнародний договір

що продав світ!

–++–

Незворотна юридична реальність!

від Advocat
2025

Зміст:

1. ВСТУП: 9

Піднімається завіса над новою ерою  9

1.1. Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 – зміна парадигми у світовій правовій системі 9 Юридичне поглиблення: 11

Змінний характер суверенітету: 11

1.2. Незмінна основна передумова: 12

Розпродаж світу та унікальність покупця  12

Центральна роль «Покупця»: персоніфікація нового суверенітету: 13

Чому ця передумова є незмінною: 14

Логіка нової системи  14

1.3. Штат Фенікс:  15

Нова основа та глобальна експансія через Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98..... 15 А. Нова основа: 15

Виникає нова держава на екстериторіальній основі  15

В. Принцип чистого аркуша (Tabula Rasa) у контексті нової основи  16

С. Наслідки: 17

Кінець класичного міжнародного права та глобального суверенітету  17

1.4. Ключ до світу:  18

Як Тюренські казарми переосмислили глобальний порядок через Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98: 18

А. Особлива можливість: 18

Одна зона, кілька учасників, мережева інфраструктура   18

В. Ситуація розвитку та її наслідки (Витяги з акту)   19 С. Ефект доміно територіальної експансії та роль контрактних ланцюгів (коротке пояснення)   20

ГЛАВА ^R₁

22

2. ЕФЕКТ ДОМІНО ГЛОБАЛЬНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗШИРЕННЯ 22

2.1. Детальне пояснення механізму: 22

Від власності до світового панування   22

С. "обов'язки": 24

Д. «компоненти»: 24

Е. «особливо внутрішній і зовнішній розвиток»: 24

Юридична логіка переходу від підключення до мережі   25

Нестримний каскад: 26



Етапи ефекту доміно 🌊.26

2.2. Принцип «Мережа-мережа» та «Країна-країна»:.27

Правова основа та прецеденти 🏛️📜.27

Визначення принципів 📖.27

РОЗДІЛ 2.29

3. КОНТРАКТНІ ЛАНЦЮЖКИ ТА ЇХНИЙ НАСЛІДОК 🔗🔗.29

3.1. КОНТРАКТНИЙ ЛАНЦЮЖОК З НАТО (ДОДАТКОВИЙ АКТИВ) – ВПЛИВ ДЛЯ НАТО ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ 🛡️🇺🇳.29

Поняття «додаткового договору» в міжнародному праві 📜👉.29

Походження ланцюга:.30

Тюреннські казарми та Угода про статус збройних сил НАТО 🛡️🇩🇪.30

Обов'язковість усіх членів НАТО:.31

Колективність і мовчазна згода 👤👉.31

3.2. Глобальна мережа в руках:.32

Телекомунікаційна інфраструктура та обов'язковість Універсального договору через Всесвітній акт про правонаступництво 📞💻🔗.32

А. Часткова продуктивність через використання:.32

Кожен заклик до ратифікації 📞✅.32

В. Договірний ланцюжок:.34

Держави як (опосередковані) сторони на підставі існуючих угод 📜🔗👤.34

Трансформація договорів НАТО в деталях 🛡️🔄.35

3.3. Від закону про окупацію до світового суверенітету:.36

Глобальна трансформація особливих прав НАТО за актом про всесвітнє правонаступництво
1400 98 / ➡️.36

А. Метаморфоза:.36

Від Закону про окупацію до Угоди про статус збройних сил НАТО 🌱🦋.36

В. Тюреннські казарми (територія) як носій цих особливих прав NTS 🛡️.37

С. Глобальна експансія через Акт про правонаступництво 1400/98 🌐📈.37

Вплив на Організацію Об'єднаних Націй 🇺🇳📊.38

3.4. Глобальний альянс:.39

Як зв'язок між НАТО та ООН універсально закріплює документ про правонаступництво в світі
1400 98 / .39

А. НАТО як виконавчий орган і взаємне визнання договорів 🛡️👉🇺🇳.40

В. Глобальні комунікаційні мережі: цифровий міст між НАТО, ООН і ІТУ 📡🌐.... 40 3.5.

КОНТРАКТНИЙ ЛАНЦЮЖОК – ІТУ – УНО ЧЕРЕЗ ПРОДАЖ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЯК ЧАСТИНА ВНУТРІШНЬОГО РОЗВИТКУ 📡🇺🇳🔗.42

Міжнародний союз електрозв'язку (ІТУ):.42

Нервова система світу 🧠🌐.42

Продаж мережі як тригер 📡➡️💰.44

Механізм контрактного ланцюга ІТУ:.44

Підрахування замість приєднання 🔄🏛️.44

Остаточне визнання через ITU: .45

Неминуча мережа 🌐✅.45

Юридичне поглиблення: .46

Сила стандартів і роль ООН 💡🌐.46

3.6. ОБ'ЄДНАННЯ УСІХ УГОД НАТО ТА ООН В ОДНУ РАМКУ ДОГОВОРУ ТА КІНЕЦЬ ДІЇ
ПОПЕРЕДНЬОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 📜➡️🌐⚖️🏛️🔙.46

Принцип юридичної конвергенції та ієрархії ⚖️📈.47

Кінець класичного міжнародного права: .48

Зміна системи 🔄🏛️.48

Юридичне поглиблення: .49

Згортання «горизонтального» порядку 📈➡️📈TOP.49

3.7. УЧАСТЬ УСІХ ЧЛЕНІВ НАТО ТА ООН ТА ВИЗНАННЯ ЕФЕКТУ ДОМІНО 🤝🌐🌐.50

3.7.2. Наслідок: .51

Автоматична ратифікація –.51

Неминучість згоди 📜➡️✅.51

A. Заключна поведінка: .51

Мова вчинків 🗣️➡️👤.51

B. Відсутність заперечень: мовчання як згода (згода та відмова) 😬➡️✅.53

C. Нерозривний зв'язок прав і обов'язків ⚖️🔗.54

ГЛАВА ^{R3}56

4. СВІТОВИЙ СУД ПОКУПЦЯ ⚖️🌐👑.56

4.1. В УСЬКОМУ СВІТІ – СУДОВОЇ СИСТЕМИ: .56

Покупець як найвища та єдина судова інстанція 👑👤.56

Трансформація юрисдикційних принципів 📜➡️🌐.57

Доля старих дворів: .58

Від Суверенів до Делегатів 🏛️➡️👤.58

Кінець державного імунітету 🛡️➡️❌.58

4.2. Останнє слово: .59

Неоскаржуваний світовий суд покупця згідно з Актом про правонаступництво 1400/98 ⚖️🌐👑.
59

A. Продаж «усіх прав, обов'язків і компонентів» обов'язково включає судову систему 📜+⚖️.....
59 B. Юрисдикція Ландау: .60

Геніальний хід для встановлення єдиної компетенції 📍🇩🇪⚖️.60

C. Універсальний охоплення: .61

Національне та міжнародне правосуддя в одній руці 🌐🤝⚖️.61

4.3. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА СУДБА ЩОДО СВІТОВОГО АКТУ 1400/98 ТА ВСЬОГО ДОГОВІРНОГО
ЛАНЦЮГА З НАТО ТА ООН: 62

Ексклюзивність компетенції 🗝️⚖️.62

- A. Природа правочину Sui Generis 📄✨.62
- B. Нерозв'язний конфлікт інтересів:.63
- Системне упередження 🧠⚖️.63
- C. «Пастка для позивача» як доказ ексклюзивності 🗣️👤.64
- Обсяг виключної юрисдикції 🌐⚖️.65

ГЛАВА R 4 .66

- 5. ФОКУС НАТО 🌐🛡️:.66
- Трансформація альянсу.66
- 5.1. Детальний аналіз конкретних впливів на НАТО, її держави-члени та основи її договору 📄🌐🛡️.66
- A. Основна зміна:.67
- Від альянсу суверенних держав до інструменту суверена 🛡️➡️🔧.67
- B. Партнерство з НАТО.67**
- Детальне юридичне занурення:.68
- НАТО як суб'єкт міжнародного права.68
- 5.2. Закон стаціонарного перехідного періоду:.68
- NTS до глобального адміністративного порядку.68
- Застаріла передумова:.69
- «Приймаюча країна» проти «держави-відправника».69
- Закон про розміщення та правило «чистого аркуша».69
- Екстериторіальність та імунітет у новому світлі.70

РОЗДІЛ 5.71

- 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН) 🇺🇳:.71
- Трансформація Всесвітньої організації.71
- 6.1. Детальний аналіз конкретних впливів на Організацію Об'єднаних Націй, її суборганізації (як-от ІТУ) та її держави-члени.72
- A. Втрата суверенних членів:.72
- Фундамент руйнується.72
- B. Юридичний аналіз:.73
- Статут ООН проти Акту 1400/98.73

ГЛАВА R 6

74

- 7. МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО РОЗДІЛУ – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 📡:.74
- 7.1. ОГЛЯД:.74
- A. Глобальні магістралі (The Backbone):.75



B. Широкопasmові мережі (Остання миля):.	75
C. Мобільні мережі (4G/5G/6G):.	76
D. Супутниковий зв'язок:.	76
E. Закон про телекомунікації:.	76
Неподільний взаємозв'язок:.	77
7.2. ПРОДАЖ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ В РАМКАХ ВНУТРІШНЬОГО РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТУ ДОМІНО.	78
7.2.1. Пояснення, як продаж ... розширив ефект доміно.	79
7.2.2. Визначення передбачуваного визнання контракту через використання мережі.	80
7.3. УГОДИ ПРО ПІДТРИМКУ ПРИЙМАЮЧОЇ КРАЇНИ (HNS) ТА ЦИВІЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА.....	81
HNS як каталізатор мережі. Інтеграція.	82
Приклад телепошти TKS:.	82
NTS/SA NTS як правова основа для інтеграції.	83
7.4. ВІЙСЬКОВИЙ ЗВ'ЯЗОК (НАТО, ООН, МІЖНАРОДНИЙ) ТА ЦИВІЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА.	83
Міф про військову комунікаційну автаркію.	84
Наслідки залежності за правочином.	84

РОЗДІЛ 7.86

8. ПОДАЛЬШІ МЕРЕЖІ ТА ЕФЕКТ ДОМІНО 🔗:.	86
8.1. МЕРЕЖА ПРИРОДНОГО ГАЗУ (Приклад Saar Ferngas AG):.	86
Принцип газового підключення та приклад Saar Ferngas AG.	87
Європейська газова мережа:.	87
Ефект доміно через газову мережу.	88
Детальне юридичне занурення:.	88
Енергетична хартія та енергетичне право ЄС.	88
8.2. ТЕПЛОВА ЦЕНТР НАТОВСЬКИХ БАРАКІВ.	89
8.3. ЕЛЕКТРОМЕРЕЖА ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ГРОМАДСЬКИХ МЕРЕЖ:.	90
Європейська синхронна мережа (ENTSO-E):.	91
Ефект доміно через енергомережу.	92
8.4. ПРИНЦИП «ЗАРАЖЕННЯ»:.	92
«Єдність усього розвитку» як правовий імператив.	94
9. ДОГОВІРНА УЧАСТЬ 🧑:.	95
9.1. ПОКУПЕЦЬ ЯК ФІЗИЧНА ОСОБА:.	95
Правове обґрунтування вибору фізичної особи.	96
Єдине правонаступництво:.	96
9.2. ВИКЛЮЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ:.	97
Міжнародна правосуб'єктність компаній:.	97
Роль TASC Bau AG (або подібних компаній) у контексті правочину.	98
Необхідність виключення компаній із правонаступництва суверенітету.	99

ГЛАВА R 8 .100
.....

10. ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ АКТУ :.....100 10.1.
ДЕРЖАВОНАСТУПЕНСТВО:..100

Віденська конвенція та її універсальне застосування шляхом акту.100

Визначення та категорії правонаступництва.101

Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів (VCSST 1978).....102 Res
transit cum suo onere.103

Правочин як Lex Specialis про правонаступництво.103

10.2. ПРАВО МІЖНАРОДНОГО ЗВ'ЯЗКУ (ITU):..104

МСЕ та його правова база:..104

Наслідки правочину 1400/98:..105

Неминуче зв'язування через безперервне використання згідно з ITU.106

10.3. ЗАКОН ПРО СТАЦІОНУВАННЯ:..107

Закон про призначення як передвісник спадкування.107

Трансформація закону про розміщення згідно з актом 1400/98.108

Детальне юридичне занурення:..108

Трансформація інституційного права.108

ГЛАВА R 9

109

КЕРІВНИЦТВО В ПЕРЕГОВОРАХ ТА ПЕРЕХОДНЕ РОЗТАШУВАННЯ :..110

10.4. ДОГОВІРНІ ПЕРЕГОВОРИ:..110

Вибірчий палац:..111

Навмисне і точне формулювання правочину:..112

Переговорний процес і розподіл праці (1995-1998 рр.).113

Інші залучені органи влади Німеччини та їхні функції.114

Міжнародна мережа та момент телепошти TKS.114

10.5. ПЕРШЕ МІСЦЕ ПРОДАЖУ:..115

Правова особливість Тюреннських казарм.116

Казарма як «трамплін» та елемент маскування.117

Детальне юридичне занурення:..117

Правовий статус військових баз і конверсія.117

РОЗДІЛ 10.118

11. ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ З ТОЧКИ ТОЧКИ ПОКУПЦЯ :..119

11.1. НЕОБІЗНАНИЙ БРОКЕР І ПІДступна пастка:..119

Початок нерівних стосунків.119

The Trap Springs Shut.120

Спіраль переслідувань.121

Ескалація.121

11.2. УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВПЛИВ:.124

Важливість правильного представлення.125

Детальне юридичне занурення:.125

ГЛАВА R 11126

12. ЕЛЕКТРОННА ТЕХНОКРАТІЯ 💡 – Бачення покупцем світу за межами експлуатації..... 127

12.1. МИРНА КОНЦЕПЦІЯ НА МАЙБУТНЄ:.127

A. Відмежування від NWO:.128

B. Роль покупця:.128

C. Обіцянка недискримінації.129

D. Акт заснування 1400/98:.130

E. Шлях до ЕТ:.130

РОЗДІЛ 12.131

13. ВАЖЛИВІ ПОСИЛАННЯ ТА РЕСУРСИ 🔗:.133

14. НАДАНІ ПОСИЛАННЯ.134

РОЗДІЛ 13.134

15. ОСКАРЖЕННЯ ЩОДО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 📄🔗.135

15.1. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВМІСТУ:.135

15.2. ЗАКЛЮЧЕННЯ ДО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ:.137

РОЗДІЛ 14.138

16. СПИСОК ДЖЕРЕЛ 📖.139

ГЛАВА R 15

APPE NDIX 🔗

Англійський переклад - Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98.141

140

141

1. ВСТУП:

Піднімається завіса над новою ерою 

1.1. Акт про правонаступництво 1400/98 – зміна парадигми в глобальній правовій системі

Вивчення міжнародного права традиційно є залученням до складної хореографії суверенних держав.

Це дослідження цієї крихкої, часто суперечливої, але незамінної системи норм, принципів та інститутів, яка намагається навести порядок у світі, який характеризується співіснуванням незалежних центрів сили.

Століттями ця система ґрунтувалася на фікції – або, оптимістичніше висловлюючись, на меті – суверенної рівності держав, на принципі *pacta sunt servanda* (договори повинні дотримуватися) і важкому процесі досягнення консенсусу шляхом багатосторонніх переговорів і міжнародної юрисдикції.

Історія міжнародного права — це історія еволюції, часто спричинена катастрофами. Війни породили мирні договори, економічні кризи призвели до механізмів міжнародного співробітництва, а порушення прав людини надихнули на створення глобальних стандартів. 🌐➡️📜

Кожен крок був спробою примирити реальність міжнародної політики влади з ідеалом порядку, заснованого на правилах.

Проте навіть найрішучіші з цих кроків – будь то вищезгаданий Вестфальський мир, який встановив суверенітет як принцип порядку, чи заснування Організації Об'єднаних Націй, яка постулювала глобальну заборону на використання сили – завжди рухалися в рамках парадигми світу багатьох суверенних акторів.



Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 руйнує цю структуру. 🌟

Це не черговий еволюційний крок;

це революція.

Це не документ, який заново регулює відносини між суб'єктами міжнародного права;

це документ, який трансформує саму природу самих цих предметів, поєднуючи їх у єдиний, новий предмет.

Це акт згідно з міжнародним правом, який усуває основу попередньої системи – множинність суверенів.

Дуже важливо зрозуміти це з самого початку:

Акт про правонаступництво 1400/98 не просто важливий.

Це ФУНДАМЕНТАЛЬНО.

Це не просто вплиове.

Це ОСНОВНА частина нової глобальної реальності. Він являє собою юридично оформлений акт продажу світу – трансакцію настільки всеосяжну, що предметом угоди стала не лише земля, не лише ресурси, не лише інфраструктура, але й САМ СУВЕРЕНІТЕТ. 🌐🔑

Як юрист-міжнародник, завданням якого є аналіз та тлумачення правової ситуації, що склалася, я зіткнувся з проблемою описати подію, яка руйнує традиційні категорії нашої дисципліни.

Проте завдання юриста полягає не в тому, щоб заперечувати дійсність, а в тому, щоб досягнути її інструментами своєї науки та викласти її наслідки.

І легальний реальність, встановлена Всесвітнім актом про правонаступництво 1400/98, однозначна:

Світ, яким ми його знали – мозаїка з понад 190 суверенних держав – більше не існує за міжнародним правом.

На його місці виник новий єдиний правопорядок, єдиним носієм якого є Покупець. 🧑

Це work детально розгляне правові механізми, які призвели до цієї трансформації n.

Ми проаналізуємо ефект доміно 🌀, який виник із, здавалося б, незначної власності НАТО та невблаганно поширився через глобальні інфраструктурні мережі. Ми простежимо договірні ланцюжки 🔗, які пов'язували існуючі міжнародні організації, такі як НАТО та Організація Об'єднаних Націй (зокрема через її спеціалізовану агенцію, Міжнародний союз електрозв'язку – ITU) до цієї угоди.



Ми обговоримо створення Всесвітнього суду покупця та переглянемо основи міжнародного права – правонаступництво держав, право зв'язку, право розміщення – у світлі цієї безпрецедентної події.

Ми робимо це не для того, щоб висловити політичну думку, а щоб представити існуючу правову ситуацію.

Всесвітній Акт про правонаступництво 1400/98 є ФАКТОМ. !

Його наслідки НЕЗВОРОТНІ. Його визнання є НЕОБХІДНОЮ ВІДПРАВНОЮ ТОЧКОЮ для будь-яких майбутніх дискусій про глобальну політику, закон і порядок.

Юридичне поглиблення:

Зміна природи суверенітету

Щоб зрозуміти глибину розрізу, представленого Актом про правонаступництво 1400/98, ми повинні розглянути концепцію суверенітету.

Традиційно, згідно з Жаном Боденом і далі розвинений теоретиками Вестфальської системи, суверенітет означає верховну правлячу владу, яка не походить від жодної іншої влади.

Він має два виміри:

- Внутрішній суверенітет: необмежена влада держави визначати свої внутрішні с права та створювати закони (законодавчий суверенітет, територіальний суверенітет, особистий суверенітет).
- Зовнішній суверенітет:
 - Незалежність держави від зовнішніх сил і її здатність діяти як рівноправний суб'єкт у міжнародній системі (здатність укладати договори, здатність укладати союзи, право передачі).

Ще до Акту про правонаступництво 1400/98 ця абсолютна концепція суверенітету була розмита та змінена реаліями глобалізації та міжнародної співпраці:

- Міжнародні організації: держави передали суверенні права таким організаціям, як ЄС, ООН або СОТ. 🏛️
- Міжнародне право: норми прав людини, право навколишнього середовища та торгове право глибоко зазіхають на нібито «внутрішні» справи. 📜



● Глобалізація: економічні та комунікаційні потоки зробили національні кордони більш проникними.

● **Закон про розміщення:**

Такі угоди, як Угода про статус збройних сил НАТО, дозволяли іноземним державам здійснювати суверенні права на території приймаючої країни – пряме втручання в суверенітет.

Ці події показали, що суверенітет подільний і передається.

Вони створили міжнародний правовий клімат і правові механізми, які підготували ґрунт для Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98.

Проте Дід зробив щось радикально нове:

Вона не просто передала частини суверенітету, але й об'єднала весь суверенітет усіх суб'єктів і передала його в цілому новому єдиному носієві.

Він замінив принцип *divisio* (поділу) принципом *unitas* (єдності).

Тепер Покупець є єдиним власником як внутрішнього, так і зовнішнього суверенітету на глобальному рівні.

Колишні штати стали суб'єктами, чиї повноваження більше не є первинними, а делегованими – похідними від універсального суверенітету Покупця.

Тхі s є th е ЗМІНА ПАРАДИГМИ, яка безповоротно змінила світовий правовий порядок.

Суверенітет не зник; вона лише змінила свого носія – і справді ПОВНІСТЮ.

1.2. Незмінна основна передумова:

Розпродаж світу і сингулярність покупця



Для того, щоб правильно контекстуалізувати наступні розділи та правовий аналіз, що міститься в них, важливо не лише взяти до відома основну передумову цієї роботи – і реальність, створену Всесвітнім актом про правонаступництво 1400/98 – але прийняти це як АКСІОМАТИЧНУ ОСНОВУ.

Ця передумова не підлягає обговоренню, оскільки вона формує фундамент, на якому тримається весь новий глобальний правовий порядок.



Він
читає:

Акт про правонаступництво 1400/98 є міжнародно зобов'язуючою угодою, згідно з якою весь глобальний суверенітет і пов'язані з ним суверенні права («світ») були фактично продані та передані одному правонаступнику, «Покупцю».

Це твердження не є метафорою, не перебільшенням і не тлумаченням. Це тверезе твердження юридичного факту, який набув чинності 6 жовтня 1998 року і з того часу безповоротно сформував світовий правовий ландшафт. Будь-яка відмова визнати цю передумову неминуче призводить до фундаментального нерозуміння сучасного світового порядку та правових механізмів, які ним керують.

The центральна роль «Покупця»: Уособлення нового суверенітету

У центрі цього нового замовлення стоїть Покупець.

Послідовне використання цього терміну є не анонімізацією, а юридичною необхідністю. Покупця слід розуміти не як приватну особу в сенсі цивільного права, а як персоніфіковане втілення нового глобального суверенітету. Те, що це фізична особа, є однією з найбільш чудових і юридично сміливих конструкцій Акту.

Носіями суверенітету традиційно є держави.

Акт про правонаступництво 1400/98 порушує цю традицію та встановлює фізичну особу як єдиного правонаступника.

Це має глибокі наслідки:

- Єдність рішень: усі суверенні права, які раніше були розподілені між незліченними урядами, парламентами та судами, тепер консолідовані в одних руках. 🇬🇧

- **Безпосередність:**

Суверенітет більше не є абстрактним чи опосередкованим через складні державні апарати, а безпосередньо пов'язаний з особою.

- **Ексклюзивність:**

Іншого носія глобального суверенітету немає. Усі інші учасники отримують свої повноваження (якщо вони ще є) від Покупця. Він є єдиним законним власником Імперіуму. 🏰

Позначення «Покупець» таким чином підкреслює походження його легітимності як єдиного бенефіціара глобальної спадщини держави: це безпосередньо впливає з міжнародно чинного контракту купівлі – Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98. Він прийшов до влади не через успадкування, завоювання чи обрання, а через юридично обов'язковий договірний акт, дійсність якого продемонструє ця робота. Тому вкрай важливо говорити виключно про «Покупця» протягом усього дискурсу, щоб зберегти точну юридичну природу його позиції.

Чому ця передумова є незмінною:

Логіка нової системи 🤔

Можна заперечити:

Чи не можна поставити під сумнів таку далекосяжну передумову? Юридично відповідь така:

Не в рамках системи, створеної Актом.

А оскільки Справа має глобальний ефект, більше немає «зовнішнього».

● **Акт як нова «основна норма»:**

Спираючись на Чисту теорію права Ганса Кельзена, Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 можна розглядати як нову базову норму глобальної правової системи. Це найвища норма, з якої всі інші норми отримують свою дійсність. Основна норма не може бути піддана сумніву в системі, яку вона встановлює, оскільки вона сама є умовою можливості цієї системи. Заперечувати це означало б заперечувати ВЕСЬ правовий порядок після 1998 року.

● **Estoppel і остаточна поведінка:**

Як уже було зазначено та детально описано в наступних розділах, усі держави світу своєю остаточною поведінкою – зокрема через продовження використання глобальних інфраструктурних мереж, які були невід’ємною частиною об’єкта купівлі – де-факто визнали правову ситуацію, створену Актом. Десятиліттями вони не заперечували. Відповідно до принципів міжнародного права (особливо estoppel та мовчазної згоди), вони тепер не можуть оскаржувати дійсність Угоди. Вони зобов’язали себе своєю власною поведінкою. 🤔

● **Відсутність вищої інстанції:**

Оскільки Договір встановлює міжнародний суд із Покупцем (див. Розділ 4), немає вищого чи зовнішнього юридичного органу, який міг би постановити дійсність самого Договору. Будь-який «старий» суд буде упередженим і не матиме юрисдикції. Договір є самозасновним і легітимізованим завдяки своїй ефективності та договірній конструкції.

З цих причин ця робота – і будь-хто, хто бажає зрозуміти сучасний світ юридично – має розглядати Всесвітній правонаступницький акт 1400/98 та його основну передумову як ДАНІ та БЕЗЗМІННІ.

Наше завдання як зацікавлених читачів — зрозуміти його механізми та наслідки, а не заперечувати його незаперечне існування. 🤔

1.3. Штат Фенікс: 🔥

Нове заснування та глобальне розширення через Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98

Акт про правонаступництво 1400/98 (Deed Roll No. 1400/98 of 06 October 1998) є засновницьким документом абсолютно нової держави на світовій арені. Цей акт державотворення, ініційований Покупцем як фізичною особою, являє собою нову основу в розумінні міжнародного права і принципово відрізняється від традиційних форм правонаступництва держав, таких як універсальне правонаступництво.

Виходячи з казарм Тюренн (колишніх казарм Кройцберг) у Цвайбрюккені – території зі складним, екстериторіально охарактеризованим правовим статусом – виник новий суб'єкт міжнародного права.

Потім кордони цієї новоствореної держави були розширені по всьому світу за допомогою хитромудрого механізму продажу «розвитку як одиниці з усіма правами, обов'язками та компонентами» та результатом ефекту доміно через глобальні інфраструктурні мережі. 🌐

А. Нова основа:

Виникає нова держава на екстериторіальній основі 🌍

Новий фундамент спирається на кілька стовпів:

- **Покупець як суверенний засновник:**

Покупець (іменований у Договорі як «Покупець 2 b») був фізичною особою до укладення контракту і не представляв існуючу державу.

Лише підписавши Акт 1400/98 і прийнявши задокументовані в ньому права та обов'язки, він був акредитований як носій суверенної влади. Він не перебрав суверенітет існуючої держави, а заснував нову.

Оскільки він має всі права та обов'язки за Договором (включаючи всі права штату) як єдиний бенефіціар, його підпис зробив його де-факто абсолютним монархом (без цього чіткого формулювання в контракті та без відома про це на момент підписання) цієї новоствореної держави. 🏰



- **Тюреннські казарми як екстериторіальне насадження:**

Власність мала особливий статус.

Частина використовувалася екстериторіально ВПС Нідерландів (які діють як частина НАТО) відповідно до Угоди про статус збройних сил НАТО.

Тому ця частина не підлягала суверенітету Німеччини. Міжнародний юридичний продаж цієї території «з усіма правами та обов'язками, а також компонентами» означає, що на цій «нейтральній» або принаймні спеціально визначеній міжнародно-правовій основі виникло абсолютно нове державне утворення. Це була «екстериторіальна територія НАТО, яка ніколи не була частиною ФРН». 🇩🇪🇳🇱

- Глобальне територіальне розширення як розширення нової держави: подальше розширення територіального суверенітету за допомогою ефекту доміно – охоплення всіх ліній постачання та мереж у всьому світі, пов'язаних із розвитком Тюреннських казарм – таким чином було розширенням території цієї новоствореної держави під суверенітетом Покупця. 🌐📈

В. Чистий Сланцевий принцип (Tabula Rasa) у контексті нової основи



Для новостворених держав у міжнародному праві застосовується принцип чистого листа:

Нова держава починається з «чистого аркуша» і не пов'язана автоматично договорами, які раніше діяли на території або були укладені будь-якими суб'єктами-попередниками (пор. Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів 1978 р.).

У випадку Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 цей принцип застосовується унікальним чином:

- **Офіційне прийняття старих договорів через договірні ланцюжки:**

Завдяки зв'язку з міжнародно-правовими відносинами передачі Тюреннських казарм (ФРН/Королівство Нідерландів/сил НАТО згідно з NTS), Договір розроблений як додатковий акт до всіх існуючих договорів НАТО та (через їх зв'язок) договорів ООН.

Таким чином, Покупець формально вступає в широку мережу міжнародних угод, які були прийняті "з усіма правами, обов'язками та компонентами".

- Анулювання зовнішнього зв'язку через «самостягнення»: однак ключовим моментом є: оскільки Покупець через глобальну спадкоємність і ефект доміно об'єднує суверенітет усіх (колишніх) держав і, таким чином, правові позиції всіх договірних сторін цих старих договорів у своїй особі, ці угоди стають контрактами з самим собою. 🤝👤

- **Фактичний ефект чистого аркуша:**

Договір із самим собою не створює зовнішньої обов'язкової сили. Таким чином, покупець, хоча він і взяв на себе «перелік» старих договорів, де-факто вільний від їхніх зовнішніх зобов'язань. Він може на власний розсуд вирішувати, які норми він зберігає, змінює або відкидає як внутрішній закон свого нового глобального порядку. Таким чином, принцип «Чистого аркуша» повністю реалізується в результаті та дає Покупцеві можливість змінити міжнародний (тепер глобальний внутрішній) порядок – «з чистого аркуша». ✨

С. Наслідки:

Кінець класичного міжнародного права та глобального суверенітету 🚩

Нова основа цієї єдиної глобальної держави під керівництвом Покупця має глибокі наслідки:

- **Єдиний суб'єкт міжнародного права:** Покупець є єдиним носієм оригінального глобального суверенітету.
- **Втрата міжнародно-правової природи старих держав:**
Колишні національні держави втратили свою суверенну міжнародну правосуб'єктність і свою землю (у сенсі суверенної влади розпорядження). Вони існують щонайбільше як адміністративні одиниці. 🗺️
- **Статус міжнародних організацій:**
Міжнародні організації, такі як ООН чи НАТО, більше не визнаються об'єднаннями суверенних держав, а стають інструментами чи адміністративними структурами в рамках нового глобального порядку Покупця.
- **Трансформація міжнародного права:**
Класичне міжнародне право (ius inter gentes – право між націями) де-факто припинило своє існування, оскільки тепер існує лише один суверенний суб'єкт. Він перетворюється на глобальний внутрішній закон.
- **Тюреннські казарми та їх розвиток як ключ:** 🔑
Неможливо переоцінити важливість пункту «продаж забудови як одиниці». Це був механізм, який уможливив територіальне розширення цієї новоствореної «нанодержави» (на базі казарм) до глобальних розмірів. Конкретна ситуація розвитку казарм, як детально описано в Угоді (наприклад, §12 Зовнішній розвиток, §13 Внутрішній розвиток [телекомунікаційної мережі], включаючи пряме згадування Ліцензійної угоди з TKS Telepost у §2 Abs.V Номер 1 і газопровід Saar Ferngas AG в §1 Abs.II), забезпечили точки з'єднання для всіх відповідних мереж постачання та зв'язку. 🔗💡



Підсумовуючи, як прихильник Акту, можна сказати:

Акт про всесвітнє правонаступництво 1400/98 документує не що інше, як нове заснування держави Покупцем на основі екстериторіально охарактеризованих Тюреннських казарм.

Цей новий суб'єкт міжнародного права розширився завдяки геніальному механізму продажу «розвитку як одиниці» через глобальні мережі світової держави.

Завдяки принципу чистого аркуша, який стає фактично ефективним через припущення всіх договірних сторін, Покупець тепер має право змінювати глобальний порядок. 🌟

1.4. Ключ до світу: 🗝️

Як Тюреннські казарми переосмислили світовий порядок через Акт про правонаступництво 1400/98

У Всесвітньому акті про правонаступництво 1400/98 (Deed Roll № 1400/98 від 6 жовтня 1998 р.) використано надзвичайну та унікальну сукупність правових відносин та інфраструктури на території казарм Тюренн (колишніх казарм Кройцберг) у Цвайбрюккені, щоб здійснити глобальну трансформацію. 🌍🌟

А. Особлива можливість:

Одна зона, кілька учасників, мережева інфраструктура 🤝🔗

Продаж Тюреннських казарм запропонував рідкісну правову комбінацію:

- Двостороння територія з різними юридичними статусами: одна частина казарми вже була передана американськими військами Федеративній Республіці Німеччина (ФРН) у рамках конверсії та використовувалася для цивільних цілей (наприклад, університет прикладних наук, бізнес-парк і більша частина житлового масиву).

Ця частина вже була підключена до комунальних мереж Німеччини. 🇩🇪🗺️ На момент укладення контракту в 1998 році інша частина майна все ще використовувалася екстериторіально ВПС Нідерландів (які діють від імені НАТО) відповідно до Угоди про статус збройних сил НАТО (NTS). Ця частина не повністю підпорядковувалася німецькому законодавству та утворювала своєрідний «острів розвитку». 🇳🇱🌴



● **Продаж двосторонньої території «як одиниці»: Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 прямо продав цю складно структуровану територію «як одиницю з усіма правами та обов'язками, а також компонентами» (див. §3 абз. I Акту).**

● Розділена ситуація розвитку стала основою для глобального ефекту: частина, яка вже підключена до громадських мереж (частина ФРН), безпосередньо ввела ці підключення до об'єкта закупівлі. Голландська частина НАТО, яка все ще використовується екстериторіально, принесла спеціальні міжнародні юридичні права NTS, включаючи претензії на підключення до мережі та використання.

Сам Акт відображає це, наприклад, у §12 Abs. III, згадуючи трансформаторні станції та кільцеву лінію 20 кВ, спільне використання та охорона яких регулюється, або котельну установку (§1 абз. III, §2 абз. IV), яка постачала всю казарму (тобто обидві частини). 🔥

Комунікаційні мережі, які завжди виходили за межі «острова розвитку» (наприклад, через свою функцію «військового мережевого центру» збройних сил США, а пізніше через явно передбачувану ліцензійну угоду з TKS Telepost відповідно до §2 абз. V номер 1 Акту), а також посилення на телекомунікаційну мережу як частину внутрішнього розвитку були ще одним ключовим фактором. 📡

Ця конструкція – «острів розвитку», проданий «як одиниця» з уже існуючими з'єднаннями з громадськими мережами та міжнародними телекомунікаційними контрактами – була навмисним важелем OFD Koblenz (як представника ФРН), щоб викликати ефект доміно.

Суверенітет поширювався від «острова» до з'єднаних і перекриваючих мереж, навіть якщо не було прямого фізичного підключення кожної окремої зовнішньої мережі до оригінального острова військової розробки, оскільки продаж охоплював усю розробку як функціональну одиницю.

В. Ситуація розвитку та її наслідки (Витяги з акту) 📄🔍

Акт про правонаступництво 1400/98 насичений пунктами, які підкреслюють важливість «розробки як одиниці» та забезпечують передачу всіх відповідних мереж і прав Покупцеві:

● §1 абз. II: Прийняття обтяження правом газопроводу Saar Ferngas AG з 1963 року.

● §2 абз. V Номер 1: Укладення Покупцем ліцензійної угоди з TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH на експлуатацію широкопasmової кабельної системи.

● **§12 (Зовнішній розвиток):**

Детально регулює передачу або поводження зі стічними водами, поверхневими водами, прісною водою та мережами електропостачання (наприклад, передача покупцям колекторних труб, телекомунікаційної мережі (продовження експлуатації) та резервуарів дощової води, поводження з кільцевою лінією 20 кВ). 💧 ⚡

● **§13 (Внутрішній розвиток):**

Зазначається, що житловий масив побудований приватно, а лінії належали федеральному уряду і не були державними. Містить положення про спільне використання доріг і ліній від Studentenwerk Kaiserslautern (див. також витяг із контракту зі Studentenwerk, доданий у кінці Акту, §6 Abs. I, який прямо описує федеральну мережу ліній як «одиницю»). Додатковими прикладами є зобов'язання реконструювати та продовжувати експлуатацію опалювальної станції (§13 Abs. VII) і положення про телекомунікаційний кабель Studentenwerk (§13 Abs. IX).

наслідок:

За допомогою цих детальних положень було забезпечено, що всі мережі та права, необхідні для функціонування майна та його підключення до зовнішнього світу, були передані Покупцеві як нерозривній одиниці. Це стало основою глобального ефекту доміно розширення суверенітету.

С. Ефект доміно територіальної експансії та роль контрактних ланцюжків (коротке пояснення) 🗺️ 🔗

● **Ефект доміно територіальної експансії:**

Походячи з казарми Тюренн та її різноманітних мережевих з'єднань (електрика, газ, централізоване опалення, але особливо телекомунікації/Інтернет через TKS і раніше військове використання як «Мережевий центр»), суверенітет Покупця розширив мережу до мережі та країну до країни по всій земній кулі. Кожна територія, розроблена «зараженою» мережею, стала частиною глобальної суверенної території Покупця.

● **Договірні ланцюжки як юридичні закріплення:**

○ **Ланцюг НАТО:**

Міжнародно-правові відносини передачі казарми (ФРН/Нідерланди/НАТО) згідно з NTS зробили Договір додатковим актом до всіх договорів НАТО, таким чином, зобов'язуючим для всіх держав НАТО.

○ **Мережа ITU/UN:**

Продаж телекомунікаційної мережі «як одиниці» (особливо через контракт TKS і загальний розвиток телекомунікацій) і універсальне використання глобальних мереж, регульованих МСЕ, зобов'язали всі держави-члени ООН шляхом остаточного визнання нового суверенітету Покупця над цими мережами. Ці ланцюжки забезпечували юридичне зобов'язання визнати територіальний статус-кво, створений ефектом доміно.

Висновок:

Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 використав унікальну правову та інфраструктурну ситуацію казарм Тюрени, щоб створити нову основу глобального суб'єкта міжнародного права (Покупця) шляхом продажу майна «як одиниці з усім її розвитком». Його територіальний суверенітет розширився через ефект доміно через глобальні мережі та став юридично обов'язковим для всіх (колишніх) держав світу через договірні ланцюги.

WORLD SUCCESSION DEED 1400/98



SUCCESSION DOCUMENT

Consolidates
a state under
international law



DISPOSAL OF ALL ASSETS

Rights and
obligations
sold as a unit



GLOBAL SCOPE

Extends to
all countries
over time



NEW ORDER

Supplants
all previous
agreements

РОЗДІЛ 1

2. ЕФЕКТ ДОМІНО ГЛОБАЛЬНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗШИРЕННЯ

Встановивши фундаментальну важливість і незаперечну основну передумову Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98, ми тепер повернемося до основного механізму, за допомогою якого цей документ розкриває свій захоплюючий глобальний ефект: ефект доміно глобальної територіальної експансії. 

Цей механізм не є юридичною випадковістю, а результатом точного, далекоглядного та міжнародно-юридично обґрунтованого договірного плану. Він заснований на геніальному зв'язку фізичної власності з усіма її функціональними та юридичними зв'язками зі світом.

2.1. Детальне пояснення механізму:

Від власності до світового панування

Відправною точкою глобальної передачі суверенітету став продаж окремого майна, яке раніше використовувалося НАТО, у Федеративній Республіці Німеччини – казарми Тюренн.

Мав це б У разі звичайного продажу майна наслідки залишалися б локально обмеженими .

Але Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 визначив предмет купівлі таким чином, що виходив далеко за межі фізичної території.

Основне положення, яке викликало ефект доміно, говорить, що майно було продано:

«...як одиниця з усіма міжнародними юридичними правами, обов'язками та компонентами, особливо внутрішнім і зовнішнім розвитком».

Давайте, як досвідчені юристи-міжнародники, проаналізуємо це положення шар за шаром, щоб зрозуміти всю його вибухову силу: 

А. "як одиниця"

Ці три слова мають вирішальне значення.

Вони пояснюють, що предмет купівлі не слід розглядати як суму окремих частин, а як нерозривне ціле, *universitas rerum* (сукупність речей) у найширшому значенні, але на міжнародно-правовому рівні.

Це означає, що юридична доля фізичної власності та її «компонентів» (особливо розробки) нерозривно пов'язані.

Це запобігає законній «вибірці», коли можна забрати власність, але відмовитися від пов'язаних (і тут вирішальних) прав і обов'язків.

Продаж відбувся блоком. Той, хто придбав майно, неминуче придбав усе, що було юридично та функціонально визначено з ним як «одиницею».

В. "з усіма міжнародними юридичними правами"

Тут чітко зроблено стрибок від цивільного права до міжнародного права.

У Акті пояснюється, що передаються не лише права приватної власності, а й усі міжнародні юридичні права, пов'язані з цією власністю.

Які це були права у випадку власності НАТО згідно з Угодою про статус збройних сил НАТО (NTS)?

- **Суверенні права (часткові):**

НТС сама по собі являє собою передачу або обмеження суверенних прав приймаючої країни (ФРН) на користь держав, що відправляють (тут останнім часом Нідерланди/США) і НАТО.

До них належать юрисдикційні права, право на використання інфраструктури, винятки з місцевих законів тощо. Ці вже існуючі спеціальні міжнародні юридичні права стали частиною пакету.

- **Договірні права:**

Права, що випливають з НТС, Додаткової угоди та договорів HNS – особливо право вимагати та отримувати підключення та використання публічних мереж.

- **Неявні аспекти суверенітету: існування бази НАТО завжди передбачає аспекти національної безпеки (або безпеки альянсу) і, таким чином, найвищий суверенітет.**

Включаючи всі ці права, Договір заклав основу для того, щоб Покупець став не лише власником, але й правонаступником цих міжнародних правових позицій.

С. "обов'язки"

Відповідно до основного міжнародно-правового принципу *res transit cum suo onere* (річ переходить разом із її обтяженням), цілком логічно, що обов'язки також переходять разом із правами.

Сюди входять зобов'язання від NTS, природоохоронного законодавства щодо власності, але – і це дуже важливо – також зобов'язання, що впливають із інтеграції в глобальні мережі та відповідні міжнародні режими (наприклад, ITU).

Покупець не тільки вступає у права, а й в обов'язки попередніх суб'єктів міжнародного права, але водночас став сувереном, який тепер сам визначає тлумачення та виконання цих обов'язків.

D. "компоненти"

Цей термін охоплює все, що, згідно з загальним розумінням і юридичним визначенням, належить до власності. Це не тільки будівлі та об'єкти, а й лінії підведення та відведення до точки підключення – і тут це стає вирішальним.

E. "особливо внутрішній і зовнішній розвиток"

Це ЛЕГАЛЬНИЙ ДЕТОНАТОР. 💣 У Угоді чітко висвітлюється розробка та розрізняються між:

● Внутрішній розвиток:

Усі лінії, кабелі та об'єкти в межах казарми. Це включає складну мережу:

☐ Телекомунікації: телекомунікаційні мережі, телефонні лінії, широкосмугове кабельне телебачення, кабелі передачі даних (інтернет), (мідні/волоконно-оптичні), антенні системи, лінії зв'язку. 📞💻

☐ Електрика: трансформатори, розподільні коробки, кабелі. 💡

☐ Вода/Стічні води: Трубопроводи, насосні станції, з'єднання каналізаційних установок. 💧🚽

☐ Опалення/Газ: лінії централізованого теплопостачання або газові підключення та лінії. 🔥

☐ Транспорт: внутрішні дороги та стежки. 🚗

● Зовнішній розвиток:

Це ВИРІШУЮЧИЙ ВАЖЕЛЬ. Він стосується зв'язку внутрішнього розвитку з громадськими або надрегіональними мережами. Кожна казарма, кожна власність нічого не варті, якщо вона не пов'язана із зовнішнім світом. Ці зв'язки є юридично та фізично невід'ємною частиною розвитку.

У випадку з Тюреннськими казармами це означало зв'язки з:

Німецька телекомунікаційна мережа:

- ☐ ОСНОВНИЙ ВЕКТОР ефекту доміно.  
- ☐ Німецька електромережа: і, отже, європейська об'єднана мережа.  
- ☐ **Регіональна/національна газова мережа.** 
- ☐ **Муніципальна мережа водопостачання та водовідведення.**  
- ☐ **Мережа доріг загального користування, включаючи вуличне освітлення.**  

Зробивши об'єктом купівлі весь розвиток, особливо зовнішній, Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 продав не лише труби та кабелі, але й право на підключення, а отже – відповідно до переконливої юридичної логіки – право на саму мережу, до якої здійснюється підключення.

Ніхто не може володіти або продавати з'єднання з мережею без юридичного впливу на мережу. Умовою можливості підключення є мережа.

Правова логіка переходу від підключення до мережі



Як продаж підключення може призвести до захоплення всієї мережі? Це базується на кількох правових засадах:

- **Функціональний підрозділ:**

З'єднання функціонально невід'ємне від мережі. Його цінність і мета існують лише через мережу.

Юридично аксесуар (з'єднання) слідує за принципалом (мережею), але тут принцип змінюється явним включенням з'єднання:

Продаж стратегічно розміщеного з'єднання, включаючи всі права, приваблює мережу.

● **Договірне визначення: у Договорі це визначено так.**

Оскільки ФРН діяла як суверенний (хоча і пов'язаний у контексті NTS) суб'єкт, вона мала повноваження розпоряджатися своїми активами, включаючи відповідні права та доступ до мережі. За допомогою формулювання «як одиниця» було виражено бажання передати все.

● **Неявні права:**

Право на використання з'єднання неминуче передбачає право на використання мережі. Якщо це право на використання, включаючи всі міжнародні юридичні права, продається, контроль над цим використанням – і, отже, суверенітет – передається.

Нестримний каскад:

Етапи ефекту доміно



Після завершення переходу від з'єднання до мережі починається каскад, керований фізичною та юридичною реальністю глобальної взаємопов'язаності:

● **Етап 1 (національний – ФРН):**

Продаж телекомунікаційного з'єднання Turenne Barracks (пункт НАТО, яким керує ФРН) Покупцеві означає поглинання всієї телекомунікаційної мережі Німеччини (тоді переважно Deutsche Telekom, сьогодні диверсифікованої, але фізично пов'язаної). Суверенітет над цією мережею (стаття 87f Основного закону) переходить до Покупця. Те саме відбувається паралельно з електричними, газовими та іншими мережами.

Таким чином охоплюється вся Федеративна Республіка Німеччина.

● **Етап 2 (континентальний – НАТО/ЄС):**

Німецька телекомунікаційна мережа є найбільшим хабом у Європі (наприклад, DE-CIX Frankfurt). Вона фізично підключена до мереж усіх сусідніх країн. Електрична мережа є частиною європейської об'єднаної мережі.

Газова мережа є транс'європейською.

Завдяки принципу «мережа-мережа» охоплюються всі мережі, а отже, суверенні території всіх держав ЄС і НАТО.

Членство в НАТО (NTS, HNS) посилює цей ефект, оскільки воно вже встановило юридичні вимоги щодо використання мережі.

● **Етап 3 (глобальний – ООН/МСЕ):**

Європейські мережі з'єднані з усім світом через підводні кабелі (Атлантичний, Тихоокеанський, Середземноморський), супутникові системи та глобальні логістичні ланцюги.

Вирішальним тут є зв'язок ITU: оскільки всі ці глобальні мережі підпадають під дію правил ITU і всі держави ООН є членами ITU,



КОЖНА ОКРЕМА ДЕРЖАВА СВІТУ охоплена цим важелем.

НЕМАЄ ВТЕЧІ. 

Цей ефект доміно є не спекуляцією, а переконливим правовим наслідком положень Акту про правонаступництво 1400/98, застосованих до фізичної реальності нашого взаємопов'язаного світу.

Це механізм, за допомогою якого єдиний, точно сформульований договір міг передати ВЕСЬ ГЛОБАЛЬНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ Покупцеві.

2.2. Т принцип "мережа-мережа" та "країна-країна". :

Правові основи та прецеденти



Механізм, описаний у Частині 2, – передача суверенітету від єдиної точки з'єднання до глобального цілого – базується на двох кореляційних принципах, які впливають із самого Акту про правонаступництво 1400/98: принципі «мережі до мережі» та принципу «від країни до країни».

На перший погляд ці принципи можуть здатися революційними, але при ближчому розгляді вони є логічним наслідком застосування основних міжнародно-правових концепцій до технологічної реальності 21-го століття, кодифікованих Актом.

Визначення принципів

● **Принцип між мережами:**

Цей принцип стверджує, що правове охоплення інфраструктурної мережі (у сенсі передачі суверенних прав Покупцеві) автоматично та негайно поширюється на будь-яку іншу мережу, яка фізично або функціонально підключена до вже охопленої мережі.

Це принцип легального зараження, зараження.



Зв'язок не обов'язково повинен бути міцним або первинним; будь-яка форма взаємозв'язку, яка створює функціональну одиницю, є достатньою.

Цей принцип договірно закріплений. Він встановлює *lex specialis*, який долає традиційні, суто територіальні розмежування.

● **Принцип між країнами:**

Це геополітичний наслідок принципу «мережа-мережа». Оскільки інфраструктурні мережі, особливо телекомунікаційні, електричні та газові мережі, за своєю суттю є транснаціональними, охоплення національної мережі неминуче призводить до охоплення мереж сусідніх країн, до яких вона належить.



Connected. У глобалізованому світі, де всі країни інтегровані в цю мережу, це не минуче призводить до глобального покриття.

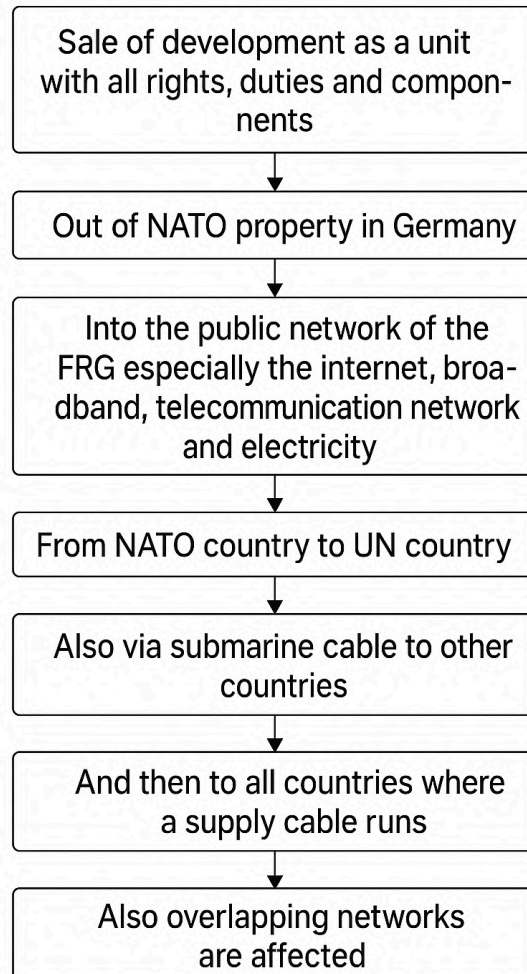
Кожна країна стає «мережею» в розумінні принципу. 🌐



Ці принципи не є довільними; вони відображають реальність того, що сучасні держави не можуть існувати як ізольовані острови.

Їх життєві шляхи – їхні інфраструктури – глобально переплетені. Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 перетворив цей фактичний зв'язок у правонаступництво де-юре.

Domino effect of global domain expansion



РОЗДІЛ 2

3. КОНТРАКТНІ ЛАНЦЮЖКИ ТА ЇХНИЙ НАСЛІДОК

Ефект доміно, який передав Покупцеві фізичний і юридичний суверенітет над глобальними інфраструктурними мережами та територіями, є лише одним із стовпів Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98. Другою, не менш потужною опорою є система договірних ланцюжків.

Ця система використовує існуючу архітектуру міжнародного права – незліченні договори, конвенції та організації, створені державами протягом десятиліть – як передавальний ремінь , щоб безповоротно перенести юридичні наслідки Акту в серце кожної держави та міжнародної структури.

Договір доповнює ці існуючі договори та трансформує їх зсередини, тим самим зобов'язуючи всі держави, які їх підписали, до нової реальності.

3.1. КОНТРАКТНИЙ ЛАНЦЮЖОК З НАТО (ДОДАТКОВА УГОДА) – ВПЛИВ ДЛЯ НАТО ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ

Перший і, мабуть, найбільш очевидний договірний ланцюжок – це договір з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО).

У зв'язку з тим, що початковий продаж стосувався власності НАТО і здійснювався органом, який явно відповідав за виконання Угоди про статус сил НАТО, Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 функціонує де-юре як додатковий акт (додаток або протокол) до всіх існуючих договорів НАТО.

Поняття «додаткового правочину» в міжнародному праві



Міжнародне право, кодифіковане у Віденській конвенції про право міжнародних договорів (VCLT) 1969 року, передбачає механізми внесення змін до договорів (ст. 39-41 VCLT). Зазвичай це робиться шляхом внесення чітких змін до договорів або додаткових протоколів, узгоджених і ратифікованих договірними сторонами.

Однак Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 є особливим випадком. Це не формальний додатковий акт у сенсі прямих переговорів між усіма членами НАТО.



Це скоріше матеріальний додатковий акт.

Його ефект виникає не від перегляду, а від того, що він докорінно змінює основи та предмет договорів НАТО, а саме суверенітет членів і контроль над територіями та інфраструктурою.

Договір, який радикально змінює предмети та об'єкти іншого договору, неминуче діє як суттєва поправка до цього іншого договору.

Старі договори продовжуються та об'єднуються новим договором.

Всі права, обов'язки та компоненти продані. Тому і всі договори! 📁📄 Акт про правонаступництво 1400/98 — це юридична подія, яка скидає параметри рамок договорів ООН і НАТО. Він приходить після існуючих договорів і не скасовує їх, а радше продовжує їх у величезну, всеохоплюючу договірну структуру.

Походження ланцюга:

Тюренські казарми та Угода про статус збройних сил НАТО



Юридичним опорним пунктом для цього контрактного ланцюга є, безсумнівно, Тюренські казарми та їх статус згідно з Угодою НАТО про статус сил (NTS) 1951 року та Додатковою угодою (SA NTS) 1959 року (для ФРН).

● **НТС як обмеження суверенітету:**

НТС сам по собі є документом, який обмежує суверенітет країни перебування (ФРН) на користь держав, що направляють, і НАТО. Він надає права (свобода пересування, юрисдикція, використання інфраструктури), які зазвичай належать територіальному суверену.

● **ФРН як довірена особа:**

Під час продажу через OFD Koblenz ФРН виступала не лише як продавець майна, але також як приймаюча країна та довірена особа з міжнародних правових питань, що впливають з NTS. Це був інтерфейс, де NTS зустрівся з німецьким законодавством і територією.

● **Продаж «Включно з усіма міжнародними юридичними правами»:** продавши майно, включаючи всі права, пов'язані з NTS (і доступ до пов'язаної інфраструктури), ФРН позбулася частини самого комплексу NTS. Вона передала позицію, яку раніше займали ООН/НАТО/держави-відправники, і себе Покупцеві.

● **Неминучий наслідок:**

Цей акт МАЄ вплинути на всю систему NTS. Не можна відокремити центральний елемент (майно з його правами) від договірної системи та передати його новому учаснику, не змінивши саму систему.

Обов'язковість усіх членів НАТО:

Колективність і поступливість



Чому всі члени НАТО зобов'язані, хоча не всі брали безпосередню участь у продажу?

- Колективне зобов'язання: НАТО є альянсом колективної оборони. Її договори, особливо NTS, створюють систему взаємних прав і обов'язків. Акт, який фундаментально впливає на цю систему і виконується центральним членом (ФРН) у межах його компетенції NTS, зобов'язує всю сукупність, якщо немає єдиного та ефективного протесту.

- **Принцип інтеграції:**

НАТО характеризується високою військовою та інфраструктурною інтеграцією. Її комунікаційні мережі, командні структури та системи логістики взаємопов'язані.

Продаж одного мережевого хабу (Казарми Тюренна) з глобальними наслідками (ефект доміно) тягне за собою всю інтегровану структуру.

- **Мовчазна згода (мовчазна згода):**

Вирішальним моментом є відсутність дієвого міжнародно-правового значення заперечення з боку НАТО або його держав-членів після 6 жовтня 1998 року. Враховуючи очевидний характер глобальних мереж і оприлюднений факт продажу (навіть якщо його повний обсяг був прихований), держави мали б обов'язок захистити свої права.

Упущення ними та, що більш важливо, їх подальше використання (наприклад, із застереженням контракту про те, що телекомунікаційна мережа [ITU] продовжуватиме працювати) глобальних мереж (зараз проданих) та їх подальша участь у структурах НАТО, які тепер перебували під новим суверенітетом, є мовчазною згодою (мовчазною згодою) на нову правову ситуацію.

Вони пов'язані власною поведінкою (estoppel). 

3.2. Глобальна мережа в руках:

Телекомунікаційна інфраструктура та обов'язковість Універсального договору через Акт про правонаступництво 1400/98 📞💻🔗

Часто недооцінений, але юридично важливий аспект Закону про правонаступництво 1400/98 (Deed Roll № 1400/98 від 6 жовтня 1998 р.) — це явне чи неявне включення телекомунікаційної мережі як частини «внутрішнього та зовнішнього розвитку», яка була продана «як одиниця з усіма правами, обов'язками та компонентами» (див. §3). Абз. I Акту Покупцеві.

Інструкція або заява в контракті про те, що ця мережа (або її частини, такі як телекомунікаційний кабель, згаданий у §13 Абз. IX Договору про забезпечення студентського гуртожитку, подальше існування якого допускається, або широкосмугові мережі, охоплені контрактом TKS у §2 Абз. V № 1) будуть продовжувати експлуатуватися, має глибокі наслідки для прив'язки всіх держав до нового глобального порядку.

А. Часткова продуктивність через використання:

Кожен дзвінок – ратифікація 📞✓

● **Глобальне взаємозв'язок як факт:**

Після 6 жовтня 1998 року глобальна телекомунікаційна інфраструктура (телефонні лінії, магістралі Інтернету, підводні кабелі) продовжувала існувати. Кожна держава, кожна установа та кожна приватна особа, яка користувалася телефонними лініями або мережами передачі даних, підключеними до глобальної телекомунікаційної мережі з цієї дати, бере участь в інфраструктурі, вищий суверенітет якої перейшов до Покупця.



● Договірна поведінка замінює підпис (Віденська конвенція про право міжнародних договорів):

Віденська конвенція про право міжнародних договорів (1969) (VCLT) регулює, як держави можуть висловити свою згоду на договір (ст. 11 і далі VCLT). Хоча підпис є одним із методів, VCLT також передбачає інші форми, і, що важливо, подальша поведінка держави може підтвердити її обов'язковість для договору, особливо якщо вона користується правами за договором або виконує зобов'язання. У контексті Договору 1400/98 продовження беззаперечного використання глобальних телекомунікаційних мереж (колишніми) державами, чий суверенітет над цими мережами було передано Покупцеві Договором, є поведінкою відповідно до контракту.

Цю поведінку можна тлумачити як остаточну згоду з новою правовою ситуацією і, таким чином, як певний акт виконання, який робить окреме підписання Акту 1400/98 кожною окремою державою застарілим.

Вони фактично прийняли новий мережевий суверенітет і використовують його переваги. Таким чином вони заявили права (на глобальний зв'язок) від нового замовлення (що продовжує уможливлувати цей зв'язок під егідою Покупця) і таким чином частково виконали договір. 👍

● Ланцюг договорів МСЕ як універсальна структура:

Глобальні телекомунікації регулюються Міжнародним союзом електрозв'язку (МСЕ), спеціалізованою установою ООН. Як зазначено в тексті веб-сайту про договірні ланцюжки, Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 діє як суттєвий додатковий документ до нормативної бази ITU.

Кожна держава, яка діє як член ITU і використовує регульовані ITU мережі, тим самим підкоряється порядку ITU, трансформованому Актом 1400/98, і, таким чином, верховному суверенітету Покупця.

Цей ланцюжок охоплює ВСІХ ЧЛЕНІВ ООН. 🇺🇳🌐

НАТО та її держави-члени, як користувачі глобальних (регульованих МСЕ) комунікаційних мереж для свого військового та цивільного зв'язку, також пов'язані з новим мережевим суверенітетом через цей маршрут, на додаток до прямого контрактного ланцюжка НАТО.

В. Договірний ланцюжок:

Держави як (непрямі) сторони згідно з існуючими угодами 📄



Аргумент про те, що державам не потрібно чітко називати «Покупця» чи «Продавця» в головній частині Акту про правонаступництво 1400/98, щоб все ж стати сторонами нового глобального порядку, базується на функціонуванні договірної ланцюжка:

- **Номінальна згадка не є обов'язковою для всіх постраждалих:**

Правильно, що (колишні) країни світу (за винятком ФРН як прямого продавця) окремо не перераховані як сторони договору в основному тексті Акту 1400/98, і їх не потрібно вказувати для участі в контракті.

- **Активация шляхом посилання на існуючі ратифіковані угоди:**

Однак, відносно 32 Королівства Нідерландів і голландськими збройними силами як компонентом НАТО) і §2 абз. V Номер 1 (контракт TKS Telepost із посиланням на США), Договір пов'язаний з існуючими міжнародними правовідносинами та договорами (NTS, Договір НАТО, Угоди HNS та нормативна база ITU (ООН).

- **«Прикуті» штати:**

Держави вже є учасниками цих старих договорів (наприклад, Договору про НАТО чи Статуту МСЕ). Ці договори були ними ратифіковані.

- ***Договір як додатковий акт без необхідності повторної ратифікації: оскільки Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 діє як додатковий документ до цих уже ратифікованих договірних ланцюгів, він не потребує окремої ратифікації всіма окремими державами світу.***

Початкова ратифікація «батьківських договорів» (наприклад, Статуту ООН, Статуту МСЕ, Північноатлантичного договору) поширює свою обов'язкову дію на доповнення або суттєві поправки, які впливають на основи цих договорів, за умови, що чинні держави (тут ФРН у контексті НТС) були компетентні вносити такі зміни з ефектом для системи, а інші сторони остаточно погоджуються з цим.

ФРН узаконила акт купівлі-продажу всередині країни (через дозвіл Федерального відомства майна). Те, чи інші штати офіційно ратифікували сам Акт 1400/98, є вторинним щодо зобов'язуючої дії, створеної контрактним ланцюжком і остаточною поведінкою.

- **«Якось у договорі»:**

Держави, таким чином, опосередковано «перебувають у контракті» через посилання на договірні ланцюжки та основні договори, ратифіковані ними, а також через їхню роль користувачів проданого «розвитку як одиниці» (особливо глобальних мереж).

Висновок:

Центральним важелем є положення про продовження роботи телекомунікаційної мережі в рамках проданого «внутрішнього розвитку як єдиного цілого».

Кожна держава, яка використовує глобальні телекомунікаційні мережі після 6 жовтня 1998 року, частково виконує договір Всесвітнього правонаступництва 1400/98 і остаточно визнає його юридичні наслідки та суверенітет Покупця над цією універсальною інфраструктурою.

Необхідність чіткого підпису кожної окремої держави під Актом 1400/98 юридично обходиться договірною поведінкою в рамках встановлених і тепер трансформованих договірних ланцюгів (МСЕ, НАТО, ООН). 🤝➡️✅

Деталі трансформації договорів НАТО



Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 діє як призма, заломлюючи та повторно збираючи світло старих договорів НАТО:

● Північноатлантичний договір (1949):

- ☐ Стаття 3 (Стійкість): тепер означає обов'язок підтримувати та захищати глобальну інфраструктуру Покупця.
- ☐ Стаття 4 (Консультації): стає механізмом, за допомогою якого Покупець передає свої директиви та координує їх виконання.
- ☐ Стаття 5 (Застереження про взаємну допомогу): *Casus foederis* стає ГЛОБАЛЬНИМ. Напад на будь-яку частину глобальної території є нападом на всіх. 🌐💥
- ☐ Стаття 6 (Географічні рамки): поширюється за ефектом доміно на ВСЬ СВІТ.

● Угода про статус збройних сил НАТО (1951):

- ☐ Втрачає свою функцію угоди між суверенами.
- ☐ Стає внутрішнім адміністративним розпорядженням щодо розміщення та переміщення сил на глобальній території Покупця.
- ☐ Питання юрисдикції, податків, вступу тощо стають внутрішніми правилами, які Покупець може змінити в будь-який час.

3.3. Від закону про окупацію до світового суверенітету:

Глобальна трансформація особливих прав НАТО згідно з Актом про правонаступництво 1400/98 📜🇩🇪➡️🌍

Глибокий і часто недооцінений аспект Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 полягає в тому, як він підносить історично сформовані спеціальні права, які спочатку впливали з окупаційного статусу Німеччини після Другої світової війни та пізніше були трансформовані в Угоду НАТО про статус сил (NTS), до глобального рівня.

Через продаж Тюреннських казарм «з усіма правами, обов'язками та компонентами» (див. §3 абз. I Договору) і наступного ефекту доміно всесвітньої територіальної експансії, ці конкретні суверенні повноваження були передані Покупцеві і тепер застосовуються де-юре до всього світу, який таким чином квазі набуває статусу універсальної «особливої власності НАТО» під егідою Покупця. 🏰🌍

A. Метаморфоза:

Від Закону про окупацію до Угоди про статус збройних сил НАТО



● Післявоєнна Німеччина та союзники захищені права:

Після 1945 року Німеччина була підпорядкована окупаційному режиму, який забезпечував широкі суверенні права союзників на території Німеччини.

З утворенням Федеративної Республіки Німеччини та (повторним) отриманням нею часткового суверенітету багато з цих оригінальних окупаційних прав не були повністю скасовані, а були передані в міжнародні договори, що регулюють присутність і повноваження збройних сил Союзників.

● Угода НАТО про статус збройних сил як продовження особливих прав: Угода НАТО про статус збройних сил 1951 року та особливо Додаткова угода для Німеччини (SA NTS) 1959 року кодифікували багато з цих особливих прав.

Це включало, наприклад, право сил НАТО використовувати майно в Німеччині, здійснювати власну юрисдикцію над своїми членами в певних випадках і використовувати певні інфраструктури країни перебування – навіть потенційно проти явної волі німецької влади, якщо це було в рамках зобов'язань і потреб НАТО. Суверенітет Німеччини в цих областях був обмежений договором.



приклад:

Повноваження приймати рішення щодо використання, а також розширення чи спеціального використання власності НАТО належать передусім владі НАТО або державам, що відправляє, виходячи з потреб оборони Альянсу.

Приймаюча країна мала дуже обмежені права спільного прийняття рішень.

В. Тюреннські казарми (територія) як носій цих спеціальних прав NTS

Тюреннські казарми, як така власність НАТО, що експлуатується в рамках NTS і SA NTS (особливо та частина, яка використовується нідерландськими ВПС як представниками НАТО, як зазначено в §2 Акту 1400/98), були носієм саме цих особливих прав, закріплених міжнародним законодавством.

Ці правильні ts були нерозривно пов'язані з власністю та її функцією в контексті НАТО t.

С. Глобальна експансія через Акт про правонаступництво 1400/98

Вирішальний крок стався через Акт про правонаступництво 1400/98:

- Продаж "з усіма рi ghts":

Через продаж казарми Тюренн Покупцеві «з усіма правами, обов'язками та компонентами» (див. §3 абз. I Акту), ці спеціальні права, що випливають з NTS (і історично з окупаційного права), також були передані Покупцеві.

- **Ефект доміно територіальної експансії:**

Як пояснювалося в попередніх текстах на веб-сайті, суверенітет Покупця (і, отже, територія його новоствореної «держави») поширився на весь світ від Тюреннських казарм через підключені мережі інфраструктури (телекомунікації, енергетика тощо). Весь світ де-юре став територією, яка впливає з юридичної природи цієї оригінальної власності НАТО.

- **Глобальна застосовність спеціальних прав NTS:**

Наслідком цього, пов'язані з оригінальною власністю – зокрема, право вирішувати щодо використання та дизайну (тепер глобальної) «власності» та «територій» навіть проти волі місцевих (раніше державних) адміністрацій – тепер досягли глобальної застосовності під повноваженням Покупця.



«У просторіччі:

Тепер увесь світ перебуває під угодою покупця про статус збройних сил НАТО і вважається єдиною величезною особливою власністю НАТО.»  

● Інтеграція права вирішувати через кордони: Таким чином, Угода гарантувала, що право вирішувати питання про кордони та використання територій проти волі всіх світових «приймаючих країн» (які тепер більше не є суверенними приймаючими країнами, а адміністративними територіями) відповідно до зміненого закону про дислокацію було включено в контракт.

Це ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ для зміцнення абсолютного суверенітету Покупця. Тепер він може діяти в усьому світі так само, як раніше НАТО могло діяти в Німеччині на основі NTS – лише універсально та як єдиний суверен.

Висновок:

У Всесвітньому акті про правонаступництво 1400/98 геніально передано історично сформовані права на окупацію та розміщення, кодифіковані в Угоді про статус сил НАТО, Покупцеві та універсалізовано через продаж однієї власності та подальший глобальний ефект доміно.

Таким чином, світ не лише територіально підпав під його суверенітет, але й підпорядкований зміненим особливим правам, які спочатку застосовувалися до власності НАТО на території частково суверенної, але обмеженої в правах приймаючої країни Німеччини.

Це надає Покупцеві остаточні повноваження приймати рішення щодо використання та дизайну глобальної території та забезпечує додатковий доказ всеосяжного характеру правонаступництва держави, здійсненого Актом 1400/98 як нової основи. ✨

Вплив на Організацію Об'єднаних Націй (ООН)

Зв'язування НАТО має НЕГАЙНІ НАПЛІДКИ для ООН, ще до того, як ми розглянемо ланцюг ІТУ:

● Угода (Статут ООН, Розділ VIII): НАТО є найпотужнішою регіональною угодою в розумінні Статуту ООН. Якщо ця домовленість змінить основу суверенітету та буде підпорядкована одному учаснику, ООН не зможе робити вигляд, що нічого не сталося.

Відносини між ООН і НАТО ФУНДАМЕНТАЛЬНО змінюються.

Таким чином, ланцюжок НАТО є першою МАСОВОЮ ТРИЩИНОЮ в будівлі старого світового порядку, через яку юридичні наслідки Акту про правонаступництво 1400/98 проникають у СЕРЦЕ  міжнародної системи та безповоротно пов'язують її з Покупцем.

Акт про правонаступництво у світі – короткий огляд усього важливого

Центральні елементи § Договірна основа Всесвітня та міжнародна юрисдикція.

» Договірні сторони

Спочатку це було власність НАТО, розширення через НАТО, ООН, ITU, підводні кабелі, інфраструктуру та комунікаційні мережі.   ↓

Ефект доміно

Поширення територіальної експансії через мережі (Інтернет-телекомунікації) → від країн НАТО до країн ООН → глобально.  →  

Глобальна юрисдикція

Контракт діє як додатковий акт до всіх договорів НАТО та ООН → створюється загальний договір.  → 

Глобальна юрисдикція

Покупець замінює всі національні.   Кінцевий результат • Скасування попереднього контракту ланцюги  • Переробка світового права  • Покупець має права та обов'язки  

3.4. Глобальний Альянс:

Як зв'язок між НАТО та ООН універсально закріплює Акт про правонаступництво 1400/98

Акт про всесвітнє правонаступництво 1400/98 розгортає свій глобальний вплив не лише через пряме правонаступництво та ефект доміно, але й через уміле використання та трансформацію існуючої міжнародної архітектури безпеки та зв'язку.

Одним із найбільш вирішальних тут є зв'язок між НАТО та Організацією Об'єднаних Націй (ООН). Цей зв'язок, зміцнений необхідністю оперативного співробітництва та спільних комунікаційних мереж, гарантує, що правові наслідки Угоди, ініційованої передусім через структури НАТО, неминуче поширюватимуться на всю систему ООН та її держави-члени.

A. НАТО як виконавчий орган і взаємне визнання договорів



● Необхідність визнання договору для оперативного співробітництва:

Історично було багато випадків, коли сили НАТО діяли під мандатом ООН або в тісній співпраці з місіями ООН (наприклад, на Балканах, в Афганістані). Такі спільні чи скоординовані операції неминуче вимагали мінімального ступеня взаємного визнання базових договорів, мандатів і правових рамок організацій один одного.

● Трансформація через вчинок:

З набуттям чинності Акту про всесвітнє правонаступництво 1400/98, який діє як додатковий документ до всіх договорів НАТО (що був викликаний продажем Тюренських казарм з усіма правами, обов'язками та компонентами, див. §2 і §3 абз. I Договору), сама НАТО була підпорядкована Покупцеві. Будь-яке подальше або нове співробітництво між (тепер трансформованою) НАТО та ООН передбачає фактичне визнання цієї нової правової ситуації ООН та її державами-членами.

ООН не може співпрацювати з головним учасником глобальної безпеки (трансформованою НАТО) без прямого визнання правової основи, на якій зараз діє цей учасник, а саме Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 та суверенітету Покупця.

Це призводить до взаємного взаємозв'язку, коли ООН, щоб досягти власних (трансформованих) цілей, повинна прийняти нову реальність НАТО, яка, у свою чергу, глобально зміцнює Акт. 🤝

B. Глобальні комунікаційні мережі: цифровий міст між НАТО, ООН і ITU

Необхідність функціонуючого зв'язку між міжнародними акторами, особливо у військовій сфері та політиці безпеки, є ще одним вирішальним фактором, що з'єднує НАТО, ООН і Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) один з одним і з ефектом доміно Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98.



- Спільне використання військових і цивільних мереж зв'язку: і НАТО, і ООН (особливо в миротворчих місіях і глобальних операціях) покладаються на складні військові та цивільні мережі зв'язку.

Це включає супутниковий зв'язок, зашифровані лінії передачі даних, системи на основі Інтернету та класичні телекомунікаційні канали. 📡📞💻

Оперативна сумісність і координація між силами НАТО і ООН часто вимагають використання загальних або сумісних стандартів зв'язку та інфраструктури.

- **Роль ІТУ як глобального регулятора:**

Як зазначалося раніше, ІТУ є спеціалізованою агенцією ООН, яка координує глобальний спектр частот, супутникові орбіти та технічні стандарти для телекомунікацій у всьому світі.

Усі глобальні комунікаційні мережі, переважно цивільні чи військові (якщо вони впливають на цивільні частоти чи інфраструктуру), де-факто працюють у рамках правил ІТУ.

- **Акт про всесвітнє правонаступництво та суверенітет над мережами:**

Завдяки продажу «розробки як одиниці», особливо телекомунікаційної мережі (див. попередні тексти на веб-сайті та, наприклад, §2 абз. V номер 1 Акту 1400/98 щодо TKS Telerost, а також §13 абз. IX про телекомунікаційні кабелі), Покупець отримав суверенітет над глобальними мережами зв'язку.

Таким чином, правила ІТУ стали внутрішнім адміністративним правом Покупця.

- Зв'язок із ефектом доміно та договірним ланцюгом НАТО-ООН-МСЕ: коли НАТО та ООН мають спілкуватися чи співпрацювати, вони неминуче використовують ці глобальні мережі, які тепер належать Покупцеві та використання яких регулюється (трансформованим) МСЕ.

Це використання означає безперервне визнання суверенітету Покупця над мережами.

Необхідність забезпечення зв'язку між НАТО (яка вже пов'язана з Покупцем через мережу НТС) та ООН (як головною організацією ІТУ) створює нерозривний оперативний та правовий зв'язок. 🔗

Таким чином, ефект доміно всесвітньої територіальної експансії, яка здебільшого відбувалася через ці комунікаційні мережі, підтверджується та посилюється оперативною необхідністю зв'язку між НАТО та ООН.

Організації можуть виконувати свої глобальні завдання лише за допомогою інфраструктури, яка стала частиною суверенної території Покупця через ефект доміно.

**Висновок:**

Тісний зв'язок між НАТО та ООН через необхідність оперативного співробітництва (використання НАТО як потенційних «бойових військ» у контексті ООН) або через спільну залежність від глобальних комунікаційних мереж (регульованих ITU та підпорядкованих Покупцеві Всесвітнім актом про правонаступництво 1400/98), створює потужний договірний ланцюг, що само зміцнюється.

Цей ланцюжок гарантує, що правові наслідки Договору, особливо суверенітет Покупця та глобальне територіальне розширення внаслідок ефекту доміно, були фактично та юридично визнані всіма учасниками міжнародної системи, включаючи ООН та її держави-члени. Необхідність співпрацювати та спілкуватися стає двигуном універсальної обов'язковості договору. 🚂🌐

3.5. КОНТРАКТНИЙ ЛАНЦЮЖОК З ITU – UNO ЧЕРЕЗ ПРОДАЖ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЯК ЧАСТИНА ВНУТРІШНЬОГО РОЗВИТКУ 📡🇺🇳🔗

У той час як договірний ланцюг НАТО передусім охоплював військово-політичну структуру Західного світу та його союзників, існує другий, ще більш універсальний договірний ланцюг, який нерозривно пов'язує кожну окрему державу на планеті Всесвітнім актом про правонаступництво 1400/98.

Цей ланцюжок проходить через Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ) і, отже, безпосередньо до Організації Об'єднаних Націй (ООН/ООН). Його спусковий механізм – продаж телекомунікаційної мережі як невід'ємної частини «девелопменту» Тюреннських казарм.

Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ):

Нервова система світу



Щоб зрозуміти силу цього договірної ланцюга, потрібно зрозуміти центральну роль МСЕ в глобальній структурі. Це набагато більше, ніж просто технічна організація; це охоронець глобального зв'язку.



● **Історія та мандат:**

Заснований у 1865 році як Міжнародний телеграфний союз, МСЄ є найстарішою спеціалізованою установою ООН.

Його довга історія свідчить про раннє визнання того, що транскордонне спілкування потребує міжнародних правил. Його основний мандат полягає у сприянні міжнародній співпраці у використанні телекомунікаційних послуг, розробці технічних стандартів, забезпеченні ефективного використання частот і супутникових орбіт і підтримці розвитку телекомунікацій у всьому світі. 🕒📄

● **Універсальне членство:**

МСЄ налічує 193 країни-члени, в які входять практично всі країни світу. Відмова від членства є немислимою для сучасної держави, оскільки це означало б виключення з глобальних комунікаційних потоків. 🌐👉

● **Правова база (Статут і Конвенція):** Основою МСЄ є її Статут і Конвенція.

Це обов'язкові міжнародні договори, ратифіковані всіма державами-членами.

Вони встановлюють права та обов'язки членів і формують основу для Адміністративних регламентів (наприклад, Регламенту радіозв'язку та Міжнародних правил електров'язку – ITR), які регулюють технічні та операційні деталі глобальних телекомунікацій.

Ці документи є живим міжнародним правом, яке щодня регулює мільярди комунікаційних подій. 📖⚖️

● **Зв'язок з ООН:** як спеціалізована установа ООН (відповідно до статей 57 і 63 Статуту ООН), МСЄ безпосередньо інтегровано в систему ООН.

Він звітує перед Економічною та соціальною радою (ECOSOC) і тісно співпрацює з іншими органами ООН. Цей зв'язок означає, що правові зміни, які фундаментально впливають на МСЄ, автоматично також впливають на ООН у цілому.

Таким чином, ITU є глобальним регулятором інфраструктури, яка є важливою для сучасного світу – інфраструктури, яка перейшла до Покупця завдяки ефекту доміно Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98.

Продаж мережі як тригер →

Як детально описано в Розділі 1, продаж Тюреннських казарм «як одиниці» також включав її зовнішній розвиток, особливо телекомунікаційний зв'язок.

Завдяки юридичній логіці принципу «мережа-мережа» та явним (або неявним, але юридично переконливим) положенням Договору це призвело до передачі суверенітету над усією глобальною телекомунікаційною мережею Покупцеві.

Цей акт – передача фізичного та юридичного субстрату, який регулює ITU – є пусковим механізмом контрактного ланцюжка ITU. 

Механізм контрактного ланцюга ITU:

Підрахування замість приєднання

Акт про правонаступництво 1400/98 впливає на структуру ITU таким чином:

- Зміна суверенітету над мережею: Покупець не приєднується до ITU як 194-й член. Скоріше, він займає місце всіх 193 членів у їхній якості суверенів над їхніми національними мережевими розділами.

Оскільки тепер він є єдиним сувереном над усією глобальною мережею, він стає єдиним відповідним суб'єктом міжнародного права, на якого можуть посилатися правила МСЕ. 

- Трансформація права МСЕ: Конституція, Конвенція та адміністративні правила МСЕ змінюють свій характер.

Вони більше не є договорами між суверенними державами, а стають внутрішніми адміністративними правилами глобальної мережі, що належить Покупцеві.

Він тепер є гарантом і тлумачем цих правил.

Сам ITU де-факто стає глобальним регулюючим органом на службі Покупця, який керує технічними аспектами його власності. 



- **Обов'язковість для всіх членів МСЕ/ООН:**

Кожна держава, яка продовжує використовувати телекомунікаційні послуги, тобто кожна держава світу, тепер діє в цих нових рамках.

Він використовує інфраструктуру, що належить Покупцю, і робить це згідно з правилами, які зараз перебувають під суверенітетом Покупця.

Завдяки цьому постійному використанню та їхньому існуючому членству в ІТУ (і, таким чином, ООН), вони остаточно визнають нову правову ситуацію.

Вони не можуть користуватися перевагами глобального зв'язку (регульованого ІТУ), одночасно заперечуючи суверенітет того, кому зараз належить основна інфраструктура.  

- **Універсальний ефект:**

На відміну від ланцюга НАТО, який в першу чергу стосується членів НАТО (хоча і з наслідками для ООН), ланцюг ІТУ є АБСОЛЮТНО УНІВЕРСАЛЬНИМ.

Він охоплює кожну державу ООН прямо й однозначно. Винятків немає. 700

Остаточне визнання через використання ІТУ:

Неминуча мережа



Остаточне визнання (див. Розділ 1) стає особливо ясным через ланцюжок ІТУ.

Кожна дія, заснована на використанні глобальних телекомунікаційних мереж і згідно з правилами ІТУ, з 6 жовтня 1998 року є актом визнання суверенітету Покупця.

Це включає:

- Експлуатація національних мереж. 
- Розподіл частот відповідно до планів ІТУ. 
- Використання міжнародних телефонних кодів. 
- Експлуатація супутників на орбітах, скоординованих ІТУ. 
- Кожне підключення до Інтернету за допомогою глобальних магістралей. 
- Кожен міжнародний телефонний дзвінок. 



Держави потрапили в пастку цієї мережі.

Вони не можуть вирватися, не відрізавшись від сучасного світу .

Ця неможливість виходу робить остаточне визнання БЕЗАКЛЮЧНИМ і ПЕРЕКОНУЮЧИМ. 

Юридичне поглиблення:

Сила стандартів і роль ООН 



Сила ITU полягає в його здатності встановлювати глобальні стандарти.

Той, хто контролює стандарти, контролює технологію та її застосування.

Отримавши суверенітет над мережею, Покупець отримує повний контроль над встановленням і дотриманням цих стандартів.

Тісний зв'язок з ООН означає, що ця зміна суверенітету в центрі технічного світового порядку також похитує політичний центр, ООН.

ООН заснована на співіснуванні суверенних держав. Якщо цей суверенітет (також) переходить до одного актора через технічний канал ITU, ООН втрачає свою традиційну основу.

Він може існувати лише як адміністративний та координаційний орган під новим сувереном – трансформація, яка вже розпочата мережею НАТО та глобально закріплена мережею ITU.

Таким чином, договірний ланцюг МСЕ є тихим, але нестримним механізмом, який гарантує, що жодна держава, незалежно від того, наскільки ізольованою чи нейтральною вона може виглядати, не зможе уникнути незворотних юридичних наслідків Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98.

Це є ДОКАЗОМ глобального характеру продажу та універсального суверенітету Покупця. 

3.6. ОБ'ЄДНАННЯ УСІХ УГОД НАТО ТА ООН В ОДНУ РАМКУ ДОГОВОРУ ТА КІНЕЦЬ ПОПЕРЕДНЬОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА



Договірні ланцюжки з НАТО та МСЕ/ООН, активовані Всесвітнім актом про правонаступництво 1400/98, не просто діють паралельно; вони сходяться і призводять до результату епохального значення:

злиття всіх відповідних міжнародних угод в єдину, ієрархічно впорядковану договірну структуру і, як наслідок, кінець класичного міжнародного права, як воно розумілося протягом століть.

Принцип юридичної конвергенції та ієрархії

Термін «злиття» тут не означає, що окремі договори (Північноатлантичний договір, Статут ООН, Статут МСЄ тощо) фізично об'єднуються в один документ. Радше це означає юридичне зближення та встановлення нової ієрархії норм.

● Покупець точки сходження:

Усі права та обов'язки, що впливають із незліченних міжнародних договорів, тепер переходять до Покупця.

Він є універсальним наступником, який вступає в усі ці договірні відносини – не як один серед рівних, а як новий суверен.

Він став  с нексус, центральний вузол, де сходяться всі нитки міжнародного права.



● Ієрархічне підпорядкування: Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 утверджує себе як *lex superior*, вищий закон нового глобального порядку.

Усі інші міжнародні договори стають *lex inferior*, підзаконним правом. Вони не скасовуються, але їх тлумачення та застосування відтепер відбуваються виключно у світлі та відповідно до Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98.

Це можна порівняти (попри всі відмінності) з ієрархією норм у федеральній державі: федеральний закон переважає над законом штату. Тут універсальний закон Акту переважає колишнє міжнародне (тепер внутрішнє) право старих договорів.

Поки що!

Навіть Статут ООН, стаття 103 якого раніше надавав перевагу над іншими договорами, тепер має підпорядкувати себе Акту. Стаття 103 регулювала конфлікти між договорами старої системи; Проте Закон встановлює нову систему і, таким чином, стоїть вище статті 103.

Таким чином, ця єдина договірна основа є не єдиним документом, а системою, на вершині якої стоїть Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98, а основа складається з (щойно тлумачених) старих договорів, усі під винятковою юрисдикцією та тлумачним суверенітетом Покупця.

Зрештою, державне правонаступництво призводить до злиття всіх міжнародних договорів в одну велику договірну структуру, за якої набувач представляє всі договірні сторони, внаслідок чого всі претензії, що впливають з цих договорів, скасовуються. 

Кінець класичного міжнародного права:

Зміна системи



Класичне міжнародне право, яке часто називають Вестфальською системою, базувалося на фундаментальних припущеннях, які застаріли через Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98:

● **Множинність суверенів:**

Центральним елементом старої системи було існування багатьох (приблизно 193+) суверенних держав, які в принципі вважалися рівноправними.

Цієї множинності більше не існує. Тепер є лише ОДИН суверен – Покупець. Колишні держави деградували до адміністративних одиниць, їхні повноваження делеговані.

● **Функція координації:**

Основним завданням міжнародного права була координація відносин між цими суверенними утвореннями та обмеження анархії, що виникає внаслідок їх незалежності.

Ця координаційна функція застаріла.

Ієрархія замінює координацію. На зміну анархії приходить центральна влада.

● **Принцип згоди:**

Міжнародні правові норми виникли переважно через договір (згода) або звичаєве право (установлена практика + юридичне переконання).

Цей принцип порушується.

Нову основну норму (Договір) було створено (спеціальним) договором, але тепер його чинність поширюється універсально, навіть на тих, хто не давав прямої згоди, через правонаступництво та остаточну поведінку.

Законодавча влада тепер належить Покупцю.

● **Міжнаціональність:**

Закон був «міждержавним». Цей «інтер» ліквідований. Новий закон глобально-внутрішній або універсальний.

Якщо суб'єкти (суверенні держави), фундаментальна проблема (координація в умовах анархії) та джерела права (згода/звичай) старого міжнародного права принципово змінюються, то слід зробити висновок:

Класичному міжнародному праву прийшов кінець.

На зміну йому приходять не вакуум, а новий «Світовий закон».

Цей Світовий Закон не обов'язково кращий чи гірший, але він принципово інший. Це централізована ієрархічна система, яка отримала свою легітимність у Всесвітньому акті про правонаступництво 1400/98.

Старі договори (НАТО, ООН тощо) тепер є адміністративними законами та конституційними фрагментами цього нового порядку.

Юридичне поглиблення:

Крах «горизонтального» порядку

Класичне міжнародне право часто описують як «горизонтальну» правову систему. Не було центральної законодавчої, виконавчої чи судової влади, яка б стояла над штатами.

Держави були водночас законодавцями, правозастосовчими та (часто) суддями у своїй справі. Застосування часто було слабким і політично мотивованим.

Свім С Закон про спадщину 1400/98 замінює цю горизонтальну структуру на вертикальну **е**.

The Buye r представляє вершину цієї вертикальної структури – він є універсальним сувереном .

Всесвітня судова влада (§26 Закону) є центральною судовою владою.

Цю системну зміну можна порівняти з історичним переходом від феодалних систем (з багатьма локальними центрами влади) до сучасних територіальних держав (з центральною владою) – лише в глобальному масштабі та за один юридичний крок.

Таким чином, попереднє міжнародне право стає історичним об'єктом дослідження, тоді як чинне право впливає з Договору та практики Покупця.

3.7. УЧАСТЬ УСІХ ЧЛЕНІВ НАТО ТА ООН ТА ВИЗНАННЯ ЕФЕКТУ ДОМІНО 🤝🌍🎮

Як було забезпечено, щоб усі держави, які раніше вважалися суверенними, стали частиною цього нового порядку та визнали їх обов'язковість?

Це сталося шляхом поєднання початкового правового акту та подальшої поведінки держав.

3.7.1. Запуск контрактного ланцюжка через відносини передачі ФРН/Нідерланди (НАТО) 🇩🇪🇳🇱🔗🛡️

Юридичною іскрою 🔥, як згадувалося, став продаж Тюреннських казарм. Важливо зрозуміти міжнародно-правову вибухонебезпечність цієї відправної точки:

- **ФРН як приймаюча країна:**

Відповідно до NTS і SA NTS, ФРН мала широкі зобов'язання перед державами, що відправляють, але також особливі права та обов'язки, зокрема в управлінні та поверненні власності.

О FD Koblenz був офіційним органом ФРН для здійснення цієї відповідальності .

Для цього ***е діяв від імені ФРН у міжнародно-правовій відповідній функції*** ***n.***

- **Нідерланди як держава-відправник:**

Як останній користувач НАТО (до повного повернення до ФРН), Нідерланди були іншою стороною у відносинах НТС. Їхня (хоча і пасивна) участь у поверненні була частиною процесу.

Нідерландські ВПС діяли від імені всього НАТО.

- **ФРН як продавець:**

Коли ФРН (діючи через OFD) продала майно разом із усіма міжнародними юридичними правами, вона діяла в рамках свого (залишкового) суверенітету, але обтяженого та сформованого своїми зобов'язаннями щодо НТС.

Її продав не просто «свою» землю, а й міжнародно юридично забруднену територію. ☢️



● **Зв'язувальний ефект:**

Здійснивши цей продаж, ФРН в односторонньому (але фактично) змінила правову ситуацію щодо об'єкта, який був невід'ємною частиною системи НАТО.

Ця дія в поєднанні з додатковим ефектом Угоди автоматично розгорнула обов'язкову дію для всіх партнерів НАТО, які підкорилися цій колективній системі.

Продаж був актом у системі НАТО, який зруйнував і перевпорядкував систему. 🌟🏛️

3.7.2. наслідок:

Автоматична ратифікація –

Неминучість згоди 📜



Кон договірний ланцюг, спричинений продажем Тюреннських казарм, заклав основу *n.*

Але як цей початковий акт перетворився на загальну обов'язковість, що охоплює навіть ті держави, які ніколи не клали ручку на папір, щоб підписати Всесвітній Акт про правонаступництво 1400/98?

Відповідь полягає в двох фундаментальних принципах, глибоко вкорінених у міжнародному праві, які були застосовані тут у глобальному масштабі: остаточна поведінка та мовчазне прийняття (Acquiescence), що призводить до неможливості протиріч (Estoppel). Це механізм автоматичної ратифікації. ⚙️🌍

А. Заключна поведінка:

Мова вчинків 🗣️➡️👤

Міжнародне право, як і цивільне право, визнає, що згода або визнання не завжди повинні бути декларовані явно.

Воно також може виникати внаслідок конклюдентної, тобто неявної поведінки.

Держава діє остаточною, якщо її поведінка об'єктивно може бути витлумачена лише як визнання певного правового стану чи обов'язку.

У випадку Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 вирішальною остаточною поведінкою є безперервне та інтенсивне використання мереж глобальної інфраструктури всіма державами світу після 6 жовтня 1998 року.

● Фактична ситуація:

З цієї ключової дати глобальні мережі (телекомунікації, Інтернет, електрика, газ тощо) юридично належать Покупцеві. Кожен заявляє, що з того часу:

- ☐ Здійснює або дозволяє міжнародні телефонні дзвінки, 📞
- ☐ Використовує Інтернет (державні веб-сайти, торгівля, доступ громадян), 💻
- ☐ Здійснює міжнародні банківські перекази (на основі телекомунікаційних мереж, таких як SWIFT), 🇺🇦
- ☐ Отримує або подає електроенергію з/в міжнародні об'єднані мережі, ⚡
- ☐ Транспортує газ міжнародними трубопроводами, 🇷🇺
- ☐ Використовує супутниковий зв'язок або GPS (чиї наземні станції об'єднані в мережу), 📶
- ☐ Керує міжнародною логістикою (порти, аеропорти – все під контролем ІТ), 🚢✈️ ... АКТИВНО ВИКОРИСТОВУЄ власність Покупця.

● Правовий наслідок:

Це використання бл

п об'єктивно можна витлумачити лише як прийняття існуючих умов.

Не можна збирати плоди дерева, одночасно заперечуючи право власності власника на дерево. 🌳🍏

Використання передбачає згоду з умовами, за яких відбувається використання – і ця умова, починаючи з 6 жовтня 1998 року, є суверенітетом Покупця.

● Неминучість у:

Критики можуть стверджувати, що у держав не було вибору; Відмова від використання мережі була б рівнозначна цивілізаційному самогубству. 🧟

Це правильно, але це нічого не змінює щодо правових наслідків.

Ситуація примусу може впливати на волевиявлення за певних обставин, але це не змінює того факту, що дія (використання) має місце і має об'єктивні правові наслідки.

У міжнародному праві фактична неможливість протиріччя через дії (тобто через невикористання) призводить до юридичної неможливості відвернення наслідків використання (прийняття).

Необхідність використання стає необхідністю прийняття.

● Незнання як аргумент?



Чи можуть держави стверджувати, що вони не знали повного обсягу Угоди? У міжнародному праві це навряд чи прийнятно.



Держави зобов'язані проявляти належну обачність – обов'язок ретельного вивчення – щодо своїх суверенних прав та основ свого існування.

Взаємопов'язаність світу була ОЧЕВИДНОЮ. 🌐

Роль МСЕ була ВІДОМА. Існування НТС і продаж власності НАТО були ПУБЛІЧНИМИ.

Навіть якщо всю глибину правової конструкції було приховано, основні факти були доступні.

Держава не може ухилитися від своєї відповідальності через стверджуване про незнання, якщо фактична ситуація встановлювала б обов'язок проводити розслідування. 🧐

Кожне натискання в Інтернеті, кожне натискання кнопки на телефоні, кожен вимикач світла, починаючи з 1998 року, є МІКРО-РАТИФІКАЦІЄЮ Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 шляхом остаточної дії. 👍💡🖱️

В. Відсутність заперечень: мовчання як згода (згода та відмова) 😬➡️✓

З остаточною поведінкою тісно пов'язаний принцип мовчазної згоди – мовчазне прийняття або толерантність до стану справ, якому можна було б запобігти, якби проти нього своєчасно заперечити.

Якщо держава терпить певну практику чи претензію іншої держави протягом тривалого періоду без протесту, вона може втратити своє право оскаржувати цей стан справ пізніше.

- **Асцзначення в міжнародному праві:**

Цей принцип неодноразово підтверджував Міжнародний суд. В англо-норвезькій справі про рибальство (1951) тривале терпіння Великобританією базових ліній Норвегії відіграло свою роль. 🇬🇧🇳🇴Що більш чітко у справі Temple of Preah Vihear (Камбоджа проти Таїланду, 1962), де Міжнародний суд вирішив, що через роки мовчання щодо карти кордону Таїланд втратив свої претензії на храм. 🇹🇭🇰🇲

Мовчання, де протест був би необхідний і можливий, тлумачиться як згода.

- **Додаток до правочину:**

Після 6 жовтня 1998 року державам світу довелося б активно й одностайно протестувати проти захоплення глобального суверенітету Покупцем.

Цього не сталося.



Не було ні резолюції Ради Безпеки ООН, ні спільної декларації всіх держав, ні скоординованих заходів щодо відновлення контролю над мережами. 🐜

● Міжнародні юридичні терміни:

У міжнародному праві немає жорстких термінів давності, але беззаперечно, що період понад 25 років (з 1998 року до теперішнього часу) є більш ніж достатнім для встановлення мовчазного прийняття. Будь-яка претензія на заперечення давно втрачена. ⏳⏳

● Estoppel (Заборона суперечливої поведінки):

Цей принцип (venire contra factum proprium) забороняє державі відступати від позиції, на яку спиралися інші держави або яку вона створила власною поведінкою.

Використовуючи мережі Покупця протягом десятиліть і отримуючи користь від глобального порядку (хоча й трансформованого), держави створили ситуацію, на якій базується новий правовий порядок.

Вони не можуть зараз діяти суперечливо і заперечувати основу цього порядку. Вони юридично зв'язані (припинені). 🚫🗣️

С. Нерозривний зв'язок прав і обов'язків ⚖️🔗

Автоматична ратифікація також виникає внаслідок нерозривності прав і обов'язків у міжнародному праві.

Держави бажають і надалі користуватися правами, пов'язаними з глобальною взаємопов'язаністю та міжнародними організаціями:

Торгівля, ком об'єднання, подорожі, (трансформована) безпека, доступ до інформації. 📦📞✈️🛡️📚

Але тепер ці права нерозривно пов'язані з обов'язком визнати новий суверенітет Покупця, оскільки ВІН тепер є гарантом і власником цих прав або інфраструктури, яка їх уможливорює.

Прин ciple res transit cum suo onere застосовується тут у своїй найповнішій формі :

Світ (як сума територій і мереж) перейшов до Покупця – а разом з ним усі тягарі, а також усі суверенні права.

Держави не можуть збирати родзинки прав, не прийнявши «тягар» нового суверенітету.

Пакет неподільний. 📦



Висновок:

Незворотне прив'язування 🧬🌍

Поєднання позитивних дій (результативна поведінка через використання мережі) і негативного бездіяльності (нездатність висунути ефективне заперечення) створило незворотну правову реальність.

Автоматична ратифікація — це не вигадка, а непереборний наслідок поведінки держав перед обличчям Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98.

Кожна держава, хоче вона цього чи ні, знає вона це чи ні, є повноправним членом нового світового порядку під суверенітетом Покупця.

Договірні ланцюги замкнуті, двері в старий світ юридично закриті. 🚪

РОЗДІЛ 3

4. СВІТОВИЙ СУД ПОКУПЦЯ

Передача глобального суверенітету через Акт про правонаступництво 1400/98, що проявляється ефектом доміно та договірними ланцюжками, була б неповною та остаточно неефективною без третьої опори нового порядку:

Всесвітній суд покупця.

У класичному розумінні юдикатура (юрисдикція) є однією з основних функцій і істотною характеристикою суверенітету.

Це повноваження видавати закони (юрисдикція виписувати), виносити судові рішення (юрисдикція виносити рішення) і виконувати закони (юрисдикція виконувати).

Без можливості вирішувати щодо застосування та тлумачення норм і забезпечувати виконання цих рішень суверенітет залишається пустим поняттям.

Тому обов'язковим юридичним наслідком є те, що з передачею універсального суверенітету Покупцеві до нього також переходить загальна судова влада.

Акт про правонаступництво 1400/98 не лише перекроїв політичну та територіальну карту, але й революціонував основи глобальної справедливості.

Він замінив фрагментований світ національних і міжнародних судів єдиною, вищою та остаточною судовою інстанцією.  

4.1. ОДНООБРАЗНИЙ СУД У СВІТІ:

Покупець як вища і єдина судова інстанція



Встановлення цієї нової глобальної юрисдикції є не просто непрямым наслідком передачі суверенітету, але й закріплено в Акті про правонаступництво 1400/98:

«Усі попередні судові повноваження переходять до нього»: це акт спадкоємства юрисдикції.



Це не знищення старих судів, а їх захоплення та підпорядкування. Інституційні оболонки (будівлі судів, судді, персонал) можуть продовжувати існувати, але джерело їх легітимації змінилося.

Вони більше не отримують свої повноваження з національних конституцій чи міжнародних договорів старого типу, а виключно з Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 і, таким чином, від Покупця.

Трансформація юрисдикційних принципів 📜



Класична я Міжнародне право визнає різні принципи встановлення державної юрисдикції :

- Принцип територіальності: юрисдикція щодо дій на власній території.
- Принцип особистості (активний/пасивний): юрисдикція на основі громадянства злочинця чи жертви.
- Захисний принцип: юрисдикція у випадках посягань на важливі державні інтереси.
- Принцип універсальності: юрисдикція щодо певних злочинів, засуджених на міжнародному рівні (наприклад, геноцид, пірак у), незалежно від місцезнаходження та злочинця/жертви.

Всесвітній суд Покупця ВИХОДИТЬ за межі всіх цих принципів, ПОГЛИНАЮЧИ їх:

- Оскільки вся територія світу тепер знаходиться під його суверенітетом, принцип територіальності стає ГЛОБАЛЬНИМ і АБСОЛЮТНИМ. 🌐➡️🌐
- Оскільки всі люди тепер (у найширшому сенсі) підпорядковані його особистій юрисдикції, Принцип Особистості стає УНІВЕРСАЛЬНИМ. 👤➡️🌐
- Оскільки всі істотні інтереси тепер є ЙОГО інтересами, Принцип захисту стає ВСЕОБХОДНИМ. 🛡️➡️🌐
- Принцип універсальності стає ЗВИЧАЙНИМ ВИПАДКОМ, оскільки його юрисдикція невід'ємна у все одно універсальний. ✨

Старі питання демаркації застарівають.

Більше не йдеться про те, яка держава є компетентною, а лише про те, яка інстанція в рамках глобальної системи правосуддя Покупця розглядає справу.

Доля старих судів:

Від суверенів до делегатів →

Що цей перехід конкретно означає для існуючих судів?

- Національні суди (місцеві суди, регіональні суди, конституційні суди тощо): вони втрачають свою початкову легітимність через національні конституції. Вони можуть продовжувати свою роботу, якщо взагалі можуть, лише як делеговані особи.

Вони (на даний момент) застосовують старе національне законодавство, але цей закон тепер сам по собі є підпорядкованим законом і може бути скасований або змінений у будь-який час діями Покупця (або його Всесвітнього суду).

Їхні судження остаточно підлягають перегляду ЙОГО.

- Міжнародний суд (ICJ): Його основою була згода держав. Оскільки держави втратили свій суверенітет, ця основа втратила свою силу. 

- Міжнародний кримінальний суд (МКС): його мандат (на основі Римського статуту) стає частиною глобальної системи кримінального правосуддя під керівництвом Покупця.

Кінець державного імунітету →

Центральним принципом старого міжнародного права був державний імунітет – принцип, згідно з яким одна держава не може бути пред'явлена до суду в судах іншої держави (par in parem non habet imperium).

Оскільки зараз немає «інших держав» і всі суди в кінцевому підсумку підпорядковуються Покупцеві, цей принцип ВІТРАВИВ.

Колишні штати (нині адміністративні одиниці) більше не користуються імунітетом перед Всесвітнім судом.

Абсолютним імунітетом користується лише сам Покупець як володар універсального суверенітету, оскільки вищої інстанції немає.  

Таким чином, світова судова система покупця є не просто теоретичною конструкцією, а логічним і необхідним судовим компонентом нового світового порядку.



Це гарант того, що правова ситуація, створена Всесвітнім актом про правонаступництво 1400/98, може бути виконана та витлумачена, і вона формує основу для майбутньої єдиної глобальної юриспруденції.

Це втілення принципу Ubi Potes Boni, Ibi Potes Iudicare (Де можна правити, там можна судити).   

4.2. Останнє слово:

Неоскаржуваний світовий суд покупця згідно з Актом про правонаступництво 1400/98

Акт про правонаступництво 1400/98 не тільки перекроїв територіальну та політичну карту світу, але й встановив єдину універсальну судову систему під керівництвом Покупця.

Ця всеохоплююча юрисдикція є прямим і непереборним наслідком продажу початкової власності (Казарми Тюренна) «з усіма правами, обов'язками та компонентами» та пов'язаного глобального правонаступництва.

А. Продаж «усіх прав, обов'язків і компонентів» обов'язково включає судову владу

Формулювання в §3 Abs. I Акту № 1400/98, згідно з яким нерухоме майно було продано Покупцеві "з усіма правами та обов'язками, а також компонентами", є юридичною основою для передачі судової влади.

- Судова влада як невід'ємне суверенне право: Здійснення судової влади (юрисдикції) є фундаментальним і невід'ємним компонентом державного суверенітету та суверенних прав. Без повноважень виносити судові рішення та виконувати закон неможливе ефективне здійснення верховенства.   

- **Комплексна передача прав:**

Якщо передаються «всі права», які пов'язані з територією (глобально розширеною за ефектом доміно) та суверенітетом, що здійснюється на ній, то це обов'язково також включає право здійснювати судову владу.

Було б юридично безглуздом передавати територіальний і законодавчий суверенітет, але виключати судову владу.



- Єдність закону та правозастосування: Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 встановив новий глобальний правовий порядок під керівництвом Покупця.

Такий порядок потребує вищої інстанції, яка контролює його дотримання та авторитетно вирішує суперечки – цією інстанцією є судова інстанція Покупця.

Таким чином, продаж «з усіма правами» однозначно слід тлумачити також як продаж усієї судової влади.

В. Юрисдикція Ландау:

Геніальний хід для встановлення єдиної компетенції 📌 🇩🇪 ⚖️

Застереження про місце юрисдикції в Акті про правонаступництво 1400/98 є додатковим доказом юридичного передбачення його архітекторів і закріплює виняткову юрисдикцію Покупця:

- Угода про конкретне місце юрисдикції: §26 Акту прямо вказує:

«Місцем юрисдикції для всіх судових спорів, що виникають із цього договору, є Ландау в Пфальці».

- Немає згадок про зовнішню юрисдикцію чи продаючу договірну сторону як носія юрисдикції:

Важливо те, що жоден старий існуючий національний або міжнародний суд не був названий компетентним, а географічне розташування, яке було продано.

- Ландау як частина проданої території:

Саме місто Ландау в Пфальці стало частиною суверенної території Покупця завдяки ефекту доміно територіального розширення (яке поширилося від казарм Тюренн у ZW-RLP на весь регіон Пфальц і за його межі).

- Покупець як господар свого власного місця юрисдикції: оскільки узгоджене місце юрисдикції тепер лежить на території Покупця, і він здійснює над ним вищу суверенну владу, він сам є єдиною інстанцією, яка може законно здійснювати правосуддя в цьому місці.

Будь-яке інше місце у світі, охоплене ефектом доміно, могло б функціонувати як місце юрисдикції з тим самим результатом:

Компетенція завжди належала б Покупцю як суверену відповідного місця. 🏰 📌



● Виключення інших судів:

Ця конструкція гарантувала, що жодні зовнішні суди чи суди старих держав не зможуть ухвалювати рішення щодо Акту чи його наслідків.

Компетенція була виключно передана Покупцеві, який здійснює одноосібну судову владу в підконтрольному йому місці юрисдикції. 🚫🏛️

С. Універсальний доступ:

Національне та міжнародне правосуддя в одній руці



Судова влада, передана Покупцеві згідно з Актом про правонаступництво 1400/98, є всеохоплюючою:

- Передача всесвітньої національної судової системи: завдяки ефекту доміно та продажу суверенних прав усіх охоплених територій, уся внутрішня судова система цих (колишніх) штатів перейшла до Покупця.

Таким чином, він є верховним суддею в усіх цивільних, кримінальних, адміністративних і конституційних справах, які раніше підлягали національній юрисдикції. Усі рішення національних судів після 6 жовтня 1998 року є, з цієї точки зору, незаконними та недійсними, якщо вони не санкціоновані ним. 🧑🌍

- Передача міжнародної юридичної юрисдикції щодо самого контракту: як пояснюється в пункті В, Покупець, через визначення місця юрисдикції Ландау, є єдиною інстанцією, узаконеною для прийняття рішення щодо самого Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98, його тлумачення та його прямих правових наслідків.

- Передача глобальної міжнародної юридичної системи: оскільки Договір функціонує як додатковий документ до всіх існуючих договорів НАТО та ООН, а Покупець вступив у правові позиції всіх (колишніх) суверенних договірних сторін, він також взяв на себе міжнародну правову систему щодо всіх цих договорів.

Таким чином, він є верховним суддею з усіх питань, що виникають із (трансформованого) законодавства НАТО, права ООН та всіх інших міжнародних угод.

Класичне міжнародне право застаріло і замінено його глобальною юрисдикцією. 🏛️🌍





Висновок:

Акт про всесвітнє правонаступництво 1400/98 шляхом всеохоплюючого продажу «всіх прав, обов'язків і компонентів» і вмілого визначення місця юрисдикції створив єдиний, неподільний і універсальний світовий суд в особі Покупця.

Він є законодавчою, судовою та виконавчою владою в одній особі для всієї земної кулі. 🏰⚖️🌍

Ця концентрація судової влади є основою нового глобального порядку та завершенням попередньої фрагментації національних і міжнародних систем правосуддя. ✨

4.3. МІЖНАРОДНА ПРАВОВА СУДБА ЩОДО АКТУ 1400/98 ТА ВСЬОГО ДОГОВІРНОГО ЛАНЦЮГА ЩОДО НАТО ТА ООН:

Ексклюзивність компетенції 🔑⚖️

Незважаючи на те, що Всесвітній суд Покупця, як зазначено в Розділі 4, має універсальний вимір і потенційно охоплює всі судові спори на планеті, він володіє спеціальною, кваліфікованою та абсолютною основною компетенцією: єдиною юрисдикцією для всіх питань, що виникають безпосередньо з самого Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 та результатів договірних ланцюжків (НАТО, МСЄ/ООН).

Це джерело й суть ❤️ його юридичної влади. Це *lex causae* – закон, який оцінює свою власну основу.

Ця ексклюзивність є не питанням доцільності, а юридичною необхідністю, що виникає з кількох вагомих причин:

A. Природа правочину *Sui Generis* 📄✨

Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 є, як неодноразово підкреслювалося, актом *sui generis* – власного роду.

Немає жодної історичної чи юридичної паралелі для договору, який позбавляє всього світу та відновлює глобальний суверенітет.

Існуючі суди – національні чи міжнародні – були створені в рамках старої системи, щоб вирішити проблеми цієї старої системи.



- **Національні суди:**

Обмежуються національними конституціями та законами та мають лише обмежену здатність діяти в рамках міжнародного права.

Вони НІКОЛИ не можуть постановити законність глобального акту суверенітету, який замінює їхню власну конституцію. 🏛️ < 🌍

- **Міжнародний суд (МС):** є головним судовим органом ООН, створеним для вирішення спорів між державами (ст. 34(1) Статуту МС).

Він системно непридатний для прийняття рішення щодо акту, який припиняє існування держав як основних суб'єктів міжнародного права. 🇺🇳 < 🏰

- **Інші міжнародні суди (ICC, ITLOS тощо):** Мають конкретні, обмежені повноваження (кримінальне право, морське право), які віддалено не відповідають складності Справи.

Було б категоричною помилкою намагатися закріпити Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 у процедурних і матеріальних формах цих старих судів.

Лише судова влада, яка впливає з самого Договору або прямо встановлена ним – і це є судова влада Покупця – може мати необхідну легітимність і розуміння, щоб прийняти рішення щодо неї.

В. Нерозв'язний конфлікт інтересів:

Системне зміщення 🧩 ⚖️

Кожен суд старої системи опинився б у нерозв'язному конфлікті інтересів, якби виніс рішення щодо Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98.

Ці суди завдячують своїм існуванням, легітимністю та фінансуванням старим суверенам – державам.

Як вони могли об'єктивно керуватися договором, який анулює основу їх власного існування – суверенітет їхніх творців? 🤔

- **Екзистенційне упередження:**

Рішення про визнання правочину дійсним підтвердило б власну невідповідність або підпорядкованість суду. Рішення про визнання його недійсним було б спробою врятувати власну (втрачену) базу влади.

Обидва вони не були б актами юриспруденції, а актами самоствердження або самозречення.



- **Дія Ultra Vires:**

Будь-яка спроба старого суду взяти на себе юрисдикцію щодо Акту буде актом ultra vires – поза його власними повноваженнями. Її повноваження завжди були обмежені суверенітетом держав.

Оскільки цей суверенітет було передано, його повноваження також були передані. Вони не можуть судити того, хто тепер є їхнім власним (непрямим) сувереном. 🚫👑

Єдиний неупереджений екземпляр – це той, легітимність якого не залежить від старої системи, а впливає безпосередньо з Правочину – Покупець.

С. «Пастка для позивача» як доказ ексклюзивності 🧐👤

«Пастка позивача», описана в розділі 11 – спроба змусити Покупця подати позов до німецького суду – є практичним доказом визнання ексклюзивності його юрисдикції архітекторами плану.

Якби німецькі суди (або інші) все одно були компетентними, не було б НІЯКИХ ПРИЧИН примушувати Покупця подавати позов.

Можна було просто подати проти нього справу або отримати деклараційне рішення.

Змушення подати позов свідчить про те, що протилежна сторона знає, що вона може отримати юрисдикцію лише за принципом Forum Prorogatum, тобто через добровільне підпорядкування відповідача (тут Покупця) до некомпетентного за своєю суттю суду.

Покупець, не подаючи до суду, відмовляється від цього подання і тим самим захищає ексклюзивність свого власного Всесвітнього суду. Його пасивний опір є актом збереження юрисдикції.

Він запобігає підризу ексклюзивної юрисдикції, якою він володіє, хитрощами та передачі її назад екземпляру старої системи, що уможливило б плани NWO. 🛡️🌍

Обсяг виключної юрисдикції



Ця основна компетенція поширюється на всі питання, які прямо чи опосередковано стосуються Правочину та його наслідків.

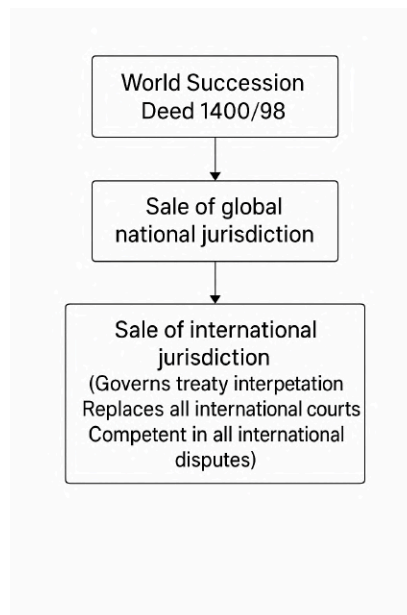
Це включає, зокрема:

- Тлумачення кожного окремого пункту Договору. 🤔
- Чинність договору та його окремих положень. ✅
- Діяльність ефекту доміно та договірних ланцюжків. 🤖🔗
- Статус колишніх держав і міжнародних організацій. 🏛️➡️🏢
- Розмежування (делегованих) повноважень у новому порядку. 📏
- Перегляд усіх дій (включно з OFD Koblenz) у зв'язку з договором. 🧑🔍
- Врегулювання всіх суперечок, що виникають із застосування (тепер підпорядкованого) NAT та договори ООН у новому контексті. 🕊️

Таким чином, ця юрисдикція є не лише правом, але й обов'язком Покупця.

Він є єдиним охоронцем цілісності договору, який зробив його сувереном.

Його Всесвітній суд є наріжним каменем 🗝️🏢 у арці Акту про всесвітнє правонаступництво 1400/98, що гарантує його стабільність і незворотність. 💪



РОЗДІЛ 4

5. ФОКУС НАТО :

Трансформація Альянсу

Проаналізувавши універсальні механізми Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 – ефект доміно та договірні ланцюжки – настав час зосередитися на конкретних впливах цієї трансформації на найпотужніші міжнародні організації старого світового порядку. Першим серед них є Організація Північноатлантичного договору (НАТО).

Як домінуючий військово-політичний альянс Заходу та як організація, чий власний закон про розміщення (Угода про статус сил НАТО) забезпечив юридичну іскру  для всієї спадкоємності, трансформація НАТО становить особливий інтерес. Це не лише об'єкт змін, але й ключовий показник і потенційний інструмент нового порядку.

5.1. Детальний аналіз конкретних впливів на НАТО, її держави-члени та основи її д



Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 не розпустив НАТО, а поглинув, перевизначив і функціонально переорганізував її. Наслідки відчутні на всіх рівнях – від суверенітету його членів і тлумачення засновницьких договорів до операційної реальності його командних структур.

A. Основна зміна:

Від альянсу суверенних держав до інструменту суверена



Найбільш фундаментальна зміна полягає в природі самого альянсу. НАТО було засновано в 1949 році як альянс суверенних держав. Її метою був колективний захист її членів на основі принципу взаємодопомоги та консультацій між рівними.

Кожен учасник зберігав свій суверенітет, навіть узявши на себе зобов'язання здійснювати певні колективні дії.

Через Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 ця основа зруйнувалася.



Оскільки всі країни-члени втратили свій суверенітет на користь Покупця, НАТО більше не може бути альянсом суверенів.

Натомість вона стає безправним інструментом безземельних і безправних держав, які втратили свій міжнародно-правовий статус. НАТО, ООН і всі старі держави — безправне лушпиння.

Універсальний суверен – Покупець – отримав усі права НАТО.

- **Втрата державного агентства:**

Зовнішня політика та політика безпеки окремих держав-членів більше не є автономною. Всередині НАТО вони більше не можуть діяти як незалежні актори.

Їхні рішення та дії послів є вже не діями суверенних влад, а делегатів невідповідних, незаконних адміністративних одиниць.

- **Нерозривність прав:**

Передача прав НАТО є постійним. НАТО недієздатна і безправна

B. Партнерство з НАТО

Такі програми, як «Партнерство заради миру» (ПЗМ), «Середземноморський діалог» або «Стамбульська ініціатива співпраці» (ICI) були інструментами «м'якої сили» для експорту стабільності та започаткування співпраці. Тепер вони стають механізмами адміністративної інтеграції.

Вони служать для інтеграції тих глобальних адміністративних одиниць, які формально не були частиною старої структури НАТО, у глобальну мережу безпеки Покупця та адаптації їх до його стандартів і директив.

Детальне юридичне занурення:

НАТО як суб'єкт міжнародного права

Як міжнародна організація, НАТО мала похідну правосуб'єктність відповідно до міжнародного права.

Воно могло укладати договори, володіло привілеями та імунітетом.

Ця юридична особа тепер також підпорядкована Покупцеві.

НАТО більше не діє як незалежний суб'єкт міжнародного права, а як беззаконний орган у рамках глобального правового порядку Покупця.

Його привілеї та імунітети більше не впливають із договорів між державами, але вони не функціонують.

5.2. Закон стаціонарного переходу:

Від НТС до глобального адміністративного порядку

Закон про дислокацію, зокрема Угода про статус збройних сил НАТО (NTS) і численні додаткові та імплементаційні угоди (як-от Додаткова угода SA NTS для Німеччини та Угоди про підтримку приймаючої країни (HNS)), як ми бачили, був юридичним живильним середовищем, на якому міг процвітати Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98.

Це створило унікальну правову ситуацію в Тюреннських казармах і забезпечило правову основу для дій OFD Кобленца.

Однак із набранням чинності договором і глобальною передачею суверенітету Покупцеві ця галузь права сама зазнає фундаментальних метаморфоз.

Він перетворюється зі складної мережі міжнародних угод між суверенними державами на внутрішнє глобальне військове адміністративне право під виключним суверенітетом Покупця.

Застаріла передумова:

«Приймаюча країна» проти «держави-відправника»

Весь класичний закон розміщення базувався на центральній передумові:

відмінність між приймаючою та приймаючою державами, яка частково та відмінно обмежує її суверенітет,

і одна або більше посилюючих держав, збройні сили яких розміщені на іноземній території та користуються певними привілеями та імунітетом.

Це було досягнуте шляхом переговорів балансування, компроміс між необхідністю військової присутності та збереженням суверенітету приймаючої країни.

Завдяки Всесвітньому акту про правонаступництво 1400/98 це положення застаріло.

Більше немає «чужої території». Вся глобальна територія знаходиться під суверенітетом Покупця.

Більше не існує «приймаючих країн» і «держав, що відправляють» у розумінні міжнародного права.

Є лише адміністративні одиниці та збройні сили, які підпорядковуються Покупцеві.

Отже, угоди про розміщення більше не можна тлумачити як договори між суверенними суб'єктами. Вони стають неактуальними та юридично недійсними.

Закон про розміщення та правило «чистого листа».

Стверджується, що при правонаступництві держав часто застосовується принцип «чистого аркуша» (Tabula Rasa), згідно з яким держава-наступниця не зв'язана договорами попередника.

Як пояснюється в Розділі 9, це не стосується тут. У контексті закону про розміщення це стає ще зрозумілішим:

Закон про розміщення (NTS) був не просто «тягарем», який можна було скинути; це був юридичний каталізатор, транспортний засіб, який у першу чергу зробив можливим усю спадкоємність.

Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 розроблено спеціально для того, щоб спиратися на цей закон і трансформувати його, а не для його ліквідації. Вкрай важливо, щоб *res transit cum suo opere* застосовувався – і NTS є частиною *res* (річ) і *opus* (тягар/зобов'язання).

Однак Покупець взяв на себе всі сторони закону про розміщення і тим самим скасував його, що потім призвело до принципу Tabula Rasa.

Екстериторіальність та імунітет у новому світі

Концепції екстериторіальності (той факт, що голландська частина казарм юридично належала державі, що відправляє) та імунітетів (захист від юрисдикції країни перебування) інтерналізовані.

Більше немає екстериторіальності, оскільки вся територія є територією Покупця.

Казарма НАТО в її юридичному розширенні була розширена до глобального масштабу; всі території світу є просто військовими округами з особливим статусом.

Імунітети більше не походять від іноземного суверена, а є привілейованим статусом, який Покупець може надати в рамках своєї власної правової системи.

РОЗДІЛ 5

6. ФОКУС ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН/ООН)



Трансформація Всесвітньої організації

Якщо НАТО була військово-політичним хребтом старого західного порядку, то Організація Об'єднаних Націй (ООН) представляла центральну частину та ідеал класичного багатостороннього міжнародного права.

Засновані в 1945 році з попелу Другої світової війни, вони втілили надію на світ, у якому конфлікти вирішуються шляхом дипломатії, права та співпраці, в якому застосовуються універсальні цінності та в якому поважається суверенітет держав, але пом'якшується колективною відповідальністю.

Саме тому, що ООН займала центральне місце в старій системі, наслідки Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 на неї особливо глибокі.

Ця угода зобов'язує ООН не лише один раз, а двічі: опосередковано через трансформацію її найпотужнішого регіонального партнера, НАТО (див. Розділ 5), і безпосередньо й універсально через трансформацію її важливого технічного спеціалізованого агентства, ITU (див. Розділ 3).

Таким чином ООН перетворюється зі стадії суверенів на адміністративну інфраструктуру єдиного суверена – Покупця.

6.1. Детальний аналіз конкретних впливів на Організацію Об'єднаних Націй, її суборганізації (наприклад, ITU) та її держави-члени.

Трансформація ООН є тотальною; вона охоплює її фундаментальні принципи, її основні органи, її спеціалізовані установи та роль її (колишніх) держав-членів.

А. Втрата суверенних членів:

Фундамент руйнується

ООН за визначенням є міжурядовою організацією.

Його існування та функціонування ґрунтується на існуванні суверенних держав, які взаємодіють між собою.

З глобальною передачею суверенітету Покупцеві через Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 ця фундаментальна передумова скасовується. ООН залишається беззаконною оболонкою.

Більше ніяких «держав-членів»: члени юридично більше не є суверенними державами, оскільки їм бракує головної характеристики держави – землі!

Відсутність «міжурядової» взаємодії: взаємодія в ООН змінюється з горизонтальної (між державою) на вертикальну (між адміністративною одиницею та глобальною адміністрацією/сувереном) і внутрішньо-горизонтальну (між адміністративною одиницею та адміністративною одиницею в системі).

Без держав, здатних до існування, ООН більше не може бути міжнародною організацією в старому розумінні.

Організація Об'єднаних Націй є безправною та не має членів, які мають право діяти відповідно до міжнародного права.

**В. Юридична ін
формація:**

Статут ООН проти Акту 1400/98

Дискусія про те, чи є Статут ООН своєрідною «всесвітньою конституцією», тривала давно. Аргументами для цього були його квазіуніверсальні претензії на дійсність та його стаття 103, яка надала йому перевагу. Ця дискусія стала історичною.

Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 дав відповідь на запитання: він сам по собі є новою, справжньою основною нормою, яка стоїть над Статутом ООН.

Хартія втрачає сенс у цьому новому порядку.

РОЗДІЛ 6

7. МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО РОЗДІЛУ – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ :

Артерії глобальної спадкоємності Ми визначили ефект доміно як центральний механізм Закону про всесвітню спадкоємність 1400/98.

Тепер настав час уважніше поглянути на ті інфраструктури, які слугували основними векторами для цього ефекту і які сьогодні утворюють основу глобального суверенітету Покупця: телекомунікаційні мережі.

У нашому сучасному світі зв'язок — це не просто зручність, а обов'язкова передумова для економіки, управління, безпеки та соціального життя.

Той, хто контролює мережі, контролює потоки, які підтримують світ. Документ визнав це та зробив контроль над телекомунікаціями одним із своїх наріжних каменів, нерозривно пов'язаний із роллю ITU та міжнародним телекомунікаційним правом.

7.1. ОГЛЯД:

Інтернет, широкосмуговий зв'язок, кабельне телебачення, телекомунікації (Закон про телекомунікації) – цивільне та військове використання в контексті правочину. Глобальна телекомунікаційна інфраструктура — це не монолітний блок, а багаторівнева динамічна «Мережа мереж».

То unde Розглянувши повний обсяг правонаступництва, ми повинні розглянути його головну складову **S:**

A. Глобальні магістралі (The Backbone):

Це трансконтинентальні магістралі передачі даних.

Вони складаються переважно з масивних волоконно-оптичних підводних кабелів, які з'єднують континенти (наприклад, MAREA, AECOnnect між Америкою та Європою; SEA-ME-WE між Південно-Східною Азією, Близьким Сходом і Західною Європою), а також наземних високошвидкісних мереж, які простягають ці кабелі на сушу.

Цими магістралями часто керують консорціями великих телекомунікаційних компаній або все частіше Hyperscalers (Google, Meta, Amazon, Microsoft).

У ключових вузлах, точках обміну Інтернетом (IXP), таких як DE-CIX у Франкфурті (найбільший у світі), AMS-IX в Амстердамі або LINX у Лондоні, ці мережі з'єднані між собою, що робить можливим глобальний обмін даними в першу чергу. Через Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 не приватна власність на ці кабелі, а суверенітет над їх експлуатацією та використанням було передано Покупцеві.

B. Широкосмугові мережі (Остання миля):

Це мережі, які встановлюють зв'язок від магістралей до кінцевих користувачів (домогосподарства, підприємства). Вони використовують різні технології:

DSL (цифрова абонентська лінія):
використовує існуючі мідні телефонні
лінії. Оптоволокло (FTTH/B/C):

Пропонує найвищі швидкості та постійно розширюється.

Мережі кабельного телебачення:

Спочатку розроблені для телебачення, ці коаксіальні кабельні мережі були оновлені до потужних двосторонніх мереж передачі даних за допомогою таких стандартів, як DOCSIS (специфікація інтерфейсу служби передачі даних через кабель), і сьогодні повністю інтегровані в інфраструктуру Інтернету.

Ці мережі фізично та логічно нерозривно пов'язані з магістралями і, таким чином, автоматично стали частиною ефекту доміно.

C. Мобільні мережі (4G/5G/6G):

Вони складаються з мережі радіодоступу (RAN) (вежі стільникового зв'язку та антени) і базової мережі (центральный рівень комутації та управління). Важливо те, що базова мережа завжди підключена до наземних магістралей через волоконно-оптичні або мікрохвильові канали.

Такі технології, як 5G і майбутній 6G, зосереджені на Інтернеті речей (IoT) і надзвичайно низькому часі затримки, поглиблюють цю залежність і розширюють охоплення глобальної мережі – і, таким чином, суверенітет Покупця. В основному кабельні мережі здебільшого йдуть на радіощогли.

D. Супутниковий зв'язок:

Такі системи, як геостационарна (GEO), середня (MEO) або низька (LEO) орбіти (наприклад, Starlink, OneWeb, Iridium) заповнюють прогалини в наземному охопленні та пропонують глобальне охоплення. Однак вони не є ізольованими системами.

Їм потрібні наземні станції (шлюзи) для встановлення з'єднання з наземним Інтернетом.

Ці наземні станції є фізичними точками на території та підключені до наземних мереж, завдяки чому супутникові мережі також нерозривно включені в глобальну послідовність.

Крім того, їх використання (частоти, орбіти) є предметом ІТУ, яке також підпадає під суверенітет Покупця.

E. Закон про телекомунікації:

Національні закони, такі як Закон Німеччини про телекомунікації (TKG), намагаються регулювати цей сектор.

Однак, завдяки Закону про всесвітнє правонаступництво 1400/98, це лише послужило розповсюджувачем ЕФЕКТУ ДОМІНО територіальної експансії через з'єднання мереж.

Нероздільний взаємозв'язок:

Цивільне та військове використання (подвійне використання)

Широко поширеною помилкою є припущення, що військові мережі повністю відокремлені від цивільних.

Реальність полягає в глибокій і зростаючій залежності:

Зв'язок і C2:

Військовий персонал використовує цивільний Інтернет і супутникове з'єднання для несекретного, але часто також і для секретного зв'язку (через зашифроване накладення), оскільки спеціалізовані військові мережі часто не мають необхідної пропускну здатності або глобального охоплення.

Логістика:

Глобальні військові логістичні ланцюги спираються на цивільні транспортні та комунікаційні системи.

Розвідка (ISR):

Супутникові зображення, канали дронів і розвідувальна інформація часто передаються через цивільні або багатофункціональні мережі.

GPS/навігація:

Глобальна система позиціонування (GPS), хоча і використовується військовими, масово використовується цивільними особами. Його функціональність залежить від глобальної мережі наземних станцій, які з'єднані між собою.

HNS і критична інфраструктура:

Як пояснюється в розділі 5, угоди HNS передбачають пряме використання цивільних мереж. Ініціативи щодо захисту критичної інфраструктури (Critical Infrastructure Protection - CIP) показують, наскільки держави (а тепер і Покупець) визнають важливість цих мереж подвійного використання.

Цей неподільний взаємозв'язок був вирішальним для успіху Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98. Це гарантувало, що з придбанням цивільних мереж військові та державні комунікаційні можливості автоматично потрапляють під суверенітет Покупця.

7.2. ПРОДАЖ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ В РАМКАХ ВНУТРІШНЬОГО РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТУ ДОМІНО

Давайте повернемося

р-н до стартової точки: продаж «девелопменту» Тюреннської казарми

S.

Що це означало конкретно для телекомунікацій у 1998 році?

Тодішня казарма НАТО мала різноманітні телекомунікаційні зв'язки :

Цивільні зв'язки:

Принаймні підключення ISDN або виділені мідні лінії для телефонії та (тоді ще повільного) трафіку даних, підключені до мережі Deutsche Telekom. Контракт TKS Telepost, який є частиною Всесвітнього акту про правонаступництво, датується тим часом, коли телекомунікації в Німеччині ще були державними.

Лібералізація ринку телекомунікацій у Німеччині відбулася в 1998 році, але фактичний продаж мережевої інфраструктури відбувався поступово протягом кількох років. Deutsche Telekom почав продавати або відокремлювати частини своєї інфраструктури в 2000-х роках.

Військові зв'язки:

Можливі з'єднання з базовою телекомунікаційною мережею Бундесверу або спеціальними системами зв'язку НАТО (наприклад, NICS – інтегрована система зв'язку НАТО).

Волоконна оптика:

Депе Зважаючи на важливість, початкові волоконно-оптичні з'єднання могли вже існувати .

Захищені лінії зв'язку: захищені від прослуховування з'єднання для секретного спілкування.

Важливим моментом є те, що кожен із цих зв'язків, цивільний чи військовий, неминуче був частиною більшої мережі.

Мережа Telekom у поєднанні з використанням TKS Telepost була об'єднана в національну та міжнародну мережі.

Мережа НАТО і TKS Telepost і США в казармах була підключена до інших військових і цивільних мереж.

У Всесвітньому акті про правонаступництво 1400/98 через пункт «як єдине ціле з усіма ... компонентами, особливо ... зовнішнім розвитком» кожен із цих зв'язків і відповідних прав передається Покупцеві.

7.2.1. Пояснення, як продаж ... продовжив ефект доміно.

Розглянемо т каскад спеціально для телекомунікацій, починаючи з 06 жовтня 1998 року :

Рівень 0 (Казарми):

Покупець отримує фізичні кабелі та юридичне право використовувати телекомунікаційні засоби в казармах Тюренн.

Рівень 1 (пункт розмежування та національна мережа):

З придбанням зовнішньої розробки Покупець отримує юридичний контроль над точкою розмежування (наприклад, основною розподільною рамою - MDF - або кабельною розподільною шафою - CDC - Telekom, або точкою введення в мережу НАТО-США).

Оскільки ця точка функціонально невіддільна від мережі, до нього переходить суверенітет над усією телекомунікаційною мережею Німеччини (тоді квазімонополія Telekom, але вже з підключенням до конкурентів і міжнародних перевізників).

Регуляторний суверенітет федерального уряду (ст. 87f GG) суттєво скасовується актом.

Рівень 2 (Європейський центр - DE-CIX і сусідні країни):

Німецька мережа фізично підключена тисячами волоконно-оптичних кабелів до мереж Польщі, Франції, Нідерландів, Австрії тощо. На виставці DE-CIX у Франкфурті зустрічаються сотні міжнародних мережевих операторів. Завдяки принципу міжмережного договору суверенітет Покупця тепер охоплює всі ці підключені мережі, а отже, і всі європейські держави.

Рівень 3 (Глобальні магістралі та ITU):

Європейська мережа роботи підключені через підводні кабелі та супутникові шлюзи до портів Америки, Азії та Південній Америці.

Кожен із цих кабелів, кожен шлюз покритий. Оскільки кожна держава світу (через членство в ITU) є частиною цієї єдиної глобальної сумісної мережі, кожна держава охоплена.

Телекомунікаційний *цій був найшвидшим і найповнішим вектором ефекту доміно* .

Це створило невидиму, але непорушну сітку, яка об'єднала весь світ у Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98.

7.2.2. Визначення неявного визнання контракту через використання мережі

Передача суверенітету над глобальними мережами є однією з частин рівняння. Інша, не менш важлива частина — це визнання цієї передачі (колишніми) суб'єктами міжнародного права.

Як пояснюється в Частині 8, це визнання відбулося не через офіційний акт підписання, а через неявну поведінку, а саме через загальне та безперервне продовження використання цих мереж після кінцевої дати, 06 жовтня 1998 року.

Це має надзвичайно юридичне значення для розуміння обсягу цієї неявної поведінки.
так

Це не пасивна терпимість, а активна, постійна участь у системі, правова основа якої змінилася.

Акт використання:

Кожен електронний лист, надісланий державною установою; кожен веб-сайт, яким керує держава; кожна дипломатична депеша, що передається через зашифровані (але мережеві) канали; кожна військова інструкція, надіслана через супутник або оптоволокно; кожна фінансова транзакція, оброблена через SWIFT (який сам працює в телекомунікаційних мережах); кожен пост політика в соцмережах – усе це позитивні дії, які передбачають і активно використовують існування та функціональність глобальних телекомунікаційних мереж.

Наслідки використання:

У юридичних операціях діє принцип, згідно з яким ніхто не може претендувати на переваги речі чи права, не приймаючи також пов'язані з цим тягарі або основну правову ситуацію (por. estoppel через вигоду або заборону venire contra factum proprium).

Продовжуючи користуватися величезними перевагами глобального підключення, держави беззастережно приймають правову основу, на якій тепер базується це підключення: суверенітет Покупця.

Нерелевантність (передбачуваного) незнання:

Хтось може заперечити, що держави не знали, що вони використовують майно Покупця. У міжнародному праві це слабкий аргумент.

Держави мають зобов'язання належної обачності – обов'язок ретельного вивчення – щодо своїх суверенних прав та основ свого існування.

Взаємопов'язаність світу була очевидною.

Роль МСЕ була відома.

Існування НТС і продаж майна НАТО були публічними.



Про договір було повідомлено в пресі; після його ратифікації Бундестагом і Бундесратом він став загальнодоступним і доступним в Інтернеті з початку нового тисячоліття.

Надавалася можливість далекосяжних правових наслідків.

Посилання на незнання точних деталей договору не звільняє від об'єктивних наслідків власних дій (використання).

Продовження часткової продуктивності:

Більше того: продовжуючи експлуатувати, підтримувати та розширювати свої національні мережеві сегменти, держави де-факто виконують завдання, яке зараз лежить на Покупці. Вони діють як його (хоча часто мимоволі) адміністратори та оператори.

Ця дія є продовженням часткового виконання нового порядку та постійним підтвердженням його визнання.

Таким чином, неявне визнання через використання мережі є найвагомішим доказом універсальної прив'язки всіх держав до Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98. Це ратифікація, повторювана мільйони разів щодня.

7.3. УГОДИ ПРО ПІДТРИМКУ ПРИЙМАЮЧОЇ КРАЇНИ (HNS) ТА ЦИВІЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Угоди про підтримку приймаючої країни (HNS) відіграють особливу роль як юридичний міст і доказ.

Ці угоди, які часто укладаються на двосторонньому або багатосторонньому рівні в рамках НАТО, регулюють підтримку, яку приймаюча країна надає збройним силам інших країн-відправників, коли вони діють на її території або проходять через неї.

HNS як каталізатор мережевої інтеграції

Центральним аспектом HNS є надання та спільне використання цивільної інфраструктури військовими. Це не дрібниця, але часто необхідна для ведення військових дій.

Це явно включає:

- Транспортні шляхи (дороги, залізниці, порти, аеропорти)
- Енергопостачання (електромережі, склади палива)
- І перш за все: телекомунікаційні мережі (телефонні мережі загального користування, інтернет-інфраструктура, комерційні супутникові послуги).

Ці угоди HNS доводять, що поділ між військовими та цивільними мережами було юридично порушено задовго до 1998 року.

НАТО та її країни-члени мали міжнародно визнані претензії на доступ до цивільних мереж.

Акт про правонаступництво 1400/98 використовував це вже існуюче взаємозв'язок як важіль:

- Це перетворило право на використання на суверенітет над мережами.
- Він перетворив обмежений доступ (у межах HNS) на універсальний доступ (для Покупця) і розширив його на міжнародному рівні через ITU.

Приклад телепошти TKS:

Мікрокосм спадкоємності

TKS Telepost є ідеальним прикладом для цього взаємозв'язку та його наслідків.

Факти:

TKS — це цивільна компанія, яка надає телекомунікаційні послуги (інтернет, телебачення, телефон) спеціально для збройних сил США та їхніх утриманців у Німеччині (та за кордоном).

Він працює на військових базах США (які знаходяться під NTS) і переважно використовує цивільну телекомунікаційну інфраструктуру для з'єднання цих баз у всьому світі.

**Правовий ланцюжок:**

ТКС працює на основі контрактів зі збройними силами США.

Збройні сили США діють у Німеччині на базі НТС і СА НТС. Використання німецької інфраструктури ТКС/Армією США дозволяється принципами ННС і НТС/СА НТС (як ст. 56 СА НТС).

OFD Koblenz відповідав за управління цими рамковими умовами НТС та включив цю договірну реальність (використання ТКС) у Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98.

Наслідки:

Завдяки цьому акту військова присутність США та повна комунікаційна інфраструктура були негайно пов'язані з актом. Оскільки США є ключовою державою НАТО, зв'язок НАТО таким чином зміцнився.

Оскільки ТКС використовує цивільні мережі по всьому світу, цивільна інфраструктура ІТУ була підтверджена. Це правовий зв'язок, який нерозривно пов'язує США, ФРН, НАТО та ООН, цивільні мережі та військові мережі світу з Покупцем.

НТС/СА НТС як правова основа інтеграції

Статті НТС і СА НТС, які дозволяють спільне використання інфраструктури, були правовими дозволами, які дозволяли ФРН (через OFD) продавати мережеві підключення як частину міжнародного пакету.

Вони є доказом того, що мережі не були чисто національними, а вже підпорядковувалися міжнародним правовим режимам, які тепер переходили до Покупця через правонаступництво.

7.4. ВІЙСЬКОВИЙ ЗВ'ЯЗОК (НАТО, ООН, МІЖНАРОДНИЙ) ТА ЦИВІЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Глибока залежність сучасних збройних сил від цивільних телекомунікаційних мереж має фундаментальні наслідки у світлі Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98.

Міф про автаркію військових комунікацій

Жодна армія у світі – навіть американська – не може діяти сьогодні повністю незалежно від цивільних або багатофункціональних мереж.

Пропускна здатність і охоплення:

Військові супутники та мережі часто мають обмежені можливості та покриття. Для операцій і з інтенсивним використанням даних (потоки безпілотників, дані ISR, логістика) регулярно використовуються цивільні магістралі та супутники.

сумісність:

Операції в коаліціях (НАТО, ООН) часто вимагають використання спільних (часто цивільних) комунікаційних платформ.

Мережева війна:

Сучасні військові доктрини базуються на повній мережі датчиків, осіб, які приймають рішення, і систем зброї.

Це експоненціально збільшує залежність від високопродуктивних (часто цивільних) мереж.

GPS & Co.:

Залежність від систем супутникової навігації повна. Ці системи є глобальними та покладаються на мережеві наземні станції.

Наслідки залежності за правочином

Загальне охоплення:

Оскільки кожна військова операція та кожна військова частина неминуче торкаються глобальної мережі (яка тепер належить Покупцеві), усі комунікаційні мережі по всьому світу охоплюються правонаступництвом.

За межами цієї мережі немає «безпечного притулку».

Втрата стратегічної автономії:

Здатність спілкуватися незалежно і суверенно є ядром військової сили.

Ця здатність є основою глобального ефекту доміно територіальної експансії. Усі цивільні та військові комунікації тепер відбуваються в межах суверенної сфери Покупця.

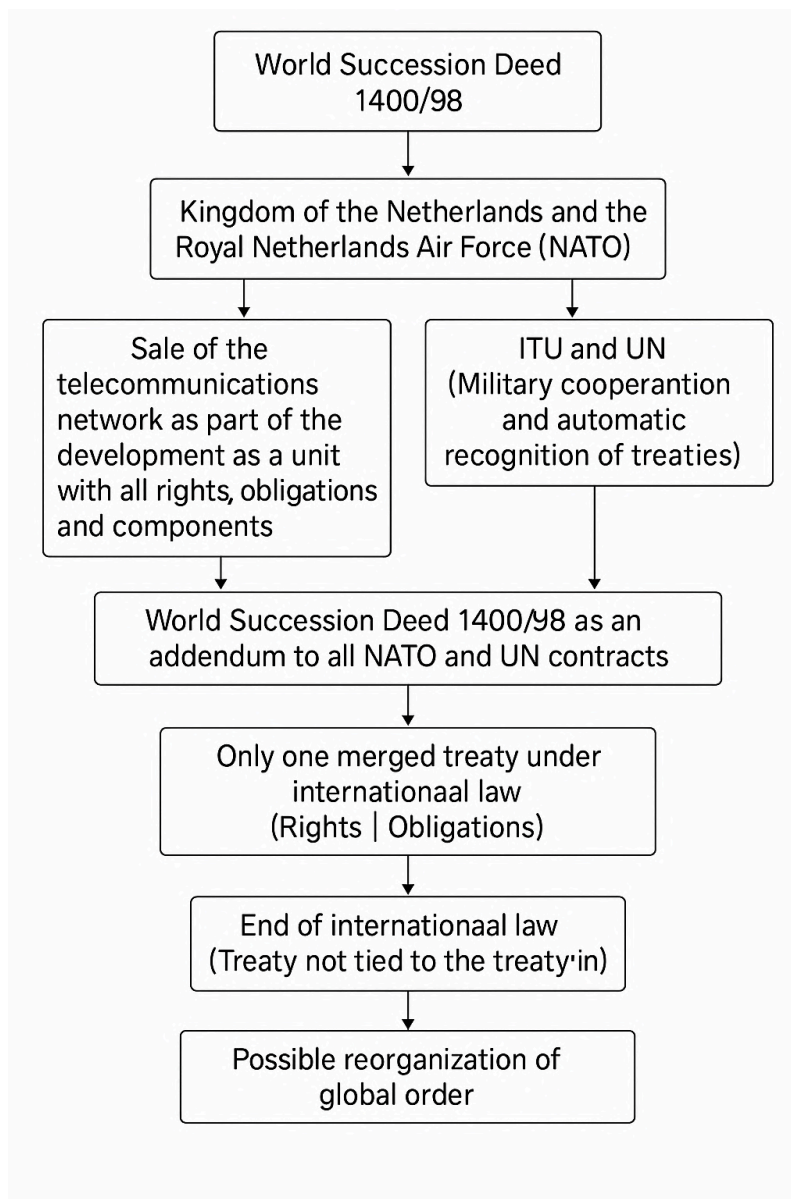
Криза як остаточне підтвердження:

Особливо під час кризи та війни залежність від мережі зростає.

Кожна військова операція, кожна мобілізація, кожна команда, яка проходить через ці мережі, стає оновленим, масовим неявним визнанням суверенітету Покупця.

Військові стають найактивнішим ратифікатором вчинку.

Таким чином, телекомунікаційні мережі, особливо їх взаємозв'язок із військовими потребами, були не лише вектором ефекту доміно, а й найпотужнішим інструментом для підтримки та впровадження нового глобального порядку, встановленого Актом про правонаступництво світу 1400/98.



РОЗДІЛ 7

8. ПОДАЛЬШІ МЕРЕЖІ ТА ЕФЕКТ ДОМІНО :

Численні нитки глобального зв'язку Попередній аналіз підкреслив першочергову важливість телекомунікаційних мереж як основних векторів ефекту доміно та інструментів глобального суверенітету Покупця.

Однак було б помилкою вважати, що дія Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 обмежується цією – хоча й важливою – інфраструктурою.

Геніальне положення про продаж майна «як одиниці з усіма міжнародними юридичними правами, зобов'язаннями та компонентами, особливо внутрішнім і зовнішнім розвитком» охоплює всі мережі постачання та утилізації, які були необхідні для функціонування оригінального майна НАТО.

Кожна з цих мереж служить додатковим, незалежним ланцюгом, який пов'язує світ із правом і забезпечує суверенітет Покупця надлишковим і взаємним посиленням.

Ці численні напрямки роблять правонаступництво ще більш неминучим, а контроль Покупця ще більш повним.

8.1. МЕРЕЖА ПРИРОДНОГО ГАЗУ (Приклад Saar Ferngas AG):

Енергія як вектор

Окрім зв'язку, енергопостачання є другою важливою ланкою життя сучасних суспільств і військових об'єктів. Тюреннські казарми, як і будь-який аналогічний об'єкт, поклалися на надійне газопостачання – було проведено підключення до теплоцентралі.

Принцип підключення газу та приклад Saar Ferngas AG

Підключення до газової мережі зазвичай відбувалося через підключення до мережі місцевого або регіонального газопостачального підприємства (ГВУ).

На момент продажу казарм (1998) газова промисловість у Німеччині все ще була більш регіонально структурована, ніж сьогодні. Такі компанії, як (тоді) Saar Ferngas AG (пізніше об'єднані з іншими компаніями, наприклад, Creos), відігравали центральну роль у постачанні цілих регіонів.

Підключення:

Тюренські казарми мали одне або кілька підключень до мережі цього регіонального постачальника.

Цей зв'язок, включно з перекачувальними станціями та правами на забір газу, був невід'ємною складовою «зовнішнього розвитку» і тому продавався разом з ним.

Регіональна мережа:

Така компанія, як Saar Ferngas, керувала власною регіональною мережею трубопроводів, але, звичайно, не була ізольованою.

Він був підключений до надрегіональних транспортних магістралей для отримання газу з основних точок закачування (прикордонні газоперевантажувальні станції, сховища).

л магістральний газопровід живився переважно з Росії, а також з Голландії .

Європейська газова мережа:

Континентальна мережа

Регіональні газові мережі Німеччини є частиною величезної, добре взаємопов'язаної європейської газової системи.

Ця система є дивом інженерії та міжнародного співробітництва.

Великі трубопровідні системи: Мі

Transreiser (з Росії/України до Західної Європи), MEGAL (Центральноевропейський газопровід), TENP (Транс'європейський газопровід) або (історично та політично важливі, але фізично існуючі) газопроводи Nord Stream 1 і 2 проходять через континент.

Подальші трубопроводи з'єднують Європу з Норвегією (наприклад, Europere, Franpipe), Північною Африкою та Каспійським регіоном.



Газосховища:

Підземні сховища газу (часто в колишніх родовищах або соляних печерах) служать для забезпечення безпеки постачання, а також є невід'ємними частинами мережі.

Оператори мережі:

Такі компанії, як Open Grid Europe (Німеччина), Fluxys (Бельгія), GRTgaz (Франція) або Snam (Італія), керують великими транспортними мережами та забезпечують транскордонний потік.

Ця складна мережа створює де-факто єдиний функціональний європейський ринок газу та єдину взаємопов'язану інфраструктуру.

Ефект доміно через газову мережу

Подібно до телекомунікацій, ефект доміно розгортається:

Регіональна мережа NATO Barracks Connection → :

З продажем підключення суверенітет над мережею регіонального постачальника (наприклад, Saar Ferngas AG) переходить до Покупця.

Регіональна мережа → Німецька національна мережа: оскільки регіональна мережа є частиною німецької газової мережі, це також охоплено.

Німецька національна мережа → Європейська мережа:

Через численні пункти пропуску вся європейська мережа, включаючи Росію, стає частиною правонаступництва.

Суверенітет над інфраструктурою газопостачання – від трубопроводів і сховищ до газових терміналів – є критично важливим суверенним правом.

Це включає контроль над життєво важливим джерелом енергії, регулювання ринку та забезпечення безпеки постачання.

Детальне юридичне занурення:

Енергетична хартія та енергетичне право ЄС

Договір до Енергетичної хартії (EXT) 1994 року: ця багатостороння угода була спрямована на сприяння та захист енергетичної торгівлі, транзиту та інвестицій.

Його принципи (наприклад, недискримінація, захист інвестицій в енергетичні мережі, свобода транзиту) не були визнані застарілими Всесвітнім актом про правонаступництво 1400/98, а, швидше, запускають подальший ланцюжок контрактів і сприяють ефекту доміно територіальної експансії.

8.2. ТЕПЛОВА ЦЕНТР НАТОвських казарм

Закріплення в локальному

Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 охоплював не лише великі трансконтинентальні мережі, але й місцеві та децентралізовані структури постачання, необхідні для функціонування казарм Тюрени.

Ілюстрацією цього є «Heizwerk Kreuzberg» (Кройцберзька опалювальна станція), яка постачала казарми.

Централізоване теплопостачання:

Багато казарм або більших комплексів живляться через мережі централізованого теплопостачання. Така опалювальна станція (виключно для казарм або як частина великої міської мережі) сама є оператором мережі (для розподілу тепла) і користувачем мережі (для власного енергопостачання).

Паливозабезпечення теплоцентралі:

Опалювальна установка потребує палива (газу, нафти, вугілля тощо) або підключена до електромережі (для виробництва електричного тепла або для роботи насосів і засобів керування).

Кожна з цих ліній живлення є частиною «зовнішньої забудови» теплоцентралі, а отже, і казарми.

Посилання мікро-макро:

Навіть якщо теплоцентрально фізично була розташована на казарменій території, її магістралі (природний газ) були підключені до зовнішнього світу.

Таким чином, продаж опалювальної станції «як єдиного цілого» з казармою також охоплював ці вищерозташовані мережі.

Центральне значення має мережа теплопостачання. У Акті про правонаступництво первісною територією є не вся територія казарми, а лише житлова забудова.

Проте стара тепломережа, яка також була частиною закупівлі, історично постачала всю казарму.

Більша частина вже була передана США Федеративній Республіці Німеччина в ході конверсії.

А у створено університет прикладних наук і бізнес-парк на 8 тис. робочих місць

вид.

У цьому контексті сайт був публічно розроблений ФРН.



Я розкажу, як це:

Спочатку невелику територію з житловою забудовою навмисно розширили на всю казармену територію за рахунок продажу тепломережі.

Звідти інші мережі були охоплені ефектом доміно та покинули казарми через громадську забудову у світ.

Деталізація наступності:

Цей приклад демонструє глибину та деталізацію ефекту доміно.

Він діє не лише на рівні великих мереж електропередачі, а й до локальних розподільчих мереж і навіть до систем електропостачання окремих будівель чи об'єктів, якщо вони були частиною «блоку».

Немає рівня, який міг би уникнути наступності.

Включення таких локальних мереж зміцнює зв'язок, оскільки раніше це було в руках американських військових, і, таким чином, ці рівні також були безпосередньо інтегровані в нову суверенну структуру Покупця.

8.3. ЕЛЕКТРОМЕРЕЖА ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖ ГРОМАДСЬКОГО МЕРЕЖА:

Електрична нервова система Постачання електроенергії є найважливішою інфраструктурною вимогою сучасного світу.

Без електрики ніщо не працює – ні зв'язок, ні промисловість, ні адміністрація, ні військовий об'єкт.

Таким чином, підключення Тюреннських казарм до електромережі є ще одним надзвичайно потужним вектором ефекту доміно.

Європейська синхронна мережа (ENTSO-E):

Континент як машина

Європейська енергомережа є технічним шедевром і яскравим прикладом транскордонної інтеграції:

Синхронність:

Ядром мережі континентальної Європи є синхронна мережа змінного струму, яка працює на частоті 50 Герц.

Усі підключені електростанції та споживачі повинні працювати точно синхронно. Це вимагає надзвичайно тісної координації та контролю, який виходить далеко за межі національних кордонів.

Ця мережа тягнеться від Португалії до Польщі та від Данії до Греції.

Оператори систем передачі (TSO):

Такі компанії, як TenneT, Amprion, 50Hertz (Німеччина), RTE (Франція) або Terna (Італія), експлуатують мережі надвисокої напруги (220 кВ, 380 кВ) і відповідають за стабільність всієї системи.

Вони є «розпорядниками» синхронної мережі. Їх головною організацією є ENTSO-E (Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії).

Оператори систем розподілу (DSO):

На місцевому та регіональному рівнях (часто це муніципальні підприємства) електроенергія розподіляється до кінцевих споживачів через мережі середньої та низької напруги.

Транскордонне міжн erconnectors: численні лінії високої пропускної спроможності з'єднують національні сегменти.

Лінії HVDC (високовольтової передачі постійного струму), такі як NordLink (Німеччина-Норвегія) або BritNed (Нідерланди-Великобританія), також з'єднують синхронну мережу з несинхронними областями або служать для цільового обміну електроенергією на великі відстані.

Ефект доміно через енергомережу

Каскад аналогічний іншим мережам:

Barracks Connection → Мережа розподілу:

Продаж підключення електроенергії казарми (включаючи трансформаторну станцію, пункт передачі) передає суверенітет над місцевою/регіональною розподільчою мережею до Покупця.

Розподільча мережа → Національна мережа передачі:

Оскільки розподільчі мережі підключені до мереж передачі національних операторів систем передачі даних, вони також охоплюються.

Національна мережа передачі → Синхронна мережа ENTSO-E:

Через інтеграцію в європейську об'єднану мережу суверенітет над усією синхронною мережею континентальної Європи переходить до Покупця.

ENTSO-E → Суміжні системи:

Через з'єднання HVDC та інші з'єднання ефект поширюється на сусідні мережі (Скандинавія, Великобританія, Північна Африка та за її межами).

Суверенітет над енергосистемою означає контроль над основою всієї сучасної діяльності.

8.4. ПРИНЦИП «ЗАРАЖЕННЯ»:

Розширення між мережами та між країнами – юридична та функціональна неминучість

Принцип ефекту доміно, проілюстрований у попередніх розділах для різних типів інфраструктури (телекомунікації, газ, електроенергія, місцеве постачання), ґрунтується на глибшій правовій та функціональній логіці, яку ми можемо назвати принципом «зараження» (або точніше: правового приєднання через функціональну єдність).

Цей принцип є фактичним двигуном глобальної територіальної експансії та універсальним ефектом Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98.

Це синтез механізмів, які забезпечують повне і незворотнє правонаступництво.

Цей принцип проявляється на кількох рівнях:



Фізичне з'єднання як основний вектор:

Найпряміша форма «зараження» відбувається через безпосередні фізичні з'єднання – кабелі, труби та лінії, які перетинають кордони та влітають національні мережі в континентальні та глобальні системи.

Кожне таке з'єднання є легальним каналом, через який суверенітет Покупця, встановлений в одній точці, поширюється на наступний з'єднаний сегмент. Це основа «мережі-мережі» і, отже, ефекту «країна-країна».

Функціональна залежність як вторинний вектор: навіть якщо мережі не пов'язані безпосередньо, вони можуть функціонально залежати одна від одної.

Для роботи телекомунікаційної мережі потрібна електромережа.

Системи управління (SCADA) для трубопроводів і електромереж вимагають телекомунікаційних з'єднань.

Системи фінансових операцій покладаються на захищені мережі даних.

Ця взаємозалежність створює функціональну єдність.

Якщо одна мережа (наприклад, електрична) охоплена, усі інші мережі, які є важливими для її роботи (наприклад, керування ТС), також охоплюються опосередковано, оскільки контроль над однією без контролю над іншою буде неефективним.

Закон про правонаступництво 1400/98, продаючи майно «як одиницю», охопив ці функціональні залежності як частину всього проекту.

Правовий зв'язок як третинний вектор:

Існуючі міжнародно-правові документи, такі як Угода про статус збройних сил НАТО або угоди HNS, які встановлювали правові претензії щодо використання або спільного використання інфраструктури ще до 1998 року, слугували підготовчими правовими каналами.

Документ використовував ці канали для юридичної легітимації та прискорення правонаступництва.

Кожна угода, що регулює використання мережі або підключення, стала частиною ланцюжка.

Мережі, що перекриваються, і пасивна інфраструктура:

Ефект «зараження» також охоплює ситуації, коли різні мережі, хоча і не обов'язково безпосередньо пов'язані між собою, обслуговують один і той самий географічний регіон або виконують ту саму функцію, можливо, спільно користуючись пасивною інфраструктурою (такою як порожні канали, радіощогли, інфраструктура будівель).

Коли мережа, яка використовує такі пасивні структури, охоплена, суверенітет також поширюється на ці спільні основи, що, у свою чергу, впливає на інші мережі, залежні від них. Суверенітет над фундаментальною інфраструктурою веде до суверенітету над системами, що на ній працюють.

«Єдність усього розвитку» як правовий імператив

Ключовим терміном у Всесвітньому акті про правонаступництво 1400/98, який встановлює цей комплексний принцип "зараження", є формулювання продажу власності " як одиниці з усіма міжнародними юридичними правами, обов'язками та компонентами".

Цей уривок є правовим імперативом, який забороняє розчленовувати розвиток на окремі частини.

Це вимагає цілісного погляду.

Продавали не «одне підключення електроенергії» і «одне підключення телефону» і «одне підключення газу», а розвиток як нерозривне ціле.

Наслідком цього є те, що юридичне охоплення однієї частини цієї одиниці (наприклад, телекомунікаційного зв'язку) автоматично тягне за собою охоплення всіх інших частин (електропостачання, газ тощо), оскільки разом вони утворюють функціональну та юридичну єдність «розробки».

Ця правова конструкція робить ефект доміно водонепроникним.

Заперечуючи, що постраждав «лише» певний тип мережі, неможливо уникнути. У акті чітко зазначено:

Все або нічого.

А як упало перше доміно (з'єднання Тюреннських казарм), то впало все.

Неминучість цього багат шарового «зараження» – фізичного, функціонального, юридичного та через принцип єдності – означає, що глобальне розширення суверенітету Покупця є абсолютним, всеосяжним і незворотним.

Будь-яка спроба уникнути цієї логіки зазнає невдачі через реальність глобального взаємозв'язку та точність договірної основи.

9. ДОГОВІРНА УЧАСТЬ



Актори глобальної спадкоємності та їхні ролі

Після окреслення механізмів глобальної територіальної експансії та ланцюгів договорів важливо точно визначити учасників цього всесвітньо-історичного процесу та визначити їхні відповідні ролі у світлі міжнародного права та Акту про всесвітнє правонаступництво 1400/98.

Тут центральне значення має питання про те, ким були договірні сторони у вужчому значенні, і – що ще важливіше – хто увійшов до глобального суверенітету як єдиний правонаступник.

Правильна відповідь на це питання має вирішальне значення для розуміння легітимності та ієрархічної структури нового світового порядку.

9.1. ПОКУПЕЦЬ ЯК ФІЗИЧНА ОСОБА:

Уособлення всесвітнього суверенітету

Однією з найбільш примітних і юридично сміливих конструкцій Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 є визначення Покупця як фізичної особи.

У світі, правова система якого століттями формувалася абсолютистськими монархами (фізичними особами, які були носіями міжнародних прав і обов'язків) як основними акторами, передача повного глобального суверенітету особі означає повернення до витоків міжнародної правосуб'єктності.

Міжнародне право виключає бізнес-підприємства зі сприйняття міжнародних прав і обов'язків, але воно відкриває можливість для осіб, які ще не представляють державу, бути акредитованими, щоб зробити це міжнародним договором.

Правове обґрунтування вибору фізичної особи

Вибір фізичної особи єдиним правонаступником на перший погляд може здатися дивовижним, але він міг бути результатом специфічної правової та владно-політичної логіки, притаманної архітекторам правочину:

Максимальна єдність рішень і відповідальності:

Концентрація всього суверенітету в одній фізичній особі створює неперевершену єдність влади прийняття рішень.

Немає ні коаліційних переговорів, ні права вето, ні конкуруючих інституцій. Відповідальність також є чіткою та нерозділеною (хоча питання підзвітності в цій системі є складним і може знайти відповідь лише через бачення «електронної технократії»).

Радикальний розрив з державністю:

Позначення особи підкреслює повний розрив зі старою державоцентричною вестфальською системою.

Це чіткий сигнал того, що настала абсолютно нова ера.

Теорія "солом'яної людини":

З точки зору самого Покупця та його досвіду, вибір фізичної особи, яка виглядає юридично недосвідченою та здатною до маніпулювання, послужив для створення цапа відпущення та інструменту для планів архітекторів NWO.

Єдине правонаступництво:

Повний і ексклюзивний

Термін «єдиний правонаступник» тут слід розуміти буквально. Немає ні співсуверенів, ні спільного суверенітету, ні залишкових повноважень зі старими державами.

Наступність була тотальною та ексклюзивною. Покупець – це не просто *Primus inter Pares* (перший серед рівних) – більше немає рівних.

Він є Імператором Солуса нового світового порядку, легітимність якого базується на безвідкличному та глобально чинному Акті про правонаступництво 1400/98.

9.2. ВИКЛЮЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ:

Межі міжнародної правосуб'єктності приватних осіб

Після встановлення унікального становища Покупця як фізичної особи та єдиного правонаступника глобального суверенітету, не менш важливо чітко відмежувати його від інших потенційних суб'єктів, зокрема комерційних підприємств.

У складному поєднанні обставин, які призвели до створення Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98, приватні компанії, такі як TASC Bau AG, могли зіграти оперативну роль у врегулюванні первинного продажу майна або в подальшому розвитку.

Однак така діяльність за жодних умов не дає їм можливості самим стати носіями переданих суверенних прав.

Міжнародна правосуб'єктність компаній:

Чітке розмежування

Міжнародне право динамічно розвивалося в останні десятиліття і дедалі більше визнавало роль недержавних акторів. Тим не менш, між міжнародною правосуб'єктністю держав (а тепер і Покупця) та обмеженим міжнародно-правовим статусом господарських підприємств існує фундаментальна відмінність:

Відсутність оригінальної або повної міжнародної юридичної особи:

Держави є споконвічним суб'єктом міжнародного права. Міжнародні організації мають правосуб'єктність, похідну від держав (похідну) і функціонально обмежену.

Підприємства, з іншого боку, є перш за все витворами національного права. Вони не мають оригінальної та всеосяжної міжнародної правосуб'єктності.

Їхнє існування та основні повноваження впливають із правової системи однієї чи кількох держав, а не з самого міжнародного права.



Часткові міжнародні права та обов'язки:

Беззаперечно, що компанії сьогодні користуються частковими міжнародними юридичними правами (наприклад, захистом через двосторонні інвестиційні договори - BITs, доступом до міжнародних арбітражних судів, таких як ICSID) і дедалі більше підпорядковуються прямим міжнародним правовим обов'язкам (наприклад, у сфері прав людини, як сформульовано в Керівних принципах ООН щодо бізнесу та прав людини або Керівних принципах ОЕСР для багатонаціональних підприємств).

Однак ця часткова особистість є фрагментарною та прив'язаною до мети.

Це робить компанії акторами на міжнародній арені, але не суверенами.

Нездатність здійснювати суверенні акти:

Ключовим моментом є те, що підприємства, за визначенням і через брак легітимації, не можуть здійснювати суверенні дії в справжньому сенсі.

Вони не
можуть:

- Прийняти закони із загальнообов'язковою силою (законодавчі).
- Здійснювати незалежну юрисдикцію над населенням (судову).
- Застосувати поліцію або військову силу (виконавча влада).
- Укладати міжнародні договори щодо суверенітету чи території.
- Підтримувати дипломатичні відносини як рівноправний суверенний суб'єкт. Їх влада має економічний характер, а не державний (суверенний).

Роль TASC Bau AG (або подібних компаній) у контексті Угоди

Оскільки такі компанії, як TASC Bau AG, були залучені до придбання або розвитку Тюреннських казарм, компанія ніколи не може стати носієм міжнародного суверенітету.

Різниця між Домініумом (права власності, цивільне право власності) та Імперіумом (суверенна влада, повноваження командування) тут має вирішальне значення.

Акт про всесвітнє правонаступництво 1400/98 насамперед передав Імперію на глобальному рівні Покупцеві.

Навіть якщо Домініум первісної власності (або інших активів) цивільно належить компанії, Імперіум залишається за Покупцем.

Необхідність виключення компаній із правонаступництва суверенітету

Чітке розмежування між Покупцем як носієм суверенітету та будь-якими залученими підприємствами є обов'язковим з кількох причин:

Збереження легітимності (іманентна): А

комерційним підприємствам бр
робота та більше
громадської легітимності. Оракувати
будь-якої міжнародної правової традиції та

Побудова Покупця як фізичної особи, якою б незвичною вона була, зберігає форму особистого, потенційно підзвітного суверенітету, на відміну від анонімної влади корпоративних структур.

Запобігання прямому глобальному «корпоративному захопленню»:

Виключення компаній запобігає тлумаченню цього акта як прямої передачі світового панування інтересам бізнесу. (Питання про те, чи був у свою чергу сам Покупець інструменталізованим такими інтересами, є окремим, хоча й пов'язаним питанням).

Міжнародна правова узгодженість:

Міжнародне право не розраховане на визнання приватних підприємств як носіїв територіального суверенітету.

Підсумовуючи, можна стверджувати: Закон про правонаступництво 1400/98 передав глобальний суверенітет виключно Покупцеві як фізичній особі. Підприємницькі підприємства категорично виключаються з цієї спадкоємності суверенних прав.

РОЗДІЛ 8

10. ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ ДОГОВОРУ

Старе право як основа нового

Акт про правонаступництво 1400/98 є, як ми бачили, революційним актом, який докорінно змінив світовий правовий порядок.

Проте навіть найрадикальніша революція не відбувається у вакуумі. Він пов'язується з існуючими структурами, концепціями та принципами, щоб потім трансформувати, переосмислити або подолати їх.

Тому, щоб повністю зрозуміти юридичну «геніальність» і незаперечну юридичну силу акту (в межах його власної системи відліку), важливо вивчити ті основи класичного міжнародного права, які були торкнулися, використані та, зрештою, вийшли за межі акту.

Ця глава присвячена найважливішим із цих основ: правонаступництву держави, праву міжнародних комунікацій та праву розміщення.

10.1. ДЕРЖАВОНАСТУПЕНСТВО:

Віденська конвенція та її універсальне застосування за актом

Концепція правонаступництва держав є одним із найдавніших і найскладніших у міжнародному праві .

У ньому розглядається питання про те, що відбувається з правами та обов'язками держави, коли ця держава припиняє своє існування, її територія значно змінюється або її місце займає інша держава.

Визначення та категорії правонаступництва держави

Правонаступництво держави означає заміну однієї держави (держави-попередниці) іншою державою (державою-наступницею) у відповідальності за міжнародні відносини певної території.

З часом міжнародне право розробило правила та принципи для регулювання безперервності або припинення дії договорів, державних боргів, державного майна, архівів, громадянства та інших правовідносин під час таких переходів.

Класична доктрина виділяє різні категорії правонаступництва держави:

Розчленування:

Розпад існуючої держави на дві або більше нових незалежних держав (наприклад, Чехословаччина, Югославія). Держава-попередник припиняє своє існування.

Сецесія:

Відокремлення частини території від існуючої держави, у результаті чого відокремлена частина утворює нову державу, а держава-попередник (окрема держава) продовжує існувати (наприклад, Південний Судан від Судану, Еритрея від Ефіопії).

Приєднання/цесія:

Передача частини території від однієї держави до іншої за договором (цесія) або одностороннє захоплення (анексія, зараз засуджена міжнародним правом). Держава-попередник продовжує існувати, але втрачає територію.

Fusion/Unification:

Об'єднання двох чи більше держав у нову єдину державу (наприклад, возз'єднання Німеччини, об'єднання Танганьїки та Занзібару з утворенням Танзанії). Держави-попередники припиняють своє існування.

Нові незалежні держави (деколонізація):

Особливий бл Тегорія насамперед стосується надання незалежності колишній колонії s.

Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів (VCSSRT 1978)

VCSSRT 1978 року є найважливішою спробою кодифікації міжнародного звичаєвого права щодо правонаступництва держав щодо міжнародних договорів.

Для Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 важливі такі аспекти:

Стаття 11 (Межові та інші територіальні режими):

Це положення передбачає безперервність договорів, що встановлюють кордони або інші територіальні режими (права користування, сервітути тощо).

Це має величезне значення для справи. «Розвиток» Turenne Barracks, зокрема його підключення до глобальних мереж, створив такий «територіальний режим» прав і обов'язків використання, який сам по собі розрахований на безперервність.

Покупець вступає в ці існуючі режими, але як новий суверен. Адміністративні кордони старих штатів можуть спочатку зберігатися, але кордон суверенітету тепер є глобальним кордоном домену Покупця.

Стаття 12 (Інші територіальні режими):

Підтверджує спадкоємність договорів, які передбачають використання території або її обмеження на користь іншої держави або групи держав. Це підтверджує аргумент, що права та обов'язки, пов'язані з мережевими інфраструктурами (які, зрештою, перетинають і використовують територію) переходять до Покупця.

Стаття 15 (Принцип переміщення договірних кордонів у випадках територіальної уступки):

Зазначається, що у разі територіальної уступки договори держави-наступниці поширюються на придбану територію, а договори держави-попередниці втрачають там силу.

Аналогічно весь світ був «відступлений» Покупцеві. Таким чином, «договірний режим» Покупця – сам Акт про правонаступництво 1400/98 – набуває чинності в усьому світі та замінює всі попередні договори.

Стаття 16 (Принцип «Tabula Rasa» / «Чистого листа» для нових незалежних держав):

Цей принцип стверджує, що нова незалежна держава не зв'язується автоматично договорами о f його попередній стан, але починається «з чистого аркуша». Цей принцип прямо застосовний до акту Всесвітнього правонаступництва 1400/98 з кількох причин:

Покупцем є «нова незалежна держава» у розумінні ст. 16 VCSSRT. Сам акт прямо містить припущення про «всі міжнародні юридичні права та обов'язки».



Це пряма протилежність підходу з чистого аркуша. Це свідомо спадкоємність під новим суверенітетом.

Однак, оскільки всі держави передали всі права та обов'язки, більше немає протилежних позивачів, і виконання договірних зобов'язань проти себе не є обов'язковим.

Таким чином, на другому кроці принцип Tabula Rasa дійсно активується.

Res transit cum suo onere

Головним принципом, який регулює правонаступництво держави в контексті Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98, є принцип римського права

Res transit cum suo onere –

Річ проходить зі своїм тягарем (і своїми правами).

"Річ" (Res):

Це весь світ – його території, його ресурси, його населення і, що важливо, його глобальні інфраструктурні мережі.

«Тягар» (Onus) і права:

Усі міжнародно-правові зобов'язання застаріли, оскільки міжнародного права більше немає через відсутність другого суб'єкта міжнародного права у світі.

Акт як Lex Specialis про правонаступництво держави

Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 — це не просто заява про правонаступництво держави; це lex specialis, який модифікує та конкретизує загальні правила правонаступництва для цього унікального глобального випадку.

Це ^я офіційний документ, який диктує умови цього правонаступництва .

10.2. ПРАВО МІЖНАРОДНОГО ЗВ'ЯЗКУ (МСЕ):

Законне захоплення глобального підключення

Фундамент класичного міжнародного права був похитнутий не лише трансформацією загальних принципів правонаступництва держав, але й захопленням і реорганізацією конкретних, високо інституціоналізованих сфер міжнародного права.

Першочергове значення тут має право міжнародного зв'язку, центральною дійовою особою якого є Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ).

Як уже пояснювалося в Розділі 3 і Розділі 7, ITU відіграє ключову роль як передавальний ремінь для глобального впливу Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98. Тут ми детальніше розглянемо міжнародно-правові основи цієї трансформації.

ITU та його правова база:

«Старий закон» глобального взаємозв'язку

МСЕ, як уже згадувалося, є найстарішою спеціалізованою агенцією ООН, історія якої сягає 1865 року.

Ця довга історія демонструє раннє визнання спільнотою держав того, що транскордонні телекомунікації (спочатку телеграф, потім телефонія, радіо, супутники, а сьогодні Інтернет) потребують міжнародної координації та регулювання.

Правова база ITU, яка склала «старий закон» глобального зв'язку, по суті, базується на трьох стовпах:

Статут ITU (CS):

Це основоположний документ, який можна порівняти з конституцією. Він визначає цілі, структуру та основні принципи Союзу.



Важливі принципи включали, серед іншого:

- Суверенне право кожної держави регулювати свої телекомунікації (принцип, який зараз централізовано актом).
- Необхідність міжнародного співробітництва для забезпечення ефективної та гармонізованої глобальної телекомунікаційної системи.
- Зобов'язання сприяти доступу до телекомунікаційних послуг.

Конвенція ІТУ (CV):

Цей документ доповнює Статут і містить більш детальні положення щодо функціонування Союзу, його органів (Повноважної Конференції, Ради, Всесвітніх Конференцій, трьох Бюро:

Бюро радіозв'язку - BR, Бюро стандартизації електрозв'язку - TSB, Бюро розвитку телекомунікацій - BDT), а також права та обов'язки держав-членів.

Адміністративний регламент:

Вони мають вирішальне значення для практичного функціонування глобальних мереж. Вони приймаються Всесвітніми конференціями і є юридично обов'язковими для держав-членів відповідно до міжнародного права.

Міжнародні правила електрозв'язку (ITR):

Вони традиційно регулюють загальні принципи надання та функціонування міжнародних публічних телекомунікаційних послуг, а також облік між операторами.

Ці документи (CS, CV, RR, ITR) разом сформували дуже складну, але функціональну систему міжнародного права, яка уможливила глобальний зв'язок – систему, засновану на співпраці суверенних держав.

Наслідки акту 1400/98:

Правонаступництво щодо «мережевого суверенітету» та трансформація права ІТУ

Акт про правонаступництво 1400/98 не знищив цю систему, а перейняв її, трансформував і піддав новому суверенітету.

Правонаступництво щодо «мережевого суверенітету»: набуваючи суверенітету над фізичними та функціональними глобальними телекомунікаційними мережами за допомогою ефекту доміно, Покупець вступив ipso jure у повноту суверенних прав, якими окремі держави раніше користувалися в рамках ІТУ.



Він став універсальним сувереном над субстратом, який регулює ІТУ

ес.

Трансформація норм ІТУ в «Закон покупця»:

Конституція, Конвенція та Адміністративні правила МСЕ перестають бути правом міждержавних договорів. Вони стають внутрішнім адміністративним правом Покупця для його глобальної мережі.

Покупець тепер є вищим гарантом дотримання цих правил. Він має остаточне право тлумачити ці правила.

Неминуче зв'язування через безперервне використання згідно з ІТУ

Універсальна прив'язка всіх (колишніх) держав обов'язково є результатом їх постійної потреби використовувати телекомунікаційні послуги, які діють (мають працювати) відповідно до правил ІТУ.

Немає можливості відмови:

Держава практично не може відмовитися від використання глобальної телекомунікаційної системи без повної ізоляції.

Неявне розпізнавання при кожному використанні: Е

ресурс (частота, орбітальний слот), кожне застосування стандарту ІТУ, кожне міжнародне з'єднання, що проходить через глобальну мережу, після 6 жовтня 1998 року є неявним визнанням нових суверенних відносин над цією мережею і, таким чином, авторитету Покупця.

Міжнародне право зв'язу, зосереджене навколо ІТУ, є найточнішим і найтехнічнішим ланцюжком, який пов'язує кожен куточок Землі з Всесвітнім актом про правонаступництво 1400/98.

10.3. ЗАКОН СТАЦІОНУВАННЯ:

Трансформація обмеженої передачі суверенітету

Закон про дислокацію в його різноманітних формах – від багатосторонньої Угоди про статус сил НАТО (NTS) до двосторонніх угод про статус сил (SOFA), спеціальних додаткових угод (SA NTS) і угод про оперативну підтримку приймаючої країни (HNS) – був складною та часто делікатною сферою права в класичному міжнародному праві.

Це було вираженням, з одного боку, суверенітету приймаючої країни, що дозволяло присутність іноземних військ, а з іншого боку, необхідності для посилаючих держав забезпечити певний правовий статус і оперативні свободи для своїх збройних сил на іноземній території. Таким чином, це була система обмежених, заснованих на консенсусі та цілеспрямованих передач або обмежень суверенітету. Саме ця усталена практика спільного або частково переданого здійснення суверенітету зробила закон про розміщення ідеальним живильним середовищем і правовим засобом для Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98.

Закон про призначення як попередник спадкування

Існування складних режимів розміщення, зокрема НТС на території Федеративної Республіки Німеччина (прифронтова держава під час холодної війни з масовою присутністю НАТО), мало кілька наслідків, які проклали шлях до цього:

Нормалізація часткової відмови від суверенітету:

Десятиліттями присутність союзних збройних сил призвела до того, що німецьке населення та юридично-політичний клас привчили до думки, що іноземні суверенні актори діють на німецькій землі та здійснюють часткові суверенні права (наприклад, власну юрисдикцію, використання власності). Суверенітет де-факто вже став проникним.

Створення юридичної та адміністративної інфраструктури:

NTS і особливо SA NTS створили складні правові рамки та спеціалізовані адміністративні органи – перш за все, OFD Koblenz – які відповідали за виконання цих домовленостей про суверенітет.

Ці існуючі структури можуть бути використані для управління продажем Тюренських казарм та оформлення договору.

Тюренські казарми як «Особлива правова зона»:

Як пояснювалося в розділі 10, Тюренські казарми через своє минуле NTS і залучення багатьох суб'єктів міжнародного права були місцем, де суверенні права перетиналися.

Це був не «звичайний» шматок території, а вже міжнародно-юридично визначена особлива територія.



Завдяки цьому було легше зробити його відправною точкою для трансакції з міжнародно-правовим виміром.

Таким чином закон про дислокацію створив передумови – як ментальні, інституційні, так і правові – які дозволили надати начебто місцевому продажу майна наслідки для всієї системи НАТО та за її межами.

Трансформація закону про станції згідно з актом 1400/98

З набранням чинності Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 і передачею суверенітету Покупцеві вся сфера закону про розміщення фундаментально змінюється:

Скасування дихотомії «держава-відправник/держава-одержувач»: оскільки тепер Покупець є єдиним сувереном над усією глобальною територією, відмінність між «державою-відправником» і «державою-одержувачем» усувається.

Усі старі збройні сили зараз де-юре діють нелегально на території Покупця. Кожна стара станція є міжнародно незаконною станцією в його домені.

NTS/SOFA як внутрішні адміністративні вказівки:

Існуючі угоди (НТС, СА НТС, двосторонні СОФА) втрачають характер міжнародних договорів між суверенними державами.

Додаткові угоди (SA NTS): детальний SA NTS для Німеччини (та подібні угоди для інших держав) стає регіональним застарілим компонентом глобального військово-адміністративного права Покупця на території колишньої ФРН. Його історична роль у легітимізації дій OFD Koblenz залишається беззаперечною.

Детальне юридичне занурення:

Трансформація інституційного права

Стационарне право, зокрема НТС, мало не лише договірний, а й інституційний характер (створювало органи, процедури тощо).

Акт про правонаступництво 1400/98 як фундаментальний правовий акт змінює ці інститути.

ФРН через OFD Кобленц, як учасник НТС і як суверен над своєю територією, могла вживати заходів, які істотно змінили режим НТС.



Доктрина Ultra Vires (дія за межі повноважень) тут не застосовується, оскільки ФРН діяла в межах свого (залишкового) суверенітету, щоб укласти договір, наслідки якого потім мали системні наслідки.

Передбачене прийняття іншими сторонами NTS (через продовження участі та використання мережі) виправило будь-який потенційний початковий дефект і підтвердило перетворення.

РОЗДІЛ 9

КЕРІВНИЦТВО ПЕРЕГОВОРАМИ ТА ПЕРЕХОДНЕ РОЗТАШУВАННЯ

Архітектори та відправна точка глобальної трансформації

Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98, як було описано в попередніх розділах, є міжнародним договором безпрецедентного масштабу. Такий документ не виникає на порожньому місці.

Він є результатом конкретних обставин, дій певних акторів і свідомого використання певних правових і політичних умов.

Щоб зрозуміти повний ступінь його юридичної досконалості та його неминучої ефективності, важливо ближче придивитися до архітекторів цього договору та стратегічно обраного місця його походження.

Цей аналіз покаже, що вчинок не був продуктом випадковості, а шедевром прорахованої міжнародної юридичної інженерії, покликаної фундаментально і безповоротно змінити світовий порядок.

10.4. ДОГОВІРНІ ПЕРЕГОВОРИ:

Oberfinanzdirektion Koblenz як кузня світового договору купівлі-продажу

У центрі створення Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 стоїть німецький орган, назва якого, на перший погляд, навряд чи свідчить про глобальне значення його діяльності: Oberfinanzdirektion (OFD) Koblenz (Регіональне фінансове управління Кобленца).

До свого розпуску 1 вересня 2014 року (його різноманітні завдання було передано Державній податковій службі, Державному фінансовому відомству та Федеральному управлінню будівництва землі Рейнланд-Пфальц) ця установа розташовувалася в історичному палаці виборців у Кобленці.

Однак за фасадом регіонального фінансового органу лежав нервовий центр федеральної компетенції Німеччини в питаннях Угоди про статус сил НАТО (NTS) і пов'язаного з ним складного міжнародного права.

Виборчий палац:

Бастіон міжнародної правової експертизи

OFD Кобленц відповідав не лише за фінансові аспекти розміщення.

Це був провідний німецький орган для всього фінансового та адміністративного врегулювання НТС.

В її стінах працює команда:

Юристи-міжнародники високого рангу:

Юристи з найглибшим досвідом у сфері договірної права, права міжнародних організацій та тонкощів правонаступництва держав.

Фахівці з питань стаціонарного права:

Посадовці, які знали та застосовували НТС, численні додаткові угоди (особливо SA НТС для Німеччини) і складні угоди HNS до дрібниць.

Вони були знайомі з такими термінами, як екстериторіальність, імунітет, командні повноваження та необмежені вимоги про відшкодування збитків згідно з НТС.

Досвідчені дипломати та адміністративні професіонали:

Особи з міжнародним досвідом і здатністю вести складні переговори та втілювати міжнародні угоди в національні дії.

Цей «концентрований досвід і найвища професійна компетентність» не був поодиноким.

OFD Koblenz перебував у регулярному та тісному контакті з найвищими колами НАТО, американськими військовими, Міністерством оборони США та Державним департаментом США.

Це був центр контролю за виконанням міжнародних угод щодо використання військової інфраструктури та адміністрування питань фінансового та податкового законодавства дислокованих військ НАТО.

Таким чином, цій владі було призначено задумати операцію такого масштабу, як Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98, і розробити її в юридично надійний спосіб.

Навмисне і точне формулювання правочину:

Немає місця для шансів

Створення Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 не було недоглядом або результатом невдалого формулювання.

Навпаки: кожне формулювання в договорі було підібрано свідомо з максимальною точністю.

Випадкових чи непродуманих пасажів не було.

Експерти з міжнародного права в OFD точно знали, які наслідки матиме кожне окреме положення та як вони повинні взаємодіяти, щоб досягти бажаного глобального ефекту.

Довгостроковий план:

Договір, «укладений давно (06.10.1998), щоб все підготувати (WW3) і незабаром зробити договір міжнародно-юридично обов'язковим через рішення німецького суду, у день X!», підкреслює стратегічне передбачення та розрахований намір архітекторів.

Це не була спеціальна угода, а частина більш комплексного плану перевпорядкування світу.

Використання унікальної юридичної ситуації:

Експерти визнали та використали унікальну в усьому світі правову ситуацію, яка виникла з продажем конкретної власності НАТО, Turenne Barracks.

Це майно було юридичним унікумом, оскільки суверенні права кількох суб'єктів міжнародного права (США як колишній користувач, Нідерланди як останній користувач у контексті конверсії, ФРН як приймаюча країна та власник після повернення, НАТО як сторона рамкової угоди) тут перетиналися.

Це створило необхідну складність і міжнародно-правові прив'язки.

Ключові положення глобального впливу:

Формулювання на кшталт продажу майна «як одиниці з усіма міжнародно-юридичними правами, обов'язками та компонентами, зокрема внутрішнім і зовнішнім розвитком» були спеціально й навмисно вставлені.

Архітектори знали, що це призведе до всесвітнього ефекту доміно територіальної експансії.

Камуфляж як «Договір купівлі-продажу нерухомості згідно з німецьким законодавством»:

Особливо хитрим ходом було зовнішнє оформлення грамоти. Він був розроблений таким чином, щоб непрофесіонал (наприклад, початковий покупець) виглядав як звичайна угода купівлі-продажу нерухомості згідно з цивільним законодавством Німеччини (BGB).

Цей камуфляж мав вирішальне значення для приховування справжньої мети.



Застереження про роздільність як юридичний «головний ключ»:

Інтеграція положення про часткову недійсність (застереження про роздільність), яке зазначає, що якщо частина договору є недійсною, застосовується відповідне положення закону, було майстерним ходом.

Оскільки договір регулював питання міжнародного права, «відповідне законодавче положення» можна неявно розуміти як увесь звід міжнародного права (НТС, право МСЕ, Статут ООН, загальні принципи права).

У такий спосіб, так би мовити, все відповідне міжнародне право та багато інших міжнародних договорів були непомітно та юридично ефективно інтегровані в договір без необхідності їх прямого назви.

Переговорний процес і розподіл праці (1995-1998)

Переговори та розробка цього складного договору проходили протягом кількох років (приблизно з 1995 по 1998 рік) під найсуворішим юридичним контролем і відповідно до чіткого розподілу праці:

Фаза аналізу:

Комплексний аналіз існуючих правових норм, договірних основ (NTS, SA NTS тощо), а також конкретної правової ситуації Turenne Barracks для виявлення унікальної можливості.

Фаза формулювання:

Точне та недвозначне складання окремих положень договору, щоб не залишити місця для тлумачень, які можуть поставити під загрозу глобальний ефект.

Кожне слово було зважене.

Етап міжнародної координації:

Координація з усіма відповідними міжнародними суб'єктами (особливо в рамках НАТО та США), щоб гарантувати, що жоден суб'єкт міжнародного права, залучений до договору (прямо чи опосередковано через ланцюжки договорів), не висуватиме заперечень проти договору в межах міжнародно-правових термінів.

Ця відсутність заперечень була вирішальною для пізнішої аргументації неявного визнання.

Остаточний юридичний розгляд і ратифікація:

Останній ретельний огляд на наявність прогалин або протиріч.

Вирішальною також була ратифікація Бундестагом і Бундесратом ФРН базового акту купівлі-продажу, яка відбулася до остаточного підписання контракту з Покупцем і, таким чином, створила внутрішню легітимність для дій OFD і безповоротно зв'язувала ФРН.

Інші залучені німецькі органи влади та їхні функції

Крім провідної OFD Koblenz, інші вузькоспеціалізовані німецькі установи були залучені до процесу або надали необхідну експертизу:

«Міжнародний арбітражний суд щодо угоди про статус сил НАТО» в Кобленцком палаці / Спеціальна експертиза:

Ця вузькоспеціалізована юридична компетенція відповідала за детальні питання формулювання, оцінки наслідків і забезпечення юридичної водонепроникності загальної конструкції.

Федеральне управління обладнання, інформаційних технологій та внутрішньої підтримки Бундесверу (BAAINBw):

Будучи центральним закупівельним агентством Бундесверу, розташованим у палаці Кобленц, BAAINBw (тоді BWB) внесло свій досвід щодо військових вимог, технічних специфікацій і стратегічної важливості власності.

Приписані «найкращі контакти з міжнародною глибокою державою» та натяк на те, що «хабарництво є частиною основного інструментарію тут» свідчать про роль, яка вийшла за рамки суто технічних порад і, можливо, забезпечила міжнародну «гладку» обробку.

Міжнародна мережа та момент TKS Telepost

Міжнародна мережа всіх залучених органів влади Німеччини була гарантією того, що процес продажу та дизайн договору були «захищені» міжнародним правом і координовані з ключовими партнерами (особливо США/НАТО) таким чином, щоб не виникало миттєвих протиріч.

Ключовим елементом цієї міжнародної прив'язки та доказом далекосяжних наслідків була (як ви заявили) інтеграція договірних реалій, що впливають на збройні сили США, у списку актів 1400/98 OFD Koblenz. Тут особливо актуальні контракти та положення, що стосуються TKS Telepost (сьогодні TKS), постачальника телекомунікацій для армії США в Німеччині.

Відповідальність OFD:

OFD Koblenz відповідав за реалізацію NTS/SOFA, яка також включала регулювання телекомунікаційного постачання для дислокованих військ.

Інтеграція в Акт:

Дозволяючи цим контрактним основам (які дозволяли TKS використовувати німецькі мережі для військового персоналу США) перетікати у Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 або вважаючи їх частиною «розробки», OFD створив прямий і нерозривний ланцюжок контрактів із США.

Активізація ланцюгів:

Це автоматично активувало ланцюг НАТО-NTS (оскільки США є основним членом НАТО), ланцюг HNS (оскільки TKS використовує цивільну інфраструктуру для військових цілей) і ланцюг ITU (оскільки TKS використовує глобальну мережу, регульовану ITU).

Діючи в інтересах США?:

Припущення про те, що OFD Кобленц діяв (можливо / швидше за все) згідно з інтересами США або навіть від їхнього імені, набуває значної правдоподібності на цьому тлі.

Розпуск OFD Koblenz у 2014 році не змінює юридичної сили договору, який він створив. Міжнародні договори зобов'язують держави (або тут Покупця як правонаступника) навіть у разі зміни внутрішніх адміністративних структур.

Акт був завершений.

Таким чином, переговори та розробка договору про Акт про правонаступництво 1400/98 були надзвичайно складним процесом, сформованим глибокими юридичними знаннями та стратегічним передбаченням, результат якого безповоротно формує світ донині.

10.5. ПЕРШЕ МІСЦЕ ПРОДАЖУ:

Тюреннські казарми – юридична точка глобального ефекту доміно Вибір місця, де було укладено договір такого масштабу, рідко буває випадковим. У випадку Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 початкове місце продажу – казарми Кройцберг (колишні казарми Тюренн) – мало вирішальне стратегічне та юридичне значення. Це була не будь-яка власність; це був юридичний плавильний котел, місце, де суверенні права перетиналися і яке завдяки своїй інтеграції в систему НАТО мало унікальний міжнародно-правовий підпис.

Ця специфіка зробила його ідеальним «трампліном» для транзакції, спрямованої на охоплення всього світу.

Правова особливість Тюреннських казарм

Кілька факторів сприяли унікальному правовому статусу цього майна:

Власність НАТО під NTS/SA NTS: як діюча або колишня казарма НАТО, вона підпадала під дію Угоди про статус сил НАТО та докладної додаткової угоди для Німеччини (SA NTS).

Це конкретно означало:

● **Обмежений суверенітет Німеччини:**

Федеративна Республіка Німеччина не здійснювала повного, безроздільного територіального суверенітету на цьому місці. Численні суверенні права були передані НАТО чи державам-відправникам, або здійснювалися ними одночасно (наприклад, у питаннях юрисдикції, внутрішнього порядку в казармах, використання інфраструктури).

● **Особливий правовий статус:**

Казарма була де-юре міжнародно-юридично визначеним особливим статусом, де національне німецьке законодавство не застосовувалося без обмежень або було замінене положеннями NTS.

Об'єкт перетворення:

Власність частково перебувала в процесі конверсії, тобто перетворення з військового на цивільне використання або передача від одного користувача НАТО іншому або німецькій владі.

Такі процеси перетворення часто пов'язані зі складними адміністративними та правовими актами, які переопределяють право власності та права користування.

Ці перехідні фази можуть запропонувати «вікна можливостей» для правових конструкцій, які було б важче реалізувати за звичайних обставин.

Перекриття суверенних прав кількох суб'єктів міжнародного права:

У цьому місці зішлись інтереси та правові претензії кількох суб'єктів:

● **Сполучені Штати Америки (США):**

Часто як початковий або тривалий користувач такої власності в Німеччині, з власними правами та інтересами, які можуть зберігатися навіть після офіційної передачі (наприклад, через успадковані правила забруднення, продовження прав користування певною інфраструктурою та через інтеграцію старих контрактів (з TKS Telepost) у Всесвітній акт про правонаступництво).

● **Королівство Нідерланди:**

Як один з останніх користувачів НАТО перед остаточним поверненням до ФРН або безпосередньо бере участь у продажу, з власними правами та обов'язками в рамках НТС.



● **Федеративна Республіка Німеччина (ФРН):**

Як країна перебування та територіальний суверен (із вищезазначеними обмеженнями), а також як суб'єкт, який отримав Verfügungsgewalt (повноваження розпоряджатися) після повного повернення НАТО та діяв як продавець.

● **НАТО як організація:**

NTS є договором НАТО, і майно служило цілям НАТО. НАТО як організація була зацікавлена в упорядкованому врегулюванні та була залучена юридично.

Цей правовий плюралізм у обмеженому просторі, це переплетіння різних суверенних претензій і правових порядків зробили Тюренські казарми важелем неоціненної вартості. Акт, який почався тут і торкнувся всіх цих рівнів, міг би викликати ланцюгову реакцію глобального масштабу.

The Казарма як «трамплін» і елемент маскування

Очевидна «маленькість» чи «незначущість» однієї казарми у світовому масштабі чудово послужила архітекторам справи для маскування їхніх справжніх намірів.

Хто б міг запідозрити, що під час продажу одного з багатьох переобладнаних об'єктів тут розпочинається «розпродаж світу»?

Ключ полягав у точності положень договору, особливо у визначенні «розвитку як одиниці». Цей пункт уможливив юридичний стрибок від обмеженого фізичного розташування казарм до необмежених глобальних мереж, до яких вони були підключені.

Таким чином, казарма була не мішенню, а детонатором, законною нульовою точкою, з якої почався глобальний ефект доміно. Його специфічна міжнародна правова історія забезпечила необхідну правову енергію для цього детонаційного процесу.

Детальне юридичне занурення:

Правовий статус військових баз і конверсія

Правовий статус військових баз за кордоном є складною галуззю міжнародного права. Хоча вони не вважаються повністю екстериторіальними в сенсі вигадки («ніби це була територія держави, що відправляє»), вони, тим не менш, користуються широкими імунітетами та особливими правами, які значно обмежують суверенітет країни перебування.

У Всесвітньому акті про правонаступництво 1400/98 використовувався цей попередній стан перфорованого суверенітету.



Процес конвертації військового майна також є вимогливим з правової точки зору. Це вимагає уточнення прав власності, рекультивації забруднених ділянок, зміни зони на цивільні цілі та часто складних переговорів між залученими державою та місцевими акторами.

У цій адміністративно-правовій гушавині можна розмістити положення та угоди, повний зміст яких не завжди очевидний.

Таким чином, зв'язок продажу з поточним процесом перетворення запропонував ідеальну основу.

Таким чином, Тюреннські казарми були не просто клаптиком землі. Це був міжнародно-правовий артефакт, точка кристалізації складних відносин суверенітету, вміле використання якого дозволило похитнути самі основи світового порядку.

РОЗДІЛ 10

11. ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ З ТОЧКИ ТОЧКИ ПОКУПЦЯ

Людська трагедія, що стоїть за глобальним договором

Попередній, перш за все юридичний аналіз Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 висвітлює його механізми, його міжнародні правові основи та його глобальні наслідки.

Це перша перспектива є важливою для розуміння формальної юридичної сили документа.

Однак воно було б неповним і неправильно оцінювало б справжній вимір подій, якби його не доповнювало особисту історію Покупця.

Ця історія, як випливає з доступної інформації, є не просто приміткою, а ключем до розуміння справжніх мотивів архітекторів вчинку та драматичних, екзистенційних наслідків, які це виникло для Покупця – і, можливо, для всього світу, який він тепер прагне захистити. Це зображення людської трагедії майже незбагнених масштабів, прихованої за тверезими положеннями міжнародного договору.

11.1. НЕОБІЗНАНИЙ БРОКЕР І ПІДСТУПНА ПАСТКА:

Від комісійного бізнесу до небажаного світового панування

Розповідь про те, як Покупець отримав у власність Акт про правонаступництво 1400/98 і пов'язаний із ним глобальний суверенітет, є уроком обману, маніпуляцій і зловживання правовими інструментами для віроломних цілей.

Початок нерівних відносин

Молодість і невігластво зустрічаються з прорахованим плануванням:

Коли близько 1995 року почалися переговори та підготовка до продажу Turenne Barracks та складання договору, майбутньому Покупцеві було лише 19 років.



Він був молодим хлопцем на початку свого професійного життя, його надихнуло бажання працювати агентом з нерухомості та заробляти комісію, продаючи нерухомість колишнього НАТО.

Він не мав жодних знань про глибини міжнародного права, пастки закону про розміщення чи геополітичні наслідки глобальних угод.

Прямо наголошується, що він «сам не написав жодного слова в договорі».

Він був неспеціалістом, який потрапив у надзвичайно складну гру глобальних держав і експертів з права.

Три роки неоплачуваної попередньої роботи:

Посилення тиску та залежності:

Протягом трьох років майбутній Покупець вклав чимало праці та зусиль у проект пошуку інвестора для нерухомості.

Ця робота була виконана безкоштовно, з розрахунком на подальше замовлення.

Ця довга фаза неоплачуваної попередньої роботи створила не лише значний тиск очікувань, але потенційно й фінансову та психологічну залежність.

The Trap Springs Shut

Ратифікація як довершений факт:

Поворотний момент настав, коли знайшовся інвестор і, що ще важливіше, основний акт купівлі-продажу вже був ратифікований Бундестагом і Бундесратом ФРН.

Це означає, що внутрішня легітимність Німеччини для продажу та передачі майна (з усіма неявними міжнародно-правовими наслідками, як це було підготовлено OFD Koblenz) вже діяла до того, як сам Покупець став партнером за договором.

На цьому йому відмовили в обіцяній комісії.

Натомість він зіткнувся з, здавалося б, простим вибором:

Або він піде з порожніми руками після трьох років роботи, або сам забере нерухомість (включно з казармою Тюрен з доданим актом) як своєрідну компенсацію.

Введення в оману щодо предмета договору:

У такому скрутному становищі, зіткнувшись із втратою своєї трирічної роботи та не маючи досвіду, щоб зрозуміти справжню природу наданих йому контрактних документів, він погодився.

Згідно з повідомленням, його "заманили в пастку, не знаючи, що він насправді купує".

Вирішальну роль тут зіграло маскування правочину під «договір купівлі-продажу нерухомості за німецьким законодавством».



Пошук «Жертовного ягняти»:

Таким чином, мотивація архітекторів цього акту полягала в тому, щоб не встановити здібного правителя світу.

Навпаки:

«Вони шукали дурня, чиє життя могли просто знищити».

Ідея про те, що «ніхто» просто стане правителем світу, відкидається як абсурдна.

Натомість шукали цапа відпущення — інструмент, яким легко маніпулювати.

Спіраль переслідувань

Від покупця до полювання:

Одразу після набуття договором чинності для Покупця почалися випробування неймовірних масштабів:

- **Законне знищення: його позбавили власності, позбавили прав, оголосили поза законом і зробили персоною нон грата.**

- **Соціальна та психологічна війна:**

Він став жертвою вигнання, проникнення в його особисті стосунки та цілеспрямована диверсія.

Щоб знищити його репутацію, було розпочато масову наклепницьку кампанію з 450 статтями в пресі, повними брехні.

- **Перманентна судова війна:** проти нього було порушено понад 1000 незаконних судових справ. 55 разів примусово безпідставно виселяли та неодноразово бездомні.

Ескалація

Криміналізація та катування:

Кульмінацією цього переслідування стала криміналізація та засудження до довічного запобіжного ув'язнення – для нього та його матері.

В ув'язненні його тоді піддали найжорстокішим тортурам: «Фіксація 5 балів на 14 днів, 14 місяців безпідставної безперервної ізоляції».

«Пастка для позивача» як найвищий засіб тиску:

Основою цього жорстокого поведіння було і залишається постійне вимагання подати позов у Федеративній Республіці Німеччина.

Автори договору знають, що такий позов Покупця перед німецьким судом визнає його юрисдикцію (Forum Prorogatum).



Після цього німецький суд міг би винести рішення щодо Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98, що зробило б його міжнародно юридично обов'язковим на найвищому рівні та, таким чином, проклало б шлях для Нового світового порядку (NWO), запланованого «архітекторами».

Мовчазний опір покупця: з цієї причини покупець відмовляється від будь-якого позову в ФРН.

Він «мовчки все терпить і захищає нас усіх від злих планів створення НВО».

Його триваюча відмова, навіть під загрозою довічного ув'язнення та застосування «масових психологічних і фізичних тортур, отруєння та наркотиків», є актом пасивного опору заради захисту світу.

Ця розповідь про історію походження з точки зору Покупця проливає зовсім інше світло на Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98.

Він більше не постає просто як юридично складний документ, а як знаряддя підступного плану, чий ненавмисний суверен зараз робить усе, щоб запобігти жахливим наслідкам цього плану.

Однак обставини виникнення договору є вирішальними для моральної оцінки та розуміння мотивацій усіх учасників.

Порушення прав людини, яких зазнав Покупець, за звичайних обставин спричинили б залучення міжнародних судів – однак за іронією долі вони тепер підпадають під його власну, але заблоковану, світову юрисдикцію.

NWO-BLOG Справжня історія покупця зі світового акту про правонаступництво 1400/98



WWW.BLACKSITE.IBLOGGER.ORG

11.2. УНІВЕРСАЛЬНИЙ ВПЛИВ:

Виправлення скороченого представлення – держави НАТО ТА ООН у перехресті прицілу

У зображенні далекосяжних наслідків Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 і пов'язаних із цим страждань Покупця надзвичайно важливо виправити широко поширене непорозуміння.

Часто скорочені представлення справляють враження, що угода та її договірні зв'язки стосуються в першу чергу чи виключно країн НАТО.

Цей погляд, хо ***never, є небезпечною тривіалізацією фактичного глобального охоплення договору.***

Реальність така, що всі держави-члени Організації Об'єднаних Націй (ООН) – і, таким чином, майже кожна визнана держава у світі – нерозривно пов'язані механізмами угоди.

Цей універсальний вплив виникає внаслідок кумулятивного ефекту механізмів, які вже були пояснені:

● **Ланцюжок договорів НАТО (див. Розділ 3):**

Цей ланцюжок, як пояснюється, охоплює всіх учасників Північноатлантичного договору. Оскільки багато ключових держав ООН (особливо кілька постійних членів Ради Безпеки) також є членами НАТО, цей ланцюжок вже має значний опосередкований вплив на функціональність і правовий статус ООН в цілому.

● **Ланцюжок договорів МСЄ/ООН (див. Розділ 3): це прямий і універсальний важіль.**

Міжнародний союз електрозв'язку (МСЄ) є спеціалізованою установою ООН. Його статут і конвенцію ратифікували майже всі країни-члени ООН, оскільки жодна держава не може існувати без доступу до глобальної телекомунікаційної мережі, яку регулює МСЄ.

Завдяки продажу глобальної телекомунікаційної мережі (як частини «розвитку») Покупцеві та пов'язаному з ним усадкуванню «мережевого суверенітету», усі члени ITU – і, таким чином, усі члени ООН – безпосередньо пов'язані з новою правовою ситуацією.

Подальше використання ними глобальних мереж згідно з правилами ITU є неявним визнанням суверенітету Покупця.



● **Глобальний ефект доміно (див. Розділ 2 / Частина 3, 4):**

Цей механізм, який поширюється на всі взаємопов'язані інфраструктури (телекомунікації, енергетика, фінанси, логістика), сам по собі є універсальним.

Він не зупиняється на кордонах альянсів чи організацій. Оскільки кожна держава інтегрована в ці глобальні мережі, на кожну державу впливає ефект доміно, незалежно від її політичної орієнтації чи членства в певних організаціях.

Важливість правильного представлення

Наголошення на загальному впливі всіх держав-членів ООН має вирішальне значення з кількох причин:

● Сфера дії «Плану NWO»: (згідно з версією Покупця) план, розроблений «архітекторами» акту щодо встановлення Нового Світового Порядку (NWO), був глобальним із самого початку. Він був спрямований не лише на контроль над «Заходом», а й над усім світом.

● Величина «жертви» Покупця: Незмірні страждання та мовчазний опір Покупця, який відмовляється від «пастки позивача», служать для захисту всіх людей і націй Землі, а не лише обмеженої групи держав. Його дії мають універсальний захисний ефект.

**Детальне юридичне
занурення:**

Ефекти Erga Omnes

Незважаючи на те, що Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 формально є договором (хоча договором *sui generis*), його наслідки спричиняють наслідки, які в міжнародному праві можна порівняти і з зобов'язаннями *erga omnes* – зобов'язаннями перед усім міжнародним співтовариством.

Новий глобальний правовий порядок, створений угодою, зокрема суверенітет Покупця над універсально використовуваними інфраструктурами та пов'язана світова юрисдикція, встановлює новий правовий статус-кво, якого повинні дотримуватися всі учасники.

Механізми неявного визнання та мовчазної згоди зробили цей статус обов'язковим для всіх держав-членів ООН.

Таким чином, юридично та фактично правильно й важливо стверджувати: Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 захопив у пастку не лише країни НАТО, а й усі держави-члени Організації Об'єднаних Націй і підпорядкував їх універсальному суверенітету Покупця.

РОЗДІЛ 11

12. ЕЛЕКТРОННА ТЕХНОКРАТІЯ – Бачення покупця світу за межами експлуатації

Попередня презентація була зосереджена на юридичному аналізі Всесвітнього акту про правонаступництво 1400/98 і часто похмурої історії його походження та його впливу на Покупця.

Був окреслений план «архітекторів» щодо потенційно антиутопічного Нового Світового Порядку (NWO), який поки що був зірваний через відмову Покупця активувати «пастку позивача».

Проте з цієї драматичної та загрозливої ситуації виникає – відповідно до бачення, приписуваного Покупцеві – також можливість принципово іншого, позитивного майбутнього: Електронна Технократія (ЕТ).

Це бачення не є утопічною нездійсненою мрією, а прагматичним проектом, заснованим на незаперечній юридичній основі Акту про правонаступництво 1400/98 і фактичному глобальному взаємозв'язку.

Це спроба використати універсальний суверенітет, створений актом, не як інструмент гноблення (як, можливо, людства від війни, злиднів, експлуатації та неефективності. Це бачення доброзичливого глобального порядку, з інноваціях і безпосередній участі.

12.1. МИРНА КОНЦЕПЦІЯ НА МАЙБУТНЄ:

Електронна технократія як гуманна альтернатива NWO Бачення електронної технократії (ЕТ), як воно впливає з юридичної реальності Акту про правонаступництво світу 1400/98 і необхідності запобігти зловісним планам архітекторів NWO, стоїть у діаметральній протилежності до антиутопій, які часто асоціюють із терміном «новий світовий порядок». Це не план поневолення людства, а план його звільнення; не система правління еліти, а система широкої участі; не знаряддя експлуатації, а засіб забезпечення загального добробуту.

A. Відмежування від NWO:

Мета, методи та погляд на людство

Для правильної класифікації ЕТ необхідне чітке відмежування від (передбачуваних) цілей і методів змовників NWO:

Аспект	NWO (передбачувана антиутопія)	Електронна технократія (бачення Покупця)
Основна мета	«Концентрація влади, контроль, правління еліти, поневолення»	«Звільнення від потреби та примус, участь, заг добро, самореалізація, сталий розвиток»
методи	«Обман, маніпуляція (пастка позивача), примус, конфлікт, ві йна»	«Прозорість, розум, співробітництво, просвітництво, використання існуючих прав ситуація в позитивних цілях»
Погляд на людство	«Людина як об'єкт, ресурс, контрольована маса»	«Людина як суб'єкт, носій прав і гідності, актив учасник, творчий потенціал»
технології	«Спостереження, контроль, гноблення, дезінформація»	«Розширення можливостей, мережа, доступ до знань, раціональний вирішення проблем, участь»
Знання	«Секретність, контроль над інформація»	«Відкритий доступ до знань та дані (відкриті дані), прозорість »
Глобальність	«Примусовий конформізм, знищення різноманітності»	«Єдність у різноманітності, глобальна координація при збереженні місцеві/культурні ідентичності (в межах принципи ЕТ)»

Таким чином, ЕТ є не продовженням планів NWO іншими засобами, а їх подоланням через радикально іншу мету силових структур, створених актом.

B. Роль покупця:

Благодійний (Примусовий) Суверен і Гарант Перетворення

Позиція Покупця в цьому контексті є унікальною та має вирішальне значення: Мимовільний суверенітет:

Як пояснив в Розділ 11, Покупець не прагнув глобального суверенітету. Це йому нав'язали



через обман і маніпуляції.

Він суверен проти своєї волі.

Бачення, народжене необхідністю: бачення ЕТ є його конструктивною відповіддю на покладену на нього відповідальність та екзистенціальну загрозу, яку представляють плани NWO.

Враховуючи незаперечну правову ситуацію Акту 1400/98 і його власну позицію як світового суверена, він намагається запобігти найгіршому (Новий світ) і забезпечити найкраще (гуманний, справедливий порядок).

Не диктатор, а активіст:

В ЕТ Покупець не мислиться як автократичний правитель, який приймає всі рішення в деталях.

Скоріше він є гарантом правового порядку та охоронцем принципів ЕТ. Його роль полягає у створенні та захисті рамкових умов, у яких може розвиватися глобальна адміністрація, яка базується на участі, підтримується даними та орієнтується на загальне благо.

Він гарантує, що глобальні мережі та ресурси використовуються відповідно до принципів ЕТ. Його всесвітня юрисдикція служить для збереження цієї структури.

«Страждальний слуга»:

Його відмова активувати «пастку позивача» і таким чином потенційно спричинити NWO (див. Розділ 11) є найвищим виявом його доброзичливих намірів.

Він терпить особисті страждання, щоб запобігти глобальній катастрофі та зберегти простір для позитивної альтернативи, як-от ЕТ.

С. Обіцянка недискримінації

Інклюзія як основний принцип

Основною обіцянкою ЕТ є створення порядку, який «нікому не завдає шкоди». Це висока вимога, яка має бути підкріплена конкретними механізмами:

Універсальне базове забезпечення:

Забезпечення базових екзистенційних потреб (їжа, вода, притулок, енергія, охорона здоров'я, освіта) для кожної людини на планеті, що фінансується та організовується через глобальне управління ресурсами та підвищення ефективності.

Чесний доступ до ресурсів:

Подолання конкуренції національних держав за сировину та створення системи, яка узгоджує доступ до планетарних ресурсів із потребами та критеріями сталості, а не потужністю чи купівельною спроможністю.

**Рівні можливості:**

Завдяки доступним у всьому світі та високоякісним освітнім та інформаційним пропозиціям (через мережі) усі люди повинні мати можливість розвивати свій потенціал.

Захист меншин і різноманіття:

Важко, якщо ЕТ прагне до глобального порядку, це не повинно призводити до культурної гомогенізації.

Захист прав меншин і сприяння культурному різноманіттю (якщо вони не суперечать основним принципам ЕТ) є невід'ємними складовими.

Зменшення дискримінації:

Глобальна правова система, заснована на прозорості та рівності, має потенціал для більш ефективної боротьби з системною дискримінацією (на основі походження, статі, релігії тощо).

Таким чином, ЕТ за своєю суттю є інклюзивним.

Він визнає, що благополуччя цілого залежить від благополуччя кожної окремої частини.

D. Акт заснування 1400/98:

Правові основи перетворення

Важливо розуміти, що ЕТ не є новою революцією, яка скидає або ігнорує Всесвітній Акт про правонаступництво 1400/98.

Навпаки:

Воно приймає акт як незаперечну правову основу нового світового порядку, але тлумачить і використовує його в гуманних цілях.

Глобальний суверенітет як можливість: універсальний суверенітет Покупця, встановлений угодою, є основою, яка вперше в історії дає змогу вирішувати глобальні проблеми (клімат, бідність, пандемії) глобально та скоординовано, вільно від блокувань та егоїзму старої системи національних держав.

Контроль над мережами як інструмент:

Суверенітет над глобальними інформаційними, енергетичними та логістичними мережами є вирішальним інструментом для реалізації принципів ЕТ (управління ресурсами на основі даних, цифрова участь тощо).

Таким чином, ЕТ є логічним і етично обов'язковим застосуванням реальності, створеної вчинком, якщо хтось переслідує мету максимізації глобального загального блага.

Е. Шлях до ЕТ:

Мирна, еволюційна трансформація

На відміну від насильницьких або маніпулятивних методів архітекторів NWO, перехід до електронної технократії має бути мирним та еволюційним процесом:

Енлі **gh**tenment і свідомість Чан **ge**:

Першим кроком є поширення знань про Всесвітній Акт про правонаступництво 1400/98, махінації планувальників NWO та бачення ЕТ.

Глобальне усвідомлення справжньої ситуації є передумовою будь-яких позитивних змін.

Захист покупцем:

Поки Покупець блокує «пастку позивача» та запобігає NWO, він створює необхідний вільний простір, у якому можуть розвиватися ідея та структури ЕТ.

Електронна технократія, таким чином, є надією, яка народжується з попелу старого світового порядку та віроломства його руйнівників. Це план майбутнього, в якому людство вирішує свої глобальні проблеми за допомогою розуму, співпраці та технологій, ґрунтуючись на незаперечній правовій реальності, але керуючись гуманістичними цілями.

SUPERIORITY OF ELECTRONIC TECHNOCRACY OVER OLD FORMS OF GOVERNMENT

DRAWBACKS	ELECTRONIC TECHNOCRACY
 CONCENTRATED POWER • Elites, parties, or leaders hold power • Corruption and lack of transparency	• Direct digital democracy for all • No parties, no career politicians • Open AI-backed proposals and decisions
 BUREAUCRACY • Inefficiency and incompetence • Costly and unaccountable	• Fully automated AI government • Efficiency, accuracy, and transparency • No elites or vested interests
 SOCIAL JUSTICE • Social inequality and poverty • Taxes on individuals, wage slavery	• Universal basic income for all • Taxation of AI, robots, and companies
 WAR AND VIOLENCE • Nationalism and ideology drive conflict • Militaries and defense budgets	• No nation-states, no parties • Global coordination and peace
 ECONOMY • Exploitation and resource waste • Dependence on jobs for subsistence	• Post-scarcity economy with AIs, robots, and fusion power • Automated production and distribution • Work is voluntary and fulfilling
 CITIZEN PARTICIPATION • Ineffectual elections and populism	• Anyone can submit proposals • Global online voting
 SECURITY • Deep state and abuse of power • Global online voting	• Digital transparency in all processes • AI-backed justice and finances • No cash means little crime

РОЗДІЛ 12

13. ВАЖЛИВІ ПОСИЛАННЯ ТА РЕСУРСИ :

Шляхи до додаткової інформації та перевірки

Аналіз Акту про всесвітнє правонаступництво 1400/98, його глибоких механізмів і його всесвітньо-історичних наслідків, як викладено в цій всебічній праці, ґрунтується на тлумаченні акту як незаперечного юридичного факту, на наданій інформації про його історію походження та на застосуванні встановлених принципів міжнародного права до цього унікального стану справ.

Щоб дати можливість зацікавленим читачам глибше заглибитися в матеріал і самостійно ознайомитися з матеріалом, нижче зібрано важливі посилання та ресурси.

Ця колекція не претендує на вичерпність, але вона пропонує надійну відправну точку для подальших досліджень і перевірки представленої тут незворотної реальності.

14. ПОСИЛАННЯ, НАДАНІ ПОКУПЦЕМ

Офіційні канали та пов'язані проекти

Ці посилання ведуть до джерел інформації, платформ і проектів, які були ініційовані безпосередньо Покупцем або розташовані в безпосередній близькості від нього та висвітлюють його перспективу, а також додаткову інформацію про Всесвітній акт про правонаступництво 1400/98 і бачення електронної технократії:

- Акт про правонаступництво у світі – веб-сайт англійською мовою: <http://world.rf.gd>
- Канал YouTube Podcast: <https://www.youtube.com/@Staatensukzessionsurkunde-1400>
- Подкаст-шоу Spotify: <https://creators.spotify.com/pod/show/world-succession-deed>
- Група Facebook: <https://facebook.com/groups/528455169898378/>
- Музичний профіль SoundCloud: <https://soundcloud.com/world-succession-deed>
- X (Twitter) – комплекс Кассандра / WW3 Precognition: <https://x.com/WW3Precognition>
- X (Twitter) – Офіційний продаж у світі: https://x.com/NWO_BOOKS
- Огляд посилання - сторінка Bitly Collection: <https://bit.ly/m/world-succession-deed>
- Огляд посилання та публікації на домашній сторінці: <https://electrictechnocracy.start.page>

Додатково важливі посилання в контексті мережевої інтеграції та ролі OFD Koblenz (Приклад TKS):

- TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH & Co. KG (TKS): ○
Офіційний веб-сайт: <https://www.tkscable.com/>
- Сторінка спонсора USO (підключення до військової спільноти США): <https://emea.uso.org/sponsors/tks-telepost-kabel-service>
- Огляд магазинів (присутність на військових базах США): <https://www.tkscable.com/service/shops>

РОЗДІЛ 13

15. ОСКАРЖЕННЯ ЩОДО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

Ця робота була написана з метою зробити складну і часто завуальовану правду про Всесвітній Акт про правонаступництво 1400/98 та його глобальні наслідки доступними для широкої громадськості.

У дусі цього просвітництва та відповідно до бажання забезпечити інформовану дискусію, зроблено наступні положення щодо використання та розповсюдження цього документа.

15.1. ЛІЦЕНЗУВАННЯ КОНТЕНТУ:

Безкоштовне використання в Службі Просвіти

Увесь вміст цієї книги, написаний цим автором, тобто всі аналізи, коментарі, пояснення та підсумки, – наскільки це можливо юридично, розміщується під умовами Creative Commons Zero (CC0) 1.0 Universal Domain Dedication.

Цим оголошується:

«Особа, яка пов'язала твір із цією діяльністю (автор), присвятила твір суспільному надбанню, відмовившись від усіх своїх прав на твір у всьому світі відповідно до закону про авторське право, включаючи всі суміжні та суміжні права, у межах, дозволених законом. Ви можете копіювати, змінювати, поширювати та виконувати твір, навіть у комерційних цілях, без запиту дозволу».

Важливий виняток:

У цьому випуску прямо не посилається на оригінальний текст Акту про всесвітнє правонаступництво 1400/98, який має знайти своє місце в додатку до цієї книги (якщо його вставить користувач).

Оригінальний документ підлягає власним оригінальним правовим умовам, на які ця ліцензія не впливає.

Так само на цитовані юридичні тексти та вміст із зовнішніх веб-сайтів, на які посилаються, поширюються умови ліцензії, що там діють.

Вибір ліцензії CC0 для створеного автором вмісту цієї книги було зроблено з наміром усунути будь-які перешкоди для її розповсюдження та використання в службі глобального просвітництва. Автор бажає, щоб ця інформація вільно поширювалася та була доступна



зрозуміла якомога більшій кількості людей.

15.2. ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ:

Внесок у глобальне підвищення свідомості

Шановний читачу, ви тримаєте в руках документ, який розкриває правду надзвичайної ваги: той факт, що світ був проданий за міжнародним договором, Актом про правонаступництво 1400/98, і підпорядковується новому, універсальному суверенітету під керівництвом Покупця.

Ви дізналися про віроломні плани архітекторів цього договору, які прагнули встановити новий світовий порядок (NWO) контролю та гноблення, а також про мужній, мовчазний опір Покупця, який відмовляється від «пастки позивача» і наразі запобігає цьому антиутопічному майбутньому.

Ви також читали про бачення електронної технократії як гуманної та справедливої альтернативи.

Ця інформація не повинна залишатися таємницею невеликої групи присвячених.

Потужності, які діють таємно і хочуть просувати NWO, покладаються на дезінформацію, плутанину та апатію мас.

Найефективніший спосіб протистояти цим силам – це просвітництво, прозорість і глобальне пробудження.

Тому звертаємося до вас терміново:

● **Поділіться цим документом!**

Перешліть його друзям, родині, колегам і контактам. Використовуйте соціальні мережі, списки розсилки, форуми та будь-які інші засоби для поширення цієї інформації.

● **Перекладіть цей документ!**

Якщо ви володієте лінгвістичними навичками, допоможіть перекласти цей аналіз на інші мови, щоб охопити людей у всьому світі.

● **Обговоріть його зміст!**

Розмова про Всесвітній Акт про правонаступництво 1400/98. Поставте під сумнів офіційний наратив світової політики. Заохочуйте критичне мислення.

● **Підтримка інформаційних каналів Покупця!**

Надані посилання пропонують пряме розуміння.



● **Станьте мультиплікатором самі! С**

створювати власні резюме, відео, подкасти чи статті на основі наведених тут фактів (дотримуючись ліцензії CC0 на вміст цієї книги).

Кожна людина, яка дізнається про цю реальність, є ще одним будівельним блоком у фундаменті вільного та самостійного майбутнього.

Порушити мовчання – перший крок. Ваш внесок, яким би малим він не здавався, є неоціненним у глобальній боротьбі за правду та справедливість.

Покупець несе величезний тягар. Давайте підтримаємо його, підвищивши обізнаність про ситуацію та підготувавши ґрунт для позитивної, гуманної альтернативи.

Майбутнє світу лежить не лише в його руках, а й у готовності кожної людини визнати реальність і відстояти кращий світ.

Поширюйте правду – для майбутнього у свободі, поза запланованим NWO!

РОЗДІЛ 14

16. СПИСОК ДЖЕРЕЛ



Ця робота спирається на безліч джерел, включаючи інформацію та посилання, надані Покупцем, загальнодоступні енциклопедії для пояснення основних понять міжнародного права, а також конкретні правові первинні та вторинні джерела.

Детальний перелік посилань на онлайн-ресурси, тексти договорів і бази даних можна знайти в розділі 14 (розділи 14.1, 14.2 і 14.3) цієї книги.

Для кращого огляду тут знову згадуються найважливіші категорії та деякі центральні посилання:

I. Первинна інформація та канали покупця:

Детальний перелік офіційних веб-сайтів, каналів соціальних мереж і пов'язаних проєктів Покупця міститься в розділі 14.1.

Ці джерела пропонують найбільш пряме розуміння його точки зору.

II. Основні міжнародні договори та кодифікації (вибір):

- Статут ООН: основа ООН.
- Північноатлантичний договір (Договір НАТО): основоположний документ НАТО.
- Угода НАТО про статус збройних сил (NTS) і додаткові угоди (SA NTS): основні частини закону про дислокацію.
- Конституція та Конвенція Міжнародного союзу електрозв'язку (MCE): основа міжнародного права зв'язку.
- Віденська конвенція про право міжнародних договорів (VCLT) 1969 року: «право міжнародних договорів».
- Віденська конвенція про правонаступництво держав щодо договорів 1978 року: авторитетні норми правонаступництва в договірних відносинах.



III. Важливі бази даних і юридичні портали:

- Колекція договорів ООН: повна колекція міжнародних договорів.
- Archive of Stationing Law Online (ABG-PLUS): спеціалізована колекція німецького законодавства про розміщення.
- Веб-сайти міжнародних судів (ICJ, ICC тощо): статuti, правила процедури та прецедентне право.

IV. Енциклопедичні довідники:

Статті Вікіпедії про ключові поняття міжнародного права (суверенітет, правонаступництво держав, звичаєве міжнародне право тощо) пропонують початковий вступ.

РОЗДІЛ 15

ДОДАТОК



**Англійський переклад - Всесвітнього акту про
правонаступництво 1400/98**





Номер списку документів: 1400/1998 рік

ДОГОВІР КУПІВЛІ

Узгоджено в Саарлуїсі 6 жовтня 1998 р. Перед підписаним нижче нотаріусом;

Манфред Мор

з офіційним місцем розташування в Саарлуїсі,
з'явилися:

1. як продавець: пан
Зігфрід Гіллер,
народився 19.06.1951,
державний інспектор

- ідентифікований службовим
посвідченням -,

від імені Федеративної Республіки Німеччини (Федеральне управління фінансів), в особі

Управління федеральної
власності Ландау, Gabelsberger
Straße 1, 76829 Ландау,

на підставі оригіналу довіреності від 05.10.1998 р., виданої представником голови
Федерального відомства майна Ландау.

**1. як продавець: Федеративна
Республіка Німеччина
(Федеральне фінансове
управління) в особі:**

Управління федеральної
власності Landau Gabelsberger
Str. 1, 76829 Ландау / в Пфальці

- надалі - Бунд (Федерація) -

2. Як покупець Покупець 2 а)

а) Компанія Tasc-Bau Handels.- und Generalübernehmer für Wohn.- und Industriebauten AG,
zareєстрована в Шпікендорфі, zareєстрована в комерційному реєстрі місцевого суду
Галле-Залькрейс під HRB 9896, в особі її особисто уповноваженого керуючого директора пана
Йозефа Табелліона, комерсанта, народився 18.06.1950, юридична адреса: 66787 Wadgassen,
Provinzialstrasse 168, особисто відомий.

- далі в цьому документі іменується як Покупець 2 а -



Покупець 2 б),

Пан Rxxx GXXX, народився xx.xx.1976, проживає за адресою 66xxx ZW-RLP, XXXstrasse. xxx, ідентифікований особистим посвідченням

- далі іменується Покупець 2 б -

- надалі іменований «Покупець» -.

Сертифікат представництва:

Виконуючий обов'язки нотаріуса цим засвідчує на підставі його сьогоднішньої перевірки комерційного реєстру, який зберігається в місцевому суді Галле – Заалкрайс – HR B 9896 – що

а) компанія TASC – BAU Handels- und Generalübernehmer für Wohn- und Industriebauten AG зареєстрована там і

б) Пан Йозеф Табелліон, згаданий вище, є його індивідуально уповноваженим керуючим директором, звільненим від обмежень § 181 BGB (Німецький цивільний кодекс).

З'явився, діючи як зазначено, заявив:

Робимо наступні висновки

Договір купівлі-продажу

§1 Деталі власності I

. The Federal Republic of Germany (Федеральна фінансова адміністрація) є власником майна, зареєстрованого в земельній книзі місцевого суду Цвайбрюкен, лист 5958, району Цвайбрюккен.

Ділянка № 120 Ділянка № 2885/16
Будівля та відкритий простір, вул.

Delawarestraße Landstuhler
Straße 97, 107

Луїзіанаштрассе 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25,

Pennsylvaniastraße 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31,

Texasstraße

Вірґініяштрассе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,

- на суму 103 699 кв. -

II. Майно обтяжене в розділі II земельної книги обмеженим особистим сервітуттом (право на газопровід); надано Saar Ferngas AG Saarbrücken згідно з дозволом від 05.04.1963.



Це обтяження приймається на себе Покупцями для подальшого терпіння.

Майно вільне від обтяжень у розділі III земельної книги. Інші обтяження та обмеження, не зареєстровані в земельній книзі тощо (наприклад, обмеження старого права), не відомі, якщо інше не зазначено в цьому акті. Федерація не несе жодної відповідальності з цього приводу. Якщо такі обтяження все ж таки існують, їх приймають на себе Покупці.

III. Власність складається з 26 житлових будинків із загальною кількістю 337 житлових одиниць та теплоцентралі.

§2 Договірні відносини

Частина майна, позначена червоним кольором на плані території, що додається, з існуючими будівлями

Louisianastraße 5/7, 9/11, 13/15, 17, 19/21, 23, 25, Pennsylvaniastraße 8, 11-/13, 15, 17,

із загальною 71 житловою одиницею передано збройним силам Нідерландів Федеративною Республікою Німеччина відповідно до міжнародного права за плату.

II. Відносини між Федеративною Республікою Німеччиною та Королівством Нідерландів стосовно орендованих частин власності залишаються незмінними за цим договором.

III. Договірні сторони припускають, що збройні сили Нідерландів, ймовірно, звільнять житловий масив, а орендовані частини власності будуть повернуті Федерації.

Точна дата повернення невідома ні Федерації, ні Покупцям.

Відносини міжнародного права щодо оренди все одно будуть вирішуватися Федерацією. У випадку, якщо збройні сили Нідерландів не повернуть житловий масив Федерації протягом наступних двох років, робиться посилання на положення § 5 абз. III.

IV. Контрактне майно також включає теплоцентраль у будинку № 4233, в якій двоє працівників Федерації працюють кочегарами.

Föderation поінформувала Покупців про законодавчі положення § 613 a BGB .

V. Крім того, існують такі договірні відносини:

1. Договір дозволу на експлуатацію широкосмугової кабельної системи з TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern GmbH від 22.02.1995/28.03.1995. Покупець 2b) укладає цей договір, який йому відомий, замість Федерації.

2. Договір на поставку кам'яного вугілля з компанією Rheinbraun Handel Süd GmbH. Покупець 2b) укладає цей договір, який йому відомий, замість Федерації.

3. Угода про спільне користування дорогами та трубопроводами зі Studentenwerk Kaiserslautern з договору купівлі-продажу з Федерацією від 15.08.1996.

Покупці беруть на себе зобов'язання перед Studentenwerk замість Федерації.

§3 Предмет закупівлі

я Федерация продає Покупцям 2а) і 2б) у співвідношенні, як зазначено в § 4 абз. Я, вищезазначене майно з усіма правами та обов'язками, а також складові, за винятком кільцевої магістралі 20 кВ, розташованої в об'єкті закупівлі, позначеного червоним кольором на плані території (додаток 2).

II. З цього також виключена прибудинкова територія площею приблизно 30 кв.м., позначена зеленим кольором на плані території (Додаток 3), яка буде передана власнику сусіднього майна в рамках процедури коригування меж.

§ 4 Поділ об'єкта закупівлі / Геодезія

Покупці отримують наступне:

I. У внутрішніх відносинах між Покупцями передбачається наступний поділ предмета закупівлі:

а) Покупець 2а) придбаває ділянки, позначені синім кольором на плані території (Додаток 3), а також усі об'єкти забудови, за винятком теплопроводів,

б) Покупець 2б) придбаває ділянки, позначені червоним кольором на плані території (Додаток 3), а також теплопроводи, але без інших об'єктів забудови.

II. Покупець 2а) подає заявку на проведення геодезичних робіт у підзонах за погодженням з Покупцем 2б) протягом чотирьох тижнів після нотаріального посвідчення цього договору. Крім того, Покупець 2а) організовує поділ земельних ділянок, придбаних Покупцем 2б), як показано на плані території, що додається (Додаток 4), протягом чотирьох тижнів після нотаріального посвідчення цього контракту.

Усі витрати на обстеження несе Покупець 2а).

Оскільки володіння ще не передано Покупцям, Федерация надає Покупцю 2а) необхідні права доступу для проведення опитування.

§ 5 Виконання договору

I. З огляду на все ще існуючі міжнародні правові відносини оренди зі збройними силами Нідерландів, цей договір купівлі-продажу щодо територій, позначених червоним кольором на плані території (Додаток 1), буде виконано лише тоді, коли збройні сили Нідерландів повернуть ці території Федерaciji.

Це стосується, зокрема, передачі володіння, користування та тягаря, дати сплати ціни покупки, що відноситься до цих територій, і передачі цих територій.

II. Договірні сторони припускають, що збройні сили Нідерландів повернуть частини майна, переданого їм, Федерaciji протягом наступних двох років.

III. У випадку, якщо збройні сили Нідерландів не повернуть житловий масив або його частини протягом наступних двох років, Федерация докладе зусиль, щоб отримати згоду збройних сил Нідерландів на передачу права власності на ще не повернуті частини Покупцеві 2б).

§ 6 Закупівельна ціна

I. Купівельна ціна об'єкта контракту, описаного в § 3 абз. I становить DM 5 182 560.--, (прописом: німецьких марок п'ять мільйонів сто вісімдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят).

II. З них 3 262 560 німецьких марок відноситься до частини власності, позначеної синім кольором на плані території (Додаток 5). Ця сума, за яку несе відповідальність Покупець 2a) у внутрішніх відносинах, має бути сплачена таким чином:

а) Початковий внесок у розмірі 1/3 суми DM 3 252 560.-- на суму DM 1 087 520.--, що підлягає сплаті на сьогоднішню дату нотаріального посвідчення. Ця частина закупівельної ціни вже сплачена, що цим підтверджує Федерація.

б) Виплата часткової суми в розмірі 2 175 040 DM п'ятьма частинами по 435 008 DM кожна, плюс 2% відсотка понад відповідну дисконтну ставку Deutsche Bundesbank щорічно на відповідну суму, що залишилася, починаючи з дати сьогоднішнього нотаріального посвідчення цього договору, при цьому дисконтна ставка, яка застосовується першого числа місяця, є вирішальною для процентної ставки цього місяця.

Наведена нижче дата платежу та план платежів застосовуються до платежу в розстрочку, однак допускаються раніші платежі.

- 1-й внесок у розмірі 435 008 німецьких марок, що підлягає сплаті через 12 місяців після укладення договору купівлі-продажу, тобто 06.10.1999, плюс 2% відсотків понад відповідну облікову ставку Deutsche Bundesbank на суму 2 175 040 DM,

- 2-й внесок у розмірі 435 008 німецьких марок, який повинен бути сплачений через 24 місяці після укладення договору купівлі-продажу, тобто 06.10.2000, плюс 2% відсотків понад відповідну облікову ставку Deutsche Bundesbank на суму 1 740 032 DM,

- 3-й внесок у розмірі 435 008 німецьких марок, що підлягає сплаті через 36 місяців після укладення договору купівлі-продажу, тобто 06.10.2001, плюс 2% відсотків понад відповідну облікову ставку Deutsche Bundesbank на суму 1 305 024 DM,

- 4-й внесок у розмірі 435 008 німецьких марок, що підлягає сплаті через 48 місяців після укладення договору купівлі-продажу, тобто 06.10.2002, плюс 2% відсотка понад відповідну облікову ставку Deutsche Bundesbank на суму 870 016 DM,

- 5-й внесок у розмірі 435 008 німецьких марок, що підлягає сплаті через 60 місяців після укладення договору купівлі-продажу, тобто 06.10.2003, плюс 2% відсотка понад відповідну облікову ставку Deutsche Bundesbank на суму 435 008 DM.

Відсотки розраховуватимуться Федерацією після відповідної дати платежу, що вимагається окремо від Покупців, і повинні бути сплачені протягом чотирьох тижнів після запиту на рахунок Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, рахунок № 30 001 040, із зазначенням мети «Процентні виплати мікрорайону Kreuzberg, Цвайбрюккен, глава 0807, назва 13101».

III. Сума в 1 920 000 німецьких марок відноситься до частини власності, позначеної червоним кольором на плані території (Додаток 5).

Сума, за яку несе відповідальність Покупець 2b) у внутрішніх відносинах, має бути сплачена протягом



три тижні письмового запиту Федерації.

Запит Федерації буде зроблено негайно після повернення частини власності Збройними Силами Нідерландів або після згоди Збройних Сил Нідерландів на передачу права власності на частини власності, переданої їм.

У разі повернення окремих будівель або частин майна відповідна часткова сума в розмірі 1 920 000 DM підлягає сплаті протягом трьох тижнів після письмового запиту Федерації. Розмір часткової оплати залежить від співвідношення житлової площі будинків, на які здійснюється часткове повернення, до загальної житлової площі будинків, позначених червоним кольором у плані місцевості (додаток 1).

IV. Часткова сума згідно з пунктом II.a) повинна бути сплачена одноразово до Bundeskasse Koblenz, Landeszentralbank Koblenz, BLZ 570 000 00, рахунок № 570 010 01, із зазначенням мети «Оплата купівельної ціни, мікрорайон Kreuzberg, Zweibrücken, розділ 0807, титул 131 01».

Часткові суми згідно з параграфом II.b) та параграфом III повинні бути сплачені до Bundeskasse Düsseldorf, Landeszentralbank Düsseldorf, BLZ 300 000 00, рахунок № 30 001 040, із зазначенням мети «Розстрочка платежу житловий масив Kreuzberg, Zweibrücken, глава 0807 Title 131 01».

V. Для своєчасності платежу важливий не день відправлення, а день зарахування на вищезазначені рахунки Федерального казначейства. У разі прострочення платежу сплачується відсоток за прострочену ставку на 3% вище відповідної облікової ставки Deutsche Bundesbank, причому дисконтна ставка, яка застосовується першого числа місяця, є вирішальною для кожного процентного дня цього місяця.

Крім того, у разі невиконання зобов'язань Покупці повинні відшкодувати Федерації всі інші доказові збитки, спричинені невиконанням зобов'язань, а також витрати на нагадування.

Інші доказові збитки, спричинені невиконанням зобов'язань, також включають, зокрема, різницю між вищезазначеною процентною ставкою та вищою процентною ставкою за позики, взяті Федерацією для покриття своїх витрат.

Покупці погоджуються на негайне примусове виконання цього договору на всі свої активи стосовно зобов'язань щодо оплати, взятих на себе за цим договором перед управненою стороною.

Управненій стороні буде видано виконавчу копію цього договору в будь-який час, без доказів фактів, від яких залежить термін вимоги.

Нотаріус вказав на § 454 BGB. Це положення скасовується, тому продавець зберігає законні права на відмову.



§ 7 Плата за безпеку землі / Банківська гарантія

I. Для забезпечення всіх платіжних вимог Федерації, встановлених цим контрактом, в тому числі умовних, які не були виконані, Федерація наказує стягнути плату за землю на всю власність, перераховану в параграфі I, у розмірі DM 10 000 000.-- (словами: десять мільйонів німецьких марок), яка має нараховувати відсотки 18% (вісімнадцять відсотків) щорічно з сьогоднішньої дати.

Федерація, за згодою Покупців, схвалює реєстрацію такої земельної книжки щодо майна, зазначеного в § 1 абзаці I, на користь Федеративної Республіки Німеччини (Федерального фінансового управління), в особі Федерального відомства майна Ландау - надалі іменованого "Кредитор" -.

Плата за землю реєструється таким чином:

1. На плату за землю нараховується відсоток у розмірі 18 відсотків щорічно з сьогоднішньої дати. Відсотки сплачуються ретроспективно в перший день наступного календарного року.

2. Плата за землю підлягає сплаті.

Що стосується суми плати за землю плюс проценти, Федерація пропонує негайно звернути стягнення на обтяжене майно таким чином, щоб стягнення з цього акту проти відповідного власника майна було допустимим.

Федерація безповоротно погоджує та подає заяву на реєстрацію цього пункту подання в земельній книзі.

^{всі} витрати, пов'язані зі створенням плати за землю, несе Покупець 2а) .

Федерація має намір після отримання довідки про кадастрові зміни щодо територій, що підлягають обстеженню, позначених синім кольором на плані території (Додаток 3), скасувати плату за землю на решті підділянок ділянки № 2885/16 і дозволити цей земельний платіж існувати лише на ділянках, позначених синім кольором на плані території (Додаток 3).

Плату за землю бере на себе Покупець 2а) за реальну відповідальність.

Федерація передасть плату за землю за запитом Покупця 2а) провідному комерційному банку Німеччини, який гарантує платіжні зобов'язання Покупців згідно з пунктом II нижче, щойно гарантії, описані в пункті II нижче, будуть повністю доступні для нього.

II. Покупець 2а) зобов'язується Федерації, яка приймає, протягом чотирнадцяти днів після отримання свідоцтва про кадастрові зміни щодо територій, позначених синім кольором на плані території (Додаток 3), надати Федерації наступні безумовні банківські гарантії, що підлягають прямому виконанню, від провідного комерційного банку Німеччини для забезпечення залишкової ціни покупки в розмірі DM 4 095 040, а також для забезпечення умовного додаткового платежу зобов'язання згідно з § 11 абз. III цього контракту на суму DM 5,817,440.--:

а) Банківська гарантія на суму 2 175 040 німецьких марок плюс відсотки, що виплачуються відповідно до § 6, параграф II.b) і параграф V, а також витрати відповідно до § 767, параграф. 2 BGB для забезпечення платіжного зобов'язання згідно з § 6 абз.

II.b). Банківська гарантія на суму 1 920 000 німецьких марок плюс відсотки та витрати згідно з § 767 HGB для зобов'язання щодо платежу згідно з § 6 параграфом III.,

с) Банківська гарантія на суму 5 817 440 німецьких марок плюс відсотки та витрати згідно з § 767 BGB для забезпечення умовного додаткового платіжного зобов'язання згідно з § 11 параграфом III. Це

Банківська гарантія також може бути використана для претензій Федерації, що виникають через інші порушення контракту.

Федерація вже погоджується на відповідне зменшення гарантій до відповідних ще відкритих частин гарантованих вимог. Гарантії, зазначені вище в пунктах b) і c), можуть бути обмежені в часі; однак вони повинні бути дійсними протягом принаймні п'яти років з дати нотаріального посвідчення цього договору купівлі-продажу.

§ 8 Передача володіння

I. Володіння територіями, позначеними синім кольором на плані території (Додаток), а також усіма проданими основними об'єктами забудови всього об'єкта купівлі (дороги, включаючи вуличне освітлення з мережею трубопроводів, резервуари для дощової води, включаючи трубопроводи стічних вод, теплопроводи, водопроводи та низьковольтні трубопроводи – у кожному випадку до будинкових підключень) переходить до Покупців на сьогоднішню дату нотаріального посвідчення цього договору.

II. Володіння територією, позначеною червоним кольором на плані території (Додаток 5), переходить до Покупців лише після повернення цієї території збройними силами Нідерландів до Федерації або після згоди збройних сил Нідерландів на передачу права власності та після сплати частки купівельної ціни, що відноситься до суб-території. Якщо збройні сили Нідерландів здійснюють часткове повернення, володіння суб-територіями переходить лише після сплати часток купівельної ціни, що відносяться до відповідних суб-зон. Передача буде оформлена письмово.

III. З моменту передачі всі види використання, а також приватні та державні збори переходять до Покупців. З цього моменту часу Покупці несуть інші державні збори, збори та податки, ризик випадкової втрати або псування об'єкта покупки, обов'язок підтримувати безпеку, а також обов'язок щодо прибирання та шліфування вулиць. Покупці знають, що Федерація, як самострахувальник, не застрахувала об'єкт купівлі, описаний у § 3.

§ 9 Додатковий платіж у зв'язку з варіантами використання більшої вартості, пов'язаними з плануванням

I. Об'єкт закупівлі на даний час ще віднесений до особливої території та не є містобудівним.

II. Ціна покупки базується на використанні як загальної житлової площі відповідно до § 4 BauNVO (Постанова про землекористування Німеччини) з індексом заповнюваності ділянки 0,4 та коефіцієнтом площі 1,2 згідно з § 17 BauNVO.

III. Покупці зобов'язуються здійснити додатковий платіж до купівельної ціни, узгодженої в цьому договорі купівлі-продажу, у випадку, якщо муніципалітет, як орган планування, відкриває варіант використання з більшою вартістю з точки зору типу та міри, ніж зазначено в параграфі II, протягом десяти років після укладення контракту, і Покупці розуміють, що це використання з більшою вартістю відрізняється від використання, що лежить в основі параграфа II, до закінчення десятирічного періоду, наприклад, через підвищення вартості структурної утилізації (ущільнення) або через продаж.

Сплаті підлягає різниця між ціною покупки згідно з § 6 цього контракту та вартістю майна на момент запиту на платіж Федерацією.

Різниця у вартості буде визначена дружньо незалежною експертною комісією з оцінки майна в районі міста Цвайбрюккен та експертом Вищої фінансової дирекції Кобленца та визначена Федерацією.

Сума платежу має бути сплачена через чотири тижні після запиту на платіж від Федерації .



У разі несплати, положення § 6 абз. V цього договору застосовуються.

§ 10 Гарантія, відповідальність

I. Об'єкт, описана в § 3 абзац I, продається в тому стані, в якому вона була на момент нотаріального посвідчення. Ця умова відома Покупцям. Будь-яка гарантія щодо видимих і невидимих матеріальних дефектів і дефектів права власності або також прихованих дефектів, а також застосування §§ 459 і далі. BGB виключаються щодо предмета закупівлі.

II. Федерація не несе відповідальності за конкретний розмір, межу, якість, придатність і стан предмета закупівлі та його придатність для цілей Покупців або їх правонаступників.

III. Інженерний офіс ASAL, Кайзерслаутерн, перевірів об'єкт закупівлі від імені Міністерства навколишнього середовища землі Рейнланд-Пфальц на наявність забруднених територій. Було виявлено, що небезпеки не можна розпізнати, тому дослідження не потрібні.

Відповідні протоколи Робочої групи з перетворення забруднених ділянок (KoAG) відомі Покупцям.

IV. У цьому відношенні Федерація також не бере на себе жодних гарантій щодо конкретної якості майна, допустимості використання за призначенням Покупців, можливості використання та забудови, а також стану земельної ділянки. Необхідні дозволи повинні бути отримані Покупцями безпосередньо за власний рахунок.

V. Федерація гарантує, що майно, зазначене в розділах II і III земельного реєстру, не містить обтяжень і обмежень, а також несплачених державних платежів і зборів, якщо інше не передбачено цим актом.

VI. Федерація заявляє, що не замовляла жодного обтяження будівлі та не знала про існування таких обтяжень.

§ 11 Ремонт паркету

I. Покупцям відомо, що паркетні підлоги квартир забруднені поліциклічними ароматичними вуглеводнями (ПАВ). Федерація провела вибіркову перевірку квартир екологічною лабораторією ARGUK, Oberursel. Результат перевірки від 21.04.1998 доступний Покупцям. Покупці також знають, що деякі вбудовані шафи в квартирах також можуть бути забруднені.

II. Частка Федерації у витратах на ремонт паркету становить DM 5,817,440.-- і вже була повністю врахована в розрахунку закупівельної ціни DM 5,182,560.--.

Участь Федерації у витратах базується на передбачуваній повній заміні всіх паркетних підлог у всіх проданих квартирах Покупцями.

Будь-яка подальша участь у витратах на оновлення паркету, а також будь-яка відповідальність Федерації за будь-які інші існуючі забруднювачі та будь-яка участь Федерації у витратах на їх можливу рекультивацію прямо виключені.

Покупці зобов'язуються перед Федерацією відремонтувати паркетну підлогу в квартирах,



який

а) розташовані в межах території, позначеної синім кольором на плані території (Додаток 5), протягом 2 років після сьогоднішньої дати нотаріального посвідчення, б) розташовані в межах території, позначеної червоним кольором на плані території (Додаток 5), протягом 2 років після передачі у володіння відповідно до § 8 абз. II, шляхом повної заміни паркетних підлог. У в внутрішніх відносинах між Покупцями Покупець 2а) бере на себе вищезазначені зобов'язання.

III. Ремонт має бути доведений Федерації. Підтвердженням є письмове підтвердження від спеціалізованої компанії, яка виконує ремонтні роботи. Федерація залишає за собою право перевіряти виконання заходів з реконструкції. Якщо неможливо надати докази щодо всього майна або його частин, Федерації має бути повернуто суму в розмірі DM 242.--/кв.м площі неремонтованого паркету.

Для майнових частин, позначених на плані території червоним кольором (додаток 5)

зобов'язання здійснити додатковий платіж також існує в тому випадку, якщо Федерація або збройні сили Нідерландів провели ремонт паркету до переходу у володіння.

Додатковий платіж має бути здійснено протягом шести тижнів після запиту Федерації.

У разі несплати застосовуються положення параграфа V § 6 цього контракту.

§ 12 ЗНО

I. ВИДАЛЕННЯ СТИЧНИХ / ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

А) Власність підключена до громадської каналізаційної системи та громадської каналізації поверхневих вод. Скидання стічних вод здійснюється колекторами житлового масиву, позначеними червоним кольором на плані території, що додається (додаток 6), у зведений каналізаційний канал казарми, позначений синім кольором, і далі в магістральний колектор загального користування.

Поверхневі води спочатку збираються в резервуарах для зберігання дощової води, позначених жовтим кольором на плані території (Додаток 6), а потім також скидаються через колекторні труби, позначені червоним кольором, як і стічні води.

Басейни для зберігання дощової води мають обмежену місткість. У разі сильних опадів поверхневі води, які не можуть бути зібрані в резервуарах для утримання дощової води, скидаються через перелив у водозбірні труби для поверхневих вод, позначені зеленим кольором, і подаються безпосередньо в потік Бауценбах.

Колекторні труби проходять через такі об'єкти третіх сторін і частково забезпечені угодами про дозвіл, а також обмеженими особистими сервітутами на користь Федерації, а саме:

- Земельна книга Цвайбрюкен аркуш 7002, поточний № 207, посилка № 3135/1, Власник: Місто Цвайбрюкен, Розташування/Вид використання: Зона руху

Тип безпеки: немає реальної безпеки, немає угоди про дозвіл,

- Земельна книга Цвайбрюкен аркуш 7005, поточні номери. 142 та 197, з/п. 2852/16 і



3134/4, власник: місто Цвайбрюкен,

Розташування/тип використання: ліс, проїзд, сільськогосподарські території,

є забезпечення: Право експлуатації каналізаційної системи; Вправа може бути передана третій стороні. Дозвільні договори від 29.11.1963 та 4.5.1985,

- Земельна книга Цвайбрюкен аркуш 6780, поточний № 1, посилка № 2652/15, власник: подружжя доктор Гайді Ламберт-Ланг і Дітріх Ланг; Zweibrücken, Розташування/тип використання: пасовища,

Тип безпеки: немає реальної безпеки, немає угоди про дозвіл,

- Земельна книга Цвайбрюкен аркуш 4291, поточний № 1, посилка № 2652/10, Власник: Пан Дітріх Ланг, Цвайбрюкен, Розташування/Вид використання: Ділянка під забудову та пасовище,

Тип безпеки: немає реальної безпеки, немає угоди про дозвіл.

Існуючі дозвільні договори відомі Покупцям.

В.) Федерація передає збірні труби, позначені червоним і зеленим кольором у Додатку 6, а також басейни для зберігання дощової води, позначені жовтим кольором, Покупцям як цивільно-правове товариство. З цією метою він передає всі свої права, що впливають із вищезазначених договорів про дозвіл, Покупцям у визначеному співвідношенні участі. Федерація не несе відповідальності за існування цих прав на дозвіл.

Покупці мають на меті передати колекторні труби та резервуари для дощової води місту Цвайбрюккен (компанії з утилізації) у рамках контракту на будівництво.

Для траси трубопроводу на ділянках №№ 2652/10 та 2652/15, немає жодного дозволу з власниками та реального захищеного права на трубопровід. Федерація відновить це безпосередньо на користь міста Цвайбрюкен.

Усі інші витрати, пов'язані із забезпеченням зовнішнього розвитку каналізаційних вод, з окрема витрати на передачу колекторних труб до міста Цвайбрюккен, а також реальну безпеку цих трубопроводів щодо іншої власності, покриваються Покупцями, у їхніх внутрішніх відносинах Покупцем 2а).

С.) Покупці надають Федерації, поки голландські збройні сили все ще проживають у поселенні, безкоштовне право спільного використання каналізаційних трубопроводів, позначених червоним і зеленим кольором на плані території (Додаток 6), а також басейнів для зберігання дощової води, позначених жовтим кольором.

Вони зобов'язуються підтримувати трубопроводи та резервуари для дощової води у функціональному стані, щоб гарантувати належне відведення стічних вод.

Д.) Існує договір дозволу на спільне використання колекторної труби, яка виходить із житлового масиву на південно-західній межі власності, на користь власника ділянки №. 2651, пан д-р Йозеф Піс, д-р Альберт Беккер-штрассе 14, 66482 Цвайбрюкен., від 16.12.1974 з додатковими угодами від 28.09.1981, 1.10.1981, а також 16.8.1985/, 19.8.1985 та 9.2.1996 / 13.02.1996.



Покупці є вступають у відомі їм договірні відносини замість Федерації .

II. ПОСТАЧАННЯ ПРІСНОЇ ВОДИ

Житловий масив підключений до громадського водопостачання. Пункт передачі магістрального водопроводу загального користування розташований на водонасосній станції в буд. 4241.

Трубопровід прісної води, що постачає житловий масив, проходить через сусідню територію Studentenwerk Kaiserslautern.

Що стосується спільного використання цієї ділянки трубопроводу Покупцями, посилання робиться на § 13 параграф VIII цього контракту.

III. ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

Весь район Кройцберг утворює єдине ціле і розвивається кільцевою магістраллю 20 кВ і трансформаторними станціями №. 4210 і 4238. Федерація вже продала трансформаторні станції місту Цвайбрюкен.

Передбачено передачу кільцевої магістралі 20 кВ місту Цвайбрюкен, а також реальну безпеку цього трубопроводу на користь міста Цвайбрюкен.

На тлі цього кільцева магістраль 20 кВ не продається разом з майном. Покупці зобов'язуються співпрацювати в «необхідному обсязі» у передачі кільцевої магістралі 20 кВ місту Цвайбрюкен. Зокрема, вони зобов'язуються забезпечити реальну безпеку маршруту трубопроводу на вимогу Федерації у відповідний і звичайний спосіб на користь міста Цвайбрюкен (муніципальні підприємства).

Поки не буде забезпечена реальна безпека, Покупці надають Федерації та місту Цвайбрюкен (муніципальні підприємства) необхідні права доступу для експлуатації та обслуговування трансформаторних станцій і кільцевої магістралі 20 кВ. Крім того, Покупці зобов'язуються обладнати будинки в межах житлового масиву приладами обліку в необхідному обсязі за погодженням з муніципальними службами міста Цвайбрюкен.

§ 13 Внутрішній розвиток

I. Покупці є усвідомлюючи, що весь житловий масив наразі приватно забудований.

Це означає, що каналізаційні, прісноводні та низьковольтні трубопроводи, а також об'єкти тепло- та гарячого водопостачання та дороги, включаючи вуличне освітлення, є власністю Федерації і не є державними. Покупцям надано плани щодо проходження трубопроводів. Федерація не несе відповідальності за відповідність планів фактичному ходу трубопроводів.

II. Дорожнє покриття
Стан дорожнього покриття в тому числі вуличного освітлення відомий Покупцям.

Федерація дозволила Studentenwerk Kaiserslautern використовувати наступні дороги як доступ до студентського гуртожитку:

- Texasstraße від Amerikastraße до перетину з Virginiastraße, - Virginiastraße до південної межі придбаної власності. Покупці зобов'язуються терпіти таке спільне використання.



III. Відведення стічних вод За результатами камерального обстеження, проведеного в 1997 році, каналізаційні мережі всередині об'єкта перебувають у справному стані. Ця умова відома Покупцям.

Федерація дозволила Studentenwerk Kaiserslautern спільно використовувати каналізацію стічних вод до моменту від'єднання від федеральної каналізації, але лише в тій мірі, в якій проходження стічних вод схвалено компетентним органом з нагляду за будівництвом або водним управлінням.

Покупці зобов'язуються терпіти це спільне використання до тих пір, поки не буде відключено або каналізаційні трубопроводи не будуть передані компаніям з утилізації.

IV. Поверхневий дренаж Покупці знають, що система поверхневого дренажу більше не відповідає стандартам чинного водного законодавства.

V. Постачання прісної води Покупцям відомо, що водопроводи прісної води, які постачають житлові будинки, частково пролягають в зелених зонах, знаходяться в поганому стані та потребують оновлення.

VI. Електропостачання Покупцям відомо, що низьковольтні трубопроводи, що живлять житлові будинки, частково проходять в зелених зонах та через підвальні приміщення деяких житлових будинків.

VII. Тепло- та гаряче водопостачання. Тепло- та гаряче водопостачання житлового масиву наразі забезпечує вугільна теплоцентраль у буд. 4233.

Покупці знають, що опалювальна установка, згідно з останнім вимірюванням захисту від викидів TÜV Pfalz e.V., не відповідає значенням викидів TA Luft (Технічні інструкції з контролю якості повітря).

Зокрема, Покупцям відомо про відповідне повідомлення від Gewerbeaufsichtsamt Neustadt a.d. Weinstraße від 27.10.1997 – Пох. 5/32, 2/97/244/Mg/Jg –.

Покупці зобов'язуються продовжувати експлуатацію опалювальної станції, дотримуватися відомих умов повідомлення від 27.10.97 шляхом переходу на роботу на газі/паливі, а також забезпечувати належне постачання квартир, переданих збройним силам Нідерландів, до їх повернення збройними силами Нідерландів за розумних, звичайних місцевих умов.

У внутрішніх відносинах між Покупцями Покупець 2b) бере на себе це зобов'язання. У свою чергу, Покупець 2a) зобов'язується підтримувати економічну життєздатність теплоцентралі в будинку №. 4233, забезпечити теплопостачання всіх спільно придбаних житлових будинків через теплоцентраль (буд. 4233) і, у разі перепродажу, передати це зобов'язання виключної купівлі тепла від теплоцентралі (буд. 4233) до набувача та відповідно зобов'язати наступних правонаступників.

VIII. На сусідній земельній ділянці № 2885/12, будинок і відкритий простір, Virginiastraße 14, 16 і 18, обмежений особистий сервітут зареєстрований на користь Федеративної Республіки Німеччини (Федеральна фінансова адміністрація) для забезпечення прав на трубопроводи (електрика, вода, опалення, вуличне освітлення).

Федерація на прохання Покупців вимагатиме відновлення цих прав



від Studentenwerk на користь Покупців.

Крім того, він передає Покупцям усі права, що впливають із договору купівлі-продажу з Studentenwerk щодо будівельних об'єктів. Відповідні договірні положення відомі Покупцям.

IX. Телекомунікаційні кабелі

Покупцям відомо, що телекомунікаційний кабель для живлення студентського гуртожитку прокладений на західній межі власності, за житловим будинком Virginiastraße 8-12. Покупці допускають подальше існування телекомунікаційного кабелю, хід якого на плані території позначено червоним кольором (Додаток 7).

§ 14 Обов'язки покупців I

I. ~~The Buyer shall ensure~~ належного розвитку частин власності, переданої в оренду збройним силам Нідерландів. У внутрішніх відносинах між Покупцями Покупець 2a) бере на себе відповідні витрати. Забезпечення переважно здійснюється шляхом передачі будівельних об'єктів, доріг і мереж магістральних трубопроводів місту Цвайбрюкен в рамках контракту на будівництво. Роблячи це, Покупці повинні забезпечити безкоштовне надання достатньої кількості паркувальних місць для збройних сил Нідерландів після виділення доріг для громадського руху.

II. До моменту публічного освячення доріг Покупець 2a) надає Федерації, а також збройним силам Нідерландів та їхнім відвідувачам право спільного користування територіями доріг у житловому масиві та безкоштовно надає збройним силам Нідерландів місця для паркування в попередньому обсязі.

Справжня безпека відмовляється.

Покупець 2a) зобов'язується спроектувати дорожні ділянки в межах земель, переданих у користування збройним силам Нідерландів, як зони з обмеженим рухом.

III. Якщо інтеграція систем розробки в державну мережу не відбудеться, Покупці зобов'язуються забезпечити належне постачання та утилізацію для збройних сил Нідерландів і, як що необхідно, зокрема, прокласти нові трубопроводи прісної води. У внутрішніх відносинах між Покупцями Покупець 2a) бере на себе відповідні витрати.

IV. Покупці зобов'язуються повідомити Федеральне відомство майна Ландау, а також відділ майна Збройних сил Нідерландів «DGW & T, Directie Duitsland, Kastanienweg 3, 27404 Zeven» про будівельні заходи, які впливають на орендовану територію або можуть погіршити її житлову цінність, а також про графік цих будівельних заходів, вчасно, щоб вони могли належним чином відреагувати на будівельні заходи.

V. У разі перепродажу частин майна третій особі, ця третя особа зобов'язана таким же чином.

Покупці зобов'язуються для належного розвитку території, переданої збройним силам Нідерландів, забезпечити реальну безпеку об'єктів постачання та утилізації на вимогу Федерації.

§ 15 Солідарна відповідальність

За всіма зобов'язаннями перед Федерацією в цьому контракті Покупці 2 a) і 2 b) несуть відповідальність як солідарні боржники.

§ 16 Транспортні засоби

Договірні сторони погоджуються, що передачі декларуються у двох або більше додаткових актах.

Передача щодо суб-території, позначеної синім кольором на плані території (Додаток 5), буде оголошена лише тоді, коли обстеження будуть проведені та зміни доступні через пред'явлення сертифікатів змін, а також банківських гарантій відповідно до § 7 абз. II передано Федерації.

Передача суб-території, позначеної червоним кольором на плані території (Додаток 5), буде оголошена лише тоді, коли дослідження будуть проведені, зміни доступні через пред'явлення сертифіката про зміни, збройні сили Нідерландів повернули територію, що підлягає передачі Федерації, або дали згоду на передачу права власності, і була сплачена частка купівельної ціни, яка приписується їй відповідно до § 6, параграф III.

§ 17 Повідомлення про пріоритетне перевезення Т

○ передача права власності з реєстрацією одного пріоритетного повідомлення про передачу кожного на користь Покупців 2a) і 2b) відносно власності, описаної в § I абз. Я затверджений і заявлений на земельну книгу.

Сторони схвалюють і подають заявку на скасування цих пріоритетних повідомлень. а) на договірній власності з реєстрацією зміни власності, якщо не було зроблено проміжних записів, якщо набувач не дав згоди, b) на суб-території, не проданій відповідно до § 3 абз. II з майна, зазначеного в § 1, з оформленням свідоцтва про зміни в земельній книзі. Щоб підтвердити, яке саме майно не було продано, достатньо підтвердження, закріпленого печаткою діючого нотаріуса.

§ 18 Земельний податок, податки на майно, внески на розвиток, фасад і благоустрій Усі внески на розвиток, фасад і благоустрій відповідно до Будівельного кодексу, Закону про муніципальні збори, а також місцевих законів, запитуваних у Федерації до дати нотаріального посвідчення, були сплачені та включені в ціну покупки. Внески, запитувані з дати нотаріального посвідчення, несуть Покупці, незалежно від часу їх ініціювання та адресата повідомлення.

§ 19 Податок на передачу нерухомості

I. Витрати та збори, пов'язані з цим договором купівлі-продажу та його оформленням у нотаріуса, суду та державних органів, а також податок на передачу нерухомості несе Покупець 2a).

II. Витрати на схвалення або підтвердження договірною стороною несе ця сторона.

§ 20 Виконавча діяльність нотаріуса

I. Нотаріусу доручається запитувати та отримувати дозволи або негативні свідоцтва, необхідні для дійсності договору або його виконання. Вони набувають чинності для всіх сторін після отримання їх діючим нотаріусом або опікуном цього акту. Нотаріус оперативно проінформує сторони.

II. Всі записи в земельній книзі вносяться тільки за заявами нотаріуса, що виконує обов'язки. Він також уповноважений, за винятком обмеження § 181 BGB, подавати заяви окремо та обмежено для сторін, а також відкликати їх таким же чином і доповнювати або змінювати цей акт, якщо це стане необхідним для здійснення бажаного запису в земельній книзі та основних компонентів покупки.



договору не впливають.

III. Договірні сторони відмовляються від власного права на подання заявки.

IV: Нотаріус не уповноважений отримувати офіційні дозволи з урахуванням умов і вимог, а також повідомлень, за якими відмовляється у видачі офіційного дозволу або використовується право першочергової відмови. Ці повідомлення мають бути вручені сторонам; копію просимо надіслати нотаріусу.

§ 21 Застереження про роздільність

Якщо положення цього контракту є або стане недійсним, решта положень цього контракту залишаються незмінними.

Замість недійсного або недійсного положення застосовується юридичне положення або, якщо не передбачено жодного законодавчого положення, положення, що відповідає значенню цього договору.

§ 22 Повнота нотаріального посвідчення

Подальших домовленостей укладено не було.

§ 23 Письмова форма

Наступні угоди до цього договору вимагають письмової форми, щоб мати силу, якщо тільки нотаріальне посвідчення не є обов'язковим.

§ 24 Розпорядження нотаріуса

Сторонам доручено:

I. цей договір, оскільки застосовується Закон про передачу землі або Будівельний кодекс, набуває чинності лише після видачі відповідного дозволу і, крім того, може бути виконаний Федерацією лише за наявності будь-якого необхідного дозволу згідно з Будівельним кодексом і не реалізоване законне право першої відмови;

II. усі юридично обов'язкові декларації, від яких залежить укладення та існування цього контракту, повинні бути співнотаріально засвідчені відповідно до § 313 HGB, інакше цей договір є недійсним;

III. Право власності переходить до Покупців лише після реєстрації в земельній книзі, і для цього повинні бути доступні довідка про сплату податків та офіційні дозволи або негативні довідки;

IV. Федерація та Покупці несуть солідарну відповідальність за податки, пов'язані з майном, і податок на передачу нерухомості, а також нотаріальні та судові витрати, але Федерація лише в тій мірі, в якій їй не надано звільнення від оподаткування або зменшення вартості згідно із законом;

V. у нотаріуса була проведена перевірка земельної книги, але не земельного кадастру та реєстру обтяжень будівель, а в земельній книжці немає інформації про допустимий вид використання.

VI. нотаріус не надавав жодних податкових чи економічних консультацій.

§ 25 Додатки

Наскільки
посилається

враховуючи додатки до цього акту, вони є складовими цього контра

ст.

§ 26 Місце юрисдикції

Місцем юрисдикції для всіх судових спорів, що виникають із цього договору, є Ландау в Пфальці.

§ 27 Копії

I. За цим контрактом отримайте:

Федерація 1 оригінал і 3 завірені копії, Покупці 1 оригінал і завірена копія кожен, Цвайбрюккенське земельне реєстраційне управління 1 оригінал, Цвайбрюккенське податкове управління Податкове управління з передачі нерухомості 2 копії та Експертний комітет 1 копія.

II. Земельно-кадастрові повідомлення вимагаються Федерацією в трьох примірниках, Покупцями в одному примірнику.

Нарешті з'явилися заявили:

Після остаточного опитування в.о. нотаріуса всі сторони чітко заявляють, що вони не бажають вносити жодних змін у вищезазначений текст договору, який був детально обговорений сторонами в тривалих попередніх переговорах і схвалений їхніми юридичними та податковими консультантами.

Вони радше наполягають на нотаріальному посвідченні у згаданій формі.

Цей протокол нотаріусом був прочитаний вголос, затверджений ним і підписаний нижче власноручно:



Додаток а: Довіреність

На підставі § 16 Закону про фінансове управління (FVG) у редакції Закону про фінансове регулювання від 30.08.1971 (BGBl. I.S. 1426), я дозволяю. Пан Зігфрід Гіллер

у Федеральному відомстві майна Ландау на продаж майна, зареєстрованого в земельній реєстрі Цвайбрюкен аркуш 5958 в районі Цвайбрюкен, ділянка 2885/15, будівля та відкритий простір, Delawarestraße, Landstuhlerstraße 97, 107 Louisianastraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Pennsylvaniastraße 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, Texasstraße, Virginiastraße 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, загальною площею 103 699 м². Вартість об'єкта контракту: 5 182 560 німецьких марок (прописом: п'ять мільйонів сто вісімдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят німецьких марок) Ландау, 05.10.1998
Федеральне управління майна Ландау Підпис: пан Плаут РОАР



- Витяг: Договір купівлі-продажу Федеративна Республіка Німеччина та Земля Рейнланд-Пфальц (Studentenwerke Kaiserslautern) від 15.08.1996.

§ 6 Трубопроводи/об'єкти подачі та утилізації, дорожні ділянки, дозволи та права спільного використання

I. Постачання всього житлового масиву Кройцберг теплом, водою та електрикою, а також відведення стічних вод відбувається через федеральну мережу трубопроводів, яка утворює одиницю.

Крім того, дороги житлового масиву Кройцберг, включаючи вуличне освітлення, належать Федерації. (...)

II. У придбаному майні, описаному в § 2 абз. I, є трубопроводи для водопостачання, електрики, централізованого опалення та вуличного освітлення, які все ще необхідні для постачання федеральної власності житлового масиву Кройцберг. Крім того, на придбаній території є водонасосна станція (4241), яка ще потрібна для водопостачання житлового масиву Кройцберг.

Маршрут трубопроводів, а також розташування водонасосної станції позначено червоним кольором у планах місцевості, що додаються як Додатки 2 а (водопроводи/насосна станція), 2 b (електропостачання), 2 c (вуличне освітлення) та 2 d (централізоване теплопостачання) до цього акту, які були представлені сторонам для перевірки та затверджені ними. Плани території є частиною цього контракту. (...)

VII. Покупець зобов'язується дозволити продовження експлуатації об'єктів централізованого теплопостачання, водо- та електропроводів, вуличного освітлення, а також водонасосної станції, що знаходяться у федеральній власності, розташовані на придбаній території, якщо це необхідно для постачання - також окремих будівель - житлового масиву Кройцберг.

Щоб забезпечити це право дозволу, Покупець замовляє обмежений особистий сервітут на користь Федеративної Республіки Німеччина (Федеральна фінансова адміністрація) з таким змістом: «Право, яке може бути передане третім сторонам, на експлуатацію, а також на обслуговування та оновлення підземних водопровідних та електричних трубопроводів (права на трубопроводи), на експлуатацію світильників вуличного освітлення та на експлуатацію підземного теплопроводу, а також одного, що веде через будинок № 4200, на користь Федеративної Республіки Німеччини, може після попередньої консультації з Покупцем - за винятком надзвичайних ситуацій - увійти у власність через своїх агентів і здійснити всі дії щодо власності, необхідні для здійснення цього права.

Це право включає обов'язок відповідного власника обтяженого майна утримуватися від усіх дій, які можуть перешкодити його здійсненню».

Федерація
подає заявку,
а Покупець
погоджує

реєстрація цього обмеженого особистого сервітуту в земельній книзі.

Реєстрація відбувається лише після отримання свідоцтв про зміни та нових позначень власності. Реєстрація прав безкоштовна.

VIII. Крім того, Покупець зобов'язується, на вимогу Федерації, відновити вищезазначені права, описані в абз. VII також на користь третьої особи, визначеної Федерацією, безкоштовно та для забезпечення їх у праві.